



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 08 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Larangbuana No. 5 Tatar Larangtapa Rt. 002
Rw. 012 Kota Baru Parahyangan Desa Cimerang
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung Barat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Paul Antonius Sitepu, S.H., M.Hum., Syfa Annisa Yuliani, S.H., masing masing adalah Advokat di **STANISLAW OFFICE Union SPACE – SAHID Sudirman Residence**, Jl.

Halaman 1 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No.86, Ground Floor Rt.10/Rw.11 Karet Tengsin Tanah
Abang Jakarta Pusat 10220, berdasar

an Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2025 yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dibawah Register Nomor
183/SK/TPK/2025/PN.Bdg tanggal 19 September 2025, dan
Terdakwa juga didampingi Penasehat Hukumnya Dr. Jogi Nainggolan, S.H.,M.H.,
Monica Odilla, S.H., H. Reza Destira, S.H., Arthur Siagian, S.H., kesemuanya
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "THE RULE" Dr. Jogi
Nainggolan , S.H., M.H. & Partners (Legal Study & Legal Consultant) yang
beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.766 Ruko Graha Panyileukan No.15 Kota
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2025 yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dibawah Register
Nomor 184/SK/TPK/2025/PN.Bdg tanggal 22 September 2025,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung
tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg., tanggal 16 September 2025
tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg., tanggal 16
September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K),
M.Kes.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian**

Halaman 2 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Negara", sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dalam **Dakwaan Subsidiar**.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes.** dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (unit) Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19.
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Notulensi pertemuan koordinasi Caravan Mobile PCR-SAR Cov-2 pada tanggal 24 Agustus 2022;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Notulensi rapat pertemuan perijinan KBB via zoom pada tanggal 7 September 2022;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan pertemuan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021.
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor : 800/271-MPK/2021 tanggal 16 Juli 2021 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (plt.) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
 - 6) 1 (satu) bundel kajian kebutuhan Laboratorium Bergerak (Mobile Laboratorium) Biosafety Tingkat 2 untuk Pemeriksaan Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.
 - 7) Penunjukan SUDARSONO, ST. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 disamping jabatan sebagai Sanitarian Muda juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala TU UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 3 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.275-BPKSDM/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rotasi Mutasi dan Promosi Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama SUDARSO, ST;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Kesehatan perihal permohonan Bantuan Mobilisasi Nomor : 440/512/Dinkes-KBB/XI/2022 tanggal 8 November 2022;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 440/513/Dinkes/2022 tanpa tanggal untuk melakukan mobilisasi dan penanganan sarana prasarana BSL 2 dan pendukungnya untuk pelayanan kesehatan hari santri;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 440/217/Dinkes tanggal 7 Nopember 2022 perihal permohonan Rapid Antigen/PCR;
- 12) Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/271-MPK/2021 tanggal 16 Juli 2021 Untuk Melaksanakan Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- 13) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor : HK. 02.02/I/4988/2020 tentang Penetapan Standar Laoboratorium bergerak.
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lelang LPSE Kabupaten Bandung Barat;
- 15) Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/7104/Pbj/Bag.Peng tanggal 31 Agustus 2021 Untuk Menjadi Kelompok Kerja Pemilihan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk Paket Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid.
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2021 Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 (DID) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 17) 2 (dua) Lembar Surat fotokopi Surat Permohonan Reviu Pengadaan Caravan Mobile Caravan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 440//7387Dinkes/2021 tanggal 08 September 2021 kepada Kepala Perwakilan BPKP

Halaman 4 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat;

- 18) 2 (dua) Lembar Asli Surat Permohonan Penayangan Tender Pengadaan Barang dan Jasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 440/7190/Dinkes/2021 tanggal 30 Agustus;
- 19) 8 (delapan) lembar Surat fotokopi Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/ /BARDP/DINKES/BAG.PENG/2021 tanggal 01 September 2021 kode tender 7520703 paket pekerjaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19;
- 20) 2 (dua) Lembar Surat fotokopi Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Caravan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 440/7760/Dinkes/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
- 21) 1 (satu) Bundel Surat fotokopi Laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Hasil Reviu Dokmen KAK dan HPS Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- 22) 1 (satu) bundel Surat fotokopi Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Bupati Bandung Barat tentang hasil Reviu atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor: S-2017/PW10/3/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- 23) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Penyedia Badan Usaha untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium (DID) Tender Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid Nomor: 440 / 9786 / kontrakcaravanmlab / DID / Dinkes / XI/2021 tanggal 23 November 2021;
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440 / 9785 / SPMKcaravanmlab/DID/Dinkes/XI/2021 tanggal 24 November 2021 Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid (DID) Tender;

Halaman 5 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) (satu) Bundel Dokumen fotokopi Dokumen Pengadaan pada Pekerjaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.414.409.000,- (empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dengan nama penyedia PT. MULTI ARTHA SEHATI;
- 26) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Reviu Dokumen KAK dan HPS Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 29 November 2021;
- 27) 1 (satu) Bundel Dokumen fotokopi Kajian Kebutuhan Laboratorium Bergerak (Mobile Laboratorium) Biosafety Tingkat 2 untuk Pemeriksaan Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 28) 1 (satu) Bundel Dokumen fotokopi Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 Tahun 2021 di Pemkab Bandung Barat antara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 29) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/BARDP/DINKES/BAG.PENG/2021 tanggal 3 November 2021;
- 30) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar dengan nama Folder "@PRA TENDER" tanggal 17 Januari 2023;
- 31) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar dari LPSE Kabupaten Bandung Barat;
- 32) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar bukti Pesan Whatsapp dari dokter Ridwan dengan Bu Nunu Lab tanggal 25 Agustus 2021 sampai 04 Oktober 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Pekerjaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR COVID-19 (DID) Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.4.414.409.000,- (empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan Penyedia PT. MULTI ARTHA

Halaman 6 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



SEHATI;

- 34) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli yang berisikan :
- a. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR COVID-19;
 - b. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR COVID-19;
 - c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan;
 - d. 1 (satu) Spesifikasi Teknis;
 - e. 1 (satu) Dokumen Jangka Waktu Penyerahan;
 - f. 1 (satu) bundel Asli Brosur atau Gambar;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Dukungan;
 - h. 1 (satu) bundel Design dan Built;
 - i. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat WHO.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.359- BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama IRVAN INDRASUKMA, ST., M.H.Kes;
- 36) 1 (satu) bundel hasil unduhan RKA persil I Tahun 2021 dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 37) 1 (satu) bundel hasil unduhan RKA murni Tahun 2021 dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 38) 1 (satu) bundel hasil unduhan parsial I DPA sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya tahun anggaran 2021;
- 39) 1 (satu) bundel foto Unit Caravan dari Grup WA tanggal 29 Juni 2021;
- 40) 1 (satu) lembar foto PAGU dari Group WA tanggal 29 Juni 2021;
- 41) 1 (satu) bundel Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP Rujukan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana DPA APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 7 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat;

- 42) 1 (satu) bundel Kajian analisa Situasi Laboratorium PCR Covid-19 dari UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 1 tanggal 12 Maret 2021 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 tanggal 28 Juli 2021 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 45) 1 (satu) bundel fotokopi formulir RKAP-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 bulan tanggal 15 Juli 2022 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep. 467- BKPSDM/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.127/BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPA-Rincian Belanja SKPD untuk kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 5 Januari 2021;
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan;
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi laporan Kegiatan Konsultasi Tindak

Halaman 8 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanjut Visitasi Laboratorium BSL2 + Pemeriksaan Covid-19;
- 52) 1 (satu) bundel foto Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dan gambar spesifikasi;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi tabel pekerjaan Mobile Unit Laboratorium Covid-19;
- 54) 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/3019/dinkes/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Audiensi pengadaan Mobile Lab PCR Caravan.
- 55) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi pencairan dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat Perintah Pencairan Dana dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dengan Nomor SPM : 02.26/03.0/00509/L5/1.02.0.00.0.00.61/M/10/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 57) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.335-BKPSDM/2020 tanggal 6 Juli 2020 atas nama TINI ROSYITA, SKM., MM.
- 58) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 08 Februari 2019 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bandung Barat Nomor : 900/783-BKAD tanggal 24 maret 2021 perihal pemberitahuan perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor : 53 tahun 2020 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bandung Barat Nomor : 900/534/BKAD tanggal 02 maret 2021 perihal input perubahan RKA SKPD tahun anggaran 2021;

Halaman 9 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) bundel asli Dokumen Kualifikasi Instalasi Operasional Mobile Laboratory Caravan Biosafety Level 2+ (BSL – 2+) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 63) 2 (dua) bundel asli Company Profile PT. Multi Artha Sehati;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pekerjaan sertifikasi Mobile Laboratory Caravan Biomolekuler Kualifikasi Biosafety Level 2+ (BSL-2+) untuk penanganan darurat Covid-19 yang dibuat oleh PT. Asia Pacific Consultants;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat WHO;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket (Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR Covid-19);
- 67) 2 (dua) lembar fotokopi spesifikasi teknis;
- 68) 1 (satu) bundel surat pernyataan;
- 69) 1 (satu) bundel surat dukungan;
- 70) 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan paket caravan mobile Lab Unit Lab PCR Covid-19;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi jangka waktu penyerahan;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi design and built;
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi brosur atau gambar.
- 74) 1 (satu) bundel Resume Penawaran Harga PT. Multi Artha Sehati;
- 75) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/104/BAHP/Dinkes/Bag.Peng/2021 tanggal 18 Nopember 2021;
- 76) 1 (satu) bundel analisa harga.
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPA-Rincian Belanja SKPD untuk Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 5 Januari 2021;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.359-BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama IRVAN INDRASUKMA, S.T., M.H.Kes.;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian Belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 Parsial 1 tanggal 12 Maret 2021 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan

Halaman 10 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- IKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian Belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 bulan tanggal 28 Juli 2022 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan IKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Penyerahan Benda tersebut berkaitan dengan perkara penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0296760 tanggal 11 Juli 2019;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. SOLARINDO ENERGI INTERNASIONAL Nomor : 38 tanggal 30-09-2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Depok CUT DARA PUSPITA, S.H., M.Kn.;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120006851755 yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2019;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan kepada Pokja Pemilihan B21 Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR COVID-19 tanggal 08 November 2021;
- 85) 1 (satu) bundel Penawaran Harga Lab Caravan dari Direktur PT. SOLARINDO ENERGI INTERNASIONAL Nomor : 94/APW-SEI/XI/2021 tanggal 03 November 2021;
- 86) 1 (satu) lembar Izin Edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20304120815;
- 87) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Mesin Healforce;
- 88) 2 (dua) bundel Invoice SEI/01/96761033 tanggal 14-02-2022 DAN SEI/01-96761033 tanggal 10-02-2022;
- 89) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SOLARINDO ENERGI TRADISIONAL" tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 01 (SATU) yang dikeluarkan oleh Notaris WAWAN IRAWAN, S.H., M.Kn.;
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Nomor : KEMENKES RI AKL 20903122380 tanggal 08 Desember 2022;

Halaman 11 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) bundel fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha : 8120107871354 tanggal 15 Agustus 2018;
- 92) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0010440.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ITS SCIENCE INDONESIA tanggal 26 Februari 2019;
- 93) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-05617.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 02 Februari 2010;
- 94) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. ITS SCIENCE INDONESIA" Nomor 25,- tanggal 20 Februari 2019;
- 95) 1 (satu) unit Flashdisk;
- 96) 1 (satu) unit CD-RW;
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumentasi Konsultasi dengan Kepala BPKP Jawa Barat tanggal 21 Juli 2021;
- 98) 1 (satu) rangkap Kajian fotokopi Staf kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dari Kepala Laboratorium dan Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 7 Desember 2022;
- 99) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor : 4914/M.2.19/Gph.2/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Laporan Perkembangan Pendampingan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 100) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Nomor : LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Dokumen KAK dan HPS atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 11 Mei 2021;
- 102) 1 (Satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Bandung Barat

Halaman 12 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.2/Kep.239-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 Maret 2021;

103) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Mobile RT-PCR yang ditandatangani oleh Sdr. RADIAN MALIK, SKM, M.AP.

104) 1 (satu) lembar asli SP2D tanggal 31 Desember 2021 kepada PT. Multi Artha Sehati

105) 1 (satu) unit Komputer merk HP

106) 1 (satu) unit Papan Ketik

107) 2 (dua) bundel Dokumen Pengadaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 TA 2021

108) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Entry Meeting dan Pemaparan Terkait Kegiatan Reviu HPS Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021

109) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Pembahasan Mengenai Hasil Sementara Koreksi HPS Kegiatan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 Tahun 2021 hari Jumat tanggal 05 November 2021

110) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Pembahasan Akhir dan Penyerahan Notisi Hasil Reviu HPS Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 hari Senin tanggal 08 November 2021

111) 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pendampingan Hukum (Legal Assistance / LA dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Tahun 2021

112) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/01/BKPSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 untuk drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp. BM.

113) 1 (satu) rangkap Petikan Kaputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.79-BKPSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 untuk drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp. BM.

114) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perkembangan Kegiatan Pendampingan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 27 Desember 2021 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung

115) 1 (satu) bundel RKAP Tanggal 15 Juli 2021

116) 1 (satu) bundel DPPA Jilid 3 28 Juli 2021

Halaman 13 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kontrak Kerja Penyebarluasan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Jabar Ekspres bermeterai tanpa Tanda Tangan tanggal 12 November 2022
- 118) 1 (satu) lembar Print Out Aplikasi ATISISBADA tentang Pengadaan Barang yang Dibeli atau Diperoleh Atas Beban APBD yaitu Caravan Mobile Unit Lab Covid Bio Safety Level dan Instalasi
- 119) 1 (satu) lembar hasil scan Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor : 821.2/kep.275-BKPSDM/2023 tentang Rotasi Mutasi dan Promosi Jabatan Pengawas Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
- 120) 1 (satu) lembar hasil scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/80/BKPSDM/2023 tanggal 09 Januari 2023 dr. ASRI DINI MUSTARI, Sp.PK
- 121) 1 (satu) rangkap hasil scan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat tanggal 16 Agustus 2023
- 122) 1 (satu) rangkap hasil scan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tanggal 16 Agustus 2023
- 123) 1 (satu) lembar scan Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.239-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 124) 1 (satu) lembar Hasil Scan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/SPP.03/BKPSDM/2021 atas nama DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 125) 1 (satu) lembar Hasil Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/03/BKPSDM/2021 DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 126) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pengajuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Sekretarian kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kesehatan tanggal Desember 2021 perihal

Halaman 14 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengajuan Kegiatan TU Biaya DAU / Pembiayaan Kabupaten Bandung Barat Bulan Desember 2021 berikut lampiran Nota Dinas TU (Tambah Uang) 2

- 127) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat SKPD : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan tanggal 31 desember 2021 tanpa tanda tangan
- 128) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Bulan Desember 2021 (TU 2) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- 129) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah
- 130) 1 (satu) lembar Fotocopy Kronologis Unit Mobile Caravan Laboratory Covid-19
- 131) 1 (satu) Bundel Outner DPA Belanja Modal Berupa Alat Laboratorium PCR Covid-19 senilai Rp 4.512.412.500 tanggal 5 Januari 2021
- 132) 1 (satu) Bundel Outner DPPA Belanja Bahan Kimia dan Belanja Peralatan dan Mesin BCUP senilai Rp 5.716.803.500 tanggal 12 Maret 2021
- 133) 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Usulan Pengembangan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022;
- 134) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 810/1347/Dinkes tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 05 April 2021 berikut dengan lampiran
- 135) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 900/Kep.26-Dinkes/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021
- 136) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung

Halaman 15 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Nomor : 821.2/Kep.112-BKPSDM/2021 tentang Rotasi, Mutasi, dan Promosi Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 Januari 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.

137) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.92/BKPSDM/2021 tanggal 29 Januari 2021

138) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 82.1.2/92/BKPSDM/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.

139) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 810/1515/Dinkes tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa Di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 15 april 2021

140) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep467-BKPSDM/2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bandung Barat atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017

141) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.75/BKPSDM/2017 atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017

142) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/75/BKPSDM/2017 atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017

143) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep359-BKPSDM/2021 tentang Rotasi, Mutasi, dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama IRVAN INDRAKUSMA, S.T., M.H.KES tanggal 06 Juli 2021

Dipergunakan dalam perkara lain an. drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM

5. Menetapkan agar terdakwa **Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes.** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Halaman 16 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan dan menyatakan Terdakwa atas nama **Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH** melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum dan juga Dakwaan Penuntut Umum, yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dan Menyatakan Bebas dari Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau menyatakan setidak-tidaknya Terdakwa Dr, dr, EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*); dan atau
2. Memutuskan dan menyatakan Terdakwa atas nama **Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH** sebagaimana Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum, yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 -Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dan Menyatakan bebas Terdakwa Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau menyatakan setidak-tidaknya Terdakwa Dr, dr, EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memutuskan dan menyatakan Terdakwa atas nama **Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH** sebagaimana Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum, yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 55 KUHP jo 2 ayat (1) & pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 -Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dan Menyatakan bebas Terdakwa Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau menyatakan setidak-tidaknya Terdakwa Dr, dr, EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*

Halaman 17 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



van alle rechtsvelvolging);

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan dan melepaskan Terdakwa Dr. dr.EISENHOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dari penahanan, walaupun terdapat upaya kasasi dari Jaksa Penuntut Umum
5. Memerintahkan Kejaksaan untuk mengembalikan Mobile Caravan ke pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk diperbaiki dan digunakan kembali;
6. Memulihkan harkat dan martabat dari Terdakwa Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes.;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Dan atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan “sudilah kiranya mendengar zoom meeting hanya beberapa menit, supaya proses administrasi....”, “saya tidak meminta dan tidak menerima duit ataupun janji, tidak ada kemahalan harga karena sudah sesuai dengan reviu BPKP Jabar dan pendampingan hukum...” dan selanjutnya terdakwa menyampaikan pada Majelis Hakim hasil transkrip zoom yang membahas pergeseran anggaran tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa diadakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDS-12/CIMAH/09/2025 tanggal 10 September 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/ Kep.239 – BKPSDM/ 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat bersama-sama dengan

Halaman 18 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/ 2953/ Dinkes tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) pada waktu-waktu di bulan April tahun 2021 sampai dengan pada waktu-waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat di Jalan Mekar Sari Ngamprah Km. 2 Kabupaten Bandung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/ KMA/ SK/ XII/ 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya yang bertentangan dengan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,

Halaman 19 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), dan

7. surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid nomor 440/ 9786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XII/ 2021 tanggal 23 November 2021 pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK),

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes., saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., saksi CHRISTIAN GUNAWAN atau orang lain, **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025 sebesar **Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nomor : DPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021 tanggal 05 Januari 2021 terdapat anggaran untuk belanja modal berupa alat laboratorium PCR Covid-19 senilai Rp4.512.412.500,00 (empat milyar lima ratus dua belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2021, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 terdapat perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nomor : DPPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021 menjadi belanja bahan-bahan kimia dan belanja modal peralatan dan mesin BLUD senilai Rp5.716.803.500,00 (lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah), lalu pada tanggal 29 Maret 2021 Bupati Bandung Barat menunjuk terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati

Halaman 20 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat Nomor : 821.2/ Kep.239 – BKPSDM/ 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan menjadi Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan tugas sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja,
- mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan,
- menetapkan perencanaan pengadaan,
- menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP),
- melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa,
- menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal,
- menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- menetapkan Pejabat Pengadaan,
- menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP),
- menetapkan Penyelenggara Swakelola,
- menetapkan tim teknis,
- menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes,
- menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal, dan
- menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :

- Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau

- Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

kemudian pada tanggal 15 April 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan :

- saksi Irvan Indrasukma, AMKL., ST. menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku

Halaman 21 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Nomor 810/ 1515/ Dinkes tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,

- saksi Wiriyawan, S.Sos.,M.Kes. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 810/ 2581/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
- saksi Rita Nurcahyani menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 1347/ Dinkes tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
- saksi Juwarningsih, saksi Waris Kariman, S.Km., dan saksi Endang Wahyudi menjadi Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang Jasa (PPHP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 2614/ Teknis/ PPHP/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tim Teknis/ PPHP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,

selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berkomunikasi dengan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA, kemudian saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA menawarkan laboratorium *mobile* untuk *covid* untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dikarenakan teman saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA yaitu saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dapat membuat laboratorium *mobile* untuk *covid*, lalu atas tawaran saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA tersebut, maka terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. menyetujuinya, kemudian atas persetujuan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER

Halaman 22 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA mengenalkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat membutuhkan laboratorium *mobile* untuk *covid*, selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN berkoordinasi dengan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk mengadakan laboratorium *mobile* untuk *covid* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya pada bulan April 2021 saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menemui saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN di workshop atau bengkel milik saksi CHRISTIAN GUNAWAN di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, lalu pada pertemuan tersebut saksi CHRISTIAN GUNAWAN memperlihatkan caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 yang dibuat PT Multi Artha Sehati kepada saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk menemui saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. untuk mengadakan caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selanjutnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN menemui saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan company profile PT Multi Artha Sehati dan menyerahkan spesifikasi caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 yang dibuat PT Multi Artha Sehati kepada saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya untuk mengadakan caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan pengadaan caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 tersebut tidak ada di dalam anggaran di Dinas

Halaman 23 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, maka pada bulan April 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengadakan rapat dengan para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan kepada para Kepala Bidang untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, lalu para Kepala Bidang tidak menyetujuinya karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaatnya tidak mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut, tetapi terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tetap memerintahkan untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juli 2025 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. untuk datang ke gudang di jalan Gedong Lima depan Lotte Grosir di Kabupaten Bandung Barat, lalu saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Nurina Widyastutie, saksi Risya Imaniah Kamilah, dan saksi Fildza Sabila Qisthina selaku Pranata Labkes pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., saksi Nurina Widyastutie, saksi Risya Imaniah Kamilah, dan saksi Fildza Sabila Qisthina melihat Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang telah dibuat oleh PT Multi Artha Sehati yang akan diadakan pengadaannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sudah ada, kemudian sebagaimana perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun

Halaman 24 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Anggaran 2021, maka selanjutnya saksi Nurina Widyastutie selaku Pranata Labkes pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat memasukkan list harga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat dan berasal dari PT. Multi Arta Sehati yang nantinya PT. Multi Arta Sehati akan menjadi pelaksana pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Pagu anggaran dan dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Partial pada bulan Juli 2021 sehingga pada tanggal 28 Juli 2021 anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 masuk ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.000/ 001/ 2021 **belanja modal alat laboratorium umum – belanja caravan mobile unit laboratorium covid-19** senilai Rp6.074.739.000,00, sedangkan terhadap dimasukkannya anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah tidak disetujui para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaat tidak pernah mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu perubahan anggaran dalam kegiatan pengadaan di pemerintah daerah harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan, proses ini harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kemudian prosedur detail bervariasi tergantung pada kebijakan internal setiap pemerintah daerah. Secara garis besar langkah-langkah perlu dilakukan:

Halaman 25 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- a. **Identifikasi Kebutuhan Perubahan Anggaran.** Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti perubahan prioritas program, penyesuaian harga, atau perubahan kebijakan;
 - b. **Penyusunan Dokumen Usulan Perubahan.** Susun dokumen usulan perubahan anggaran yang mencakup: Alasan perubahan, Rincian perubahan anggaran yang diusulkan, Dampak perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek yang sedang berjalan, dan Dokumen pendukung lainnya;
 - c. **Persetujuan Internal.** Usulan perubahan anggaran harus disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam pemerintah daerah, seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
 - d. **Penyampaian ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).** **Setelah mendapatkan persetujuan internal,** usulan perubahan anggaran disampaikan ke TAPD. TAPD akan menilai dan mengkaji usulan tersebut apakah sesuai dengan kebijakan dan prioritas daerah; selanjutnya berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur Pelaksanaan Perubahan Anggaran, kemudian apabila **terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik,** maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan, termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Selanjutnya setelah anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 masuk ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut, lalu **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL., ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen** Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk **mempercepat pelaksanaan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19** di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung **dengan pelaksananya adalah saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati,** tetapi terhadap perintah **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. tersebut,** maka **saksi Irvan Indrasukma, AMKL., ST.**

Halaman 26 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menolaknya, kemudian sehingga pada tanggal 06 Agustus 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengganti saksi Irvan Indrasukma, AMKL., ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen *(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/ 2953/ Dinkes tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah memiliki tugas :

- menyusun perencanaan pengadaan,
- menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK),
- menetapkan rancangan kontrak,
- menetapkan HPS,
- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia,
- mengusulkan perubahan jadwal kegiatan,
- menetapkan tim pendukung,
- menetapkan tim atau tenaga ahli,
- melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,-
- menetapkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa,
- mengendalikan kontrak,
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA,
- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan,
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
- menilai kinerja penyedia,

selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. menghubungi saksi CHRISTIAN GUNAWAN, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada

Halaman 27 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. telah mengganti saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. adalah pengganti dari saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen,** selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar selanjutnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN berkomunikasi dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen baru supaya **Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19** di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 **dilaksanakan oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati**, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memberikan nomor telepon saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, kemudian pada waktu di bulan Agustus 2021 saksi CHRISTIAN GUNAWAN menghubungi saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN bertemu dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., selanjutnya **saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan company profile dari PT Multi Artha Sehati, spesifikasi Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat oleh PT Multi Artha Sehati dan harga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat oleh PT Multi Artha Sehati, serta legalitas PT Multi Artha Sehati kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen supaya Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19** di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 **dilaksanakan oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati**, kemudian pada waktu di bulan September 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memanggil saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. ke kantor terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, lalu di kantor tersebut sudah ada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, kemudian **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA,**

Halaman 28 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Sp.BM. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan kembali profil PT Multi Artha Sehati kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengatakan kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. membutuhkan reviu supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dapat menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung, sehingga pada tanggal 08 September 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. bersurat dengan nomor: 440/7387/Dinkes/2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Reviu Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan dan pada tanggal 11 Oktober 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. bersurat dengan nomor 440/7760/Dinkes/2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan, selanjutnya untuk memenuhi reviu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 meminta kepada saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk

Halaman 29 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19, selanjutnya atas permintaan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyusun kajian yang diminta saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut tertanggal September 2021, *tetapi* pada kajian tersebut saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat *tidak ada mengusulkan secara khusus mengenai bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penanggulangan Covid-19 adalah berupa mobil caravan*, lalu saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyerahkan kajian tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu berdasarkan kajian dari saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021, yang mana pada masing-masing kajian yang disusun oleh saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. dan kajian yang disusun oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut diantaranya pada angka 5 mengenai laboratorium bergerak (mobile lab) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan PCR Covid – 19 disyaratkan di angka 2 Persyaratan Engineering pada huruf a, yaitu mobile laboratorium mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yakni angka 3 Perijinan, selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021 yang disusun saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk reuiu Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19, kemudian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat meminta saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk membahas mengenai Kerangka Acuan Kerja

Halaman 30 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. perihal permintaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut, selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan membawa serta saksi CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan Direktur PT Multi Artha Sehati untuk mengaku seolah-olah saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah selaku konsultan untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selanjutnya atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. yaitu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. harus mengajak saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk harus bertindak seolah-olah selaku konsultan untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan ajakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka saksi

Halaman 31 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



CHRISTIAN GUNAWAN menyetujuinya, sedangkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui sendiri bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN datang ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN datang dengan membawa harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN tersebut untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN bertindak seolah-olah selaku konsultan pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut dengan tujuan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli

Halaman 32 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



pengadaan barang/jasa, yaitu mendapatkan informasi Harga Perkiraan Sendiri dari pelaku usaha merupakan mekanisme yang dapat ditempuh, namun jika Harga Perkiraan Sendiri tersebut dibuatkan/ disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut atau yang akan mengikuti proses tender, maka hal ini perlu dicermati dengan lebih dalam lagi, apakah terjadi hal-hal yang bersifat persekongkolan, pelanggaran prinsip dan etika pengadaan, seperti pengaturan spesifikasi yang diskriminatif, rekayasa negatif, dan hal-hal lain nya yang mengganggu nilai-nilai kompetisi sehat dalam sebuah proses pemilihan penyedia, jika hal tersebut terjadi, maka menyusun suatu Harga Perkiraan Sendiri mengacu kepada RAB dan Harga Pasar yang dibuatkan / disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan;

- Selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. membaca company profile PT Multi Artha Sehati, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. melihat kualifikasi PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan yang tidak sesuai untuk menjadi pelaksana atau penyedia Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. melaporkan kualifikasi PT Multi Artha Sehati yang merupakan perusahaan kontruksi bangunan tersebut kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., kemudian atas laporan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. agar saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. agar mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021

Halaman 33 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



supaya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri yang harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya PT Multi Artha Sehati memenuhi persyaratan kualifikasi dan menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selanjutnya menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 3 November 2021, kemudian pada Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 3 November 2021 tersebut yaitu pada huruf G Kualifikasi Khusus, yaitu di huruf d saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan kualifikasi khusus untuk penyedia agar dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19, yaitu KBLI : 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri) sebagaimana KBLI yang dimiliki oleh PT Multi Artha Sehati supaya PT Multi Artha Sehati memenuhi persyaratan kualifikasi dan menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selain itu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pada Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 tersebut, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- pada huruf D Lingkup Pekerjaan, yaitu diantaranya melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor,
- pada huruf E Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan pada angka 2 Penanggung Jawab Kegiatan, yaitu pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada huruf E Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan pada angka 3 Penerima Manfaat, yaitu penerima manfaat dari kegiatan pengadaan belanja modal caravan mobile unit lab PCR covid – 19 adalah UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,
- pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.1. Spesifikasi Barang pada huruf A Spesifikasi Caravan Mobile Lab PCR Covid – 19, yaitu :
 - desain harus sesuai dengan Persyaratan Laboratorium BSL – 2 Periksa Covid – 19 (SARSCov – 2) yang termuat dalam lampiran surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 234/ 2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Uji Real Time – Polymerase Chain Reaction (RT – PCR) sarscov-2 bagi Laboratorium di Lingkungan Rumah Sakit dan Laboratorium lain yang melakukan Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (covid-19),
 - mobile Lab BSL – 2 dibangun dengan membuat sasis berukuran 16 feet dan terdapat 4 roda dengan ukuran roda ring 14 dan dilengkapi rem cakram, untuk sistem pengereman terhubung dengan mobil pengangkut atau penderek mobil lab caravan, begitu juga dengan kelistrikan mobil lab caravan seperti lampu rem, lampu darurat, lampu sein itu terhubung langsung ke mobil penderek. Kelistrikan ruangan M – Lab caravan bisa menggunakan PLN dan genset dan dilengkapi dengan UPS. Dinding dan plafon menggunakan bahan sandwich panel EPS anti bacterial,
- pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.2. Syarat Khusus Penyedia, yaitu diantaranya memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan,
selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. bertemu dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menyerahkan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, yaitu Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang telah ditetapkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN melihat pada Kerangka Acuan Kerja tersebut, yaitu adanya persyaratan penyedia atau pelaksana untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan

Halaman 35 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak dapat melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyampaikan hal tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati untuk tetap ikut dalam lelang untuk menjadi penyedia atau pelaksana pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN melampirkan surat dukungan dari CV Halim Oto Mandiri – Body Repair dan Oven Painting untuk memenuhi persyaratan melampirkan dan memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui bahwa CV Halim Oto Mandiri – Body Repair dan Oven Painting adalah bukan perusahaan karoseri kendaraan bermotor, kemudian menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. agar mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri yang harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut, kemudian dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak

Halaman 36 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagaimana perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. agar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri adalah harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut;

- Selanjutnya lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan, kemudian Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO memasukkan kualifikasi usaha PT. Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri tersebut ke LPSE lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp5.031.292.329,80, dan metode tender yaitu pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur, yaitu :

Halaman 37 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Paskakualifikasi tanggal 5 November 2021 pukul 08.00 WIB – 10 November 2021 pukul 23.59 WIB,
- Download dokumen pemilihan tanggal 5 November 2021 pukul 08.10 WIB – 11 November 2021 pukul 23.59 WIB,
- Pemberian penjelasan tanggal 8 November 2021 pukul 10.00 WIB – 8 November 2021 11.00 WIB,
- Upload Dokumen Penawaran tanggal 5 November 2021 pukul 08.30 WIB – 11 November 2021 pukul 23.59 WIB,
- Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 11 November 2021 pukul 12.00 WIB – 12 November 2021 pukul 23.59 WIB,
- Evaluasi Administrasi Kualifikasi Teknis dan Harga tanggal 12 November 2021 pukul 13.00 WIB – 17 November 2021 15.59 WIB,
- Pembuktian Kualifikasi tanggal 17 November 2021 pukul 08.00 – 17.00 WIB,
- Penetapan Pemenang 17 November 2021 pukul 17.10 WIB – 18 November 2021 pukul 13.59 WIB,
- Pengumuman Pemenang tanggal 18 November 2021 pukul 14.00 WIB – 21.28 WIB,

selanjutnya dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 **terdapat 14 (empat belas) peserta yang mendaftar dan 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran**, yaitu;

- Peserta **yang mendaftar** sebanyak 14 (empat belas) peserta :

- **PT. Multi Artha Sehati**
- PT. RAJAWALI NUSINDO
- PT. SARILING ANEKA ENERGI
- PT. PANCA PUTRA AUTOPRADO
- DELIMA MANDIRI
- PT. BUHA RIAMA
- SATU JUARA
- PT. KHUSNA MULTHIWIGUNA MANDIRI
- PT. KARYA ZIRANG UTAMA
- PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO
- PT. MEDIATAMA TEGUH PERTIWI
- PESONA MITRATAMA ELEKTRINDO
- PT. INDOSENTOSA TRADA

Halaman 38 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. DUA DUA JUNI

- Peserta yang melakukan penawaran sebanyak 1 (satu) peserta :

- PT Multi Artha Sehati dengan nilai penawaran Rp.4.419.909.780,00,

kemudian pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati untuk bertemu dengan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati meminta bantuan kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, selanjutnya atas perintah saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, maka saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati bertemu dengan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati meminta bantuan kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat supaya PT Multi Artha Sehati dimenangkan dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, selanjutnya saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku kepala Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati bahwa saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku kepala Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat akan memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, lalu

Halaman 39 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti untuk memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dalam lelang tersebut, maka saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat mengenalkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN kepada saksi ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut, kemudian pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung yaitu pada bulan Nopember 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengajak saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ke suatu lokasi di daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat, lalu setibanya di lokasi tersebut terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. bertemu dengan saksi ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat serta saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati serta sdr. Baskoro, lalu pada pertemuan tersebut bertujuan untuk memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati sebagai pemenang lelang pada lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelangnya, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu terkait pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender dimungkinkan saja terjadi jika memang bagian dari proses analisis pasar dalam perencanaan dan persiapan pengadaan, namun menjadi tidak diperbolehkan jika pertemuan tersebut bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak

Halaman 40 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari tender/seleksi, jika pertemuan memuat hal-hal yang negatif tersebut, maka menjadi tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal yang mengatur Prinsip, Etika, dan Tata Cara Pengadaan di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, kemudian berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pengarahannya kepada penyedia tertentu untuk proses pengadaan yang seharusnya dilakukan secara kompetitif merupakan hal yang tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, sehingga kemudian Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 menetapkan PT Multi Artha Sehati dengan Direktur saksi CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan perusahaan kontruksi bangunan dengan KBLI : 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri) yang tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan berita acara penetapan pemenang tender nomor 027/ 104/ BAPPT/ Dinkes/ Bag.Peng/ 2021 tanggal 17 November 2021, sedangkan sebagaimana Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjadi penyedia atau pelaksana pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 diantaranya sebagai berikut :

- yang pada huruf D Lingkup Pekerjaan, yaitu diantaranya melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor,
- yang pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.2. Syarat Khusus Penyedia, yaitu diantaranya memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan,

Halaman 41 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk PT Multi Artha Sehati sebagai penyedia pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) nomor 011/ SPPBJ/ caravanmlabcovid/ DID/ XII/ Dinkes tanggal 23 November 2021, sedangkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sendiri, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid nomor 440/ 9786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XII/ 2021 tanggal 23 November 2021 dengan nilai dengan pajak sebesar Rp4.414.409.000,00 (empat milyar empat ratus empat belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, yang mana terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1 mempunyai hak :

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,
- meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia,
- menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
- mengenakan sanksi kepada penyedia,

Halaman 42 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- memberikan intruksi,
- mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada),
- menyetujui addendum/ perubahan kontrak,
- menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada) dan/ atau
- menilai kinerja penyedia;

kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati selaku penyedia sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 43 mempunyai tanggungjawab/ kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan barang;

- Selanjutnya setelah lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan, PT Multi Artha Sehati telah dinyatakan sebagai pemenang pada lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 17 November 2021, dan PT Multi Artha Sehati telah ditunjuk sebagai penyedia pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 November 2021, serta terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid pada tanggal 23 November 2021, lalu pada tanggal 29 November 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat nomor LR-1007/ PW10/ 3.1/ 2021 perihal laporan hasil reviu dokumen KAK dan HPS atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yang menyatakan pada pokoknya atas pelaksanaan pengadaan



paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat agar :

- 1) **Melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis** yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab,
- 2) **Melakukan pengadaan melalui metode pelelangan** sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa karena pengadaan caravan mobile unit lab PCR Covid-19 merupakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang relevan dengan penanganan covid-19, namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya,
- 3) **Melakukan koreksi atas HPS (termasuk pajak) sebesar Rp984.299.669,87 dari nilai HPS awal sebesar Rp6.015.592.000,00 menjadi sebesar Rp5.031.292.330,13,**

sehingga **laporan hasil reviu dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)** atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 November 2021 **oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat** tersebut, khususnya :

- 1) **Melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab** dan
- 2) **Melakukan koreksi atas HPS (termasuk pajak) sebesar Rp984.299.669,87 dari nilai HPS awal sebesar Rp6.015.592.000,00 menjadi sebesar Rp5.031.292.330,13,**

tidak dilaksanakan, sedangkan **laporan hasil reviu dokumen KAK dan HPS** tersebut adalah pernah dimohonkan oleh terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagaimana surat nomor: 440/7387/Dinkes/2021 tanggal 8 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan perihal Permohonan Reviu Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan dan sebagaimana surat nomor 440/7760/Dinkes/2021 tanggal

Halaman 44 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



11 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu apabila terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik yang dalam hal ini melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan. Termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terlebih lagi pada saat pembahasan penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, yaitu atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengajak saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar bertindak seolah-olah selaku konsultan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 45 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K), M.Kes. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani surat pernyataan kelengkapan dokumen sehubungan dengan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02.26/ 03.0/ 00509/ LSI/ 1.02.0.00.0.00.01/ M/ 10/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak Rp4.414.409.000,00 dari pekerjaan belanja modal alat laboratorium umum – caravan mobile unit lab covid (DID) pada subkeg operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya berdasarkan surat perjanjian no. 440/ 5786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XI/ 2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K), M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran, sehingga berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 02.26/ 04.0/ 04561/ LSI/ 1.02.0.00.0.00.01/ M/ 10/ 2021 tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak Rp4.414.409.000,00 (termasuk pajak Rp461.506.395) untuk belanja modal alat laboratorium umum – caravan mobile unit lab PCR covid – 19 kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direktur saksi CHRISTIAN GUNAWAN ke BJB Cabang Padalarang rekening nomor 0122037851001, sedangkan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian yaitu berdasarkan pendapat ahli Rifky Waluyajati Rachman, M.Si. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Biologi Molukuler pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan pendapat ahli dr. Cut Nur Chintia Alamanda, Sp.PK., M.Kes. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat terhadap caravan mobile unit lab PCR Covid-19 yang diadakan oleh PT Multi Artha Sehati, yaitu :
- masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri dan
 - secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan Mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku,
- terdapat resiko yang memungkinkan terjadi jika Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tetap difungsikan yaitu:
- berbahaya bagi keselamatan petugas Lab dan
 - hasil pengujian Labiratorium yang tidak akurat,

Halaman 46 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



dan berdasarkan pendapat Ahli Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat, yaitu PT. Multi Artha Sejati tidak pernah mengajukan ijin terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat, sedangkan PT. Multi Artha Sejati adalah bukan pihak Karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 48 s/d Pasal 50, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 6 s/d Pasal 113, Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 tahun 2020 tentang pengujian tipe kendaraan Bermotor Pasal 43 dan Pasal 48, sehingga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang diadakan oleh PT Multi Artha Sejati tidak layak beroperasi di jalan raya karena tidak memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan, sedangkan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) harus diajukan oleh Karoseri dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) harus diajukan oleh Karoseri, setelah itu dilakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah domisili dengan hasil bukti lulus uji (KIR), kemudian setelah menempuh ijin tersebut barulah dapat dioperasikan di jalan, sedangkan PT. Multi Artha Sejati adalah bukan perusahaan karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan dan pada saat PT. Multi Artha Sejati melaksanakan pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak pernah didukung oleh perusahaan karoseri sehingga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut tidak akan pernah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan, dan hasil bukti lulus uji (KIR) untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut dapat dioperasikan di jalan, sedangkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya untuk dapat melaksanakan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- yang pada huruf D Lingkup Pekerjaan, yaitu diantaranya melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor,

Halaman 47 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- yang pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.2. Syarat Khusus Penyedia, yaitu diantaranya memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan, dan berdasarkan pendapat ahli Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat yaitu pada Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak ada rangka landasan yang terhubung dari belakang sampai kedepan untuk menopang mobil yang dapat menahan beban getaran atau guncangan, tidak ada sistem pengereman pada roda yang menghubungkan antara caravan mobile dengan kendaraan penariknya hanya ada rem parkir pada caravan mobile yang berfungsi untuk menghentikan caravan mobile pada saat parkir, dan terdapat sistem kelistrikan pada caravan mobile tetapi belum diketahui berfungsi atau tidak dikarenakan tidak terhubung dengan kendaraan penariknya, sedangkan sebagaimana Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.1. Spesifikasi Barang pada huruf A Spesifikasi Caravan Mobile Lab PCR Covid – 19 yaitu mobile Lab BSL – 2 dibangun dengan membuat sasis berukuran 16 feet dan terdapat 4 roda dengan ukuran roda ring 14 dan dilengkapi rem cakram, untuk sistem pengereman terhubung dengan mobil pengangkut atau penderek mobil lab caravan, begitu juga dengan kelistrikan mobil lab caravan seperti lampu rem, lampu darurat, lampu sein itu terhubung langsung ke mobil penderek, sehingga perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatangan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang melakukan pembayaran 100% kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direturnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN, sedangkan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian sehingga perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatangan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian

Halaman 48 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



jenis pengadaan barang pada angka 41.1 yang menetapkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran mempunyai hak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hal ini menegaskan bahwa dapat diterimanya hasil pekerjaan ketika barang tersebut sudah memenuhi semua yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jika belum memenuhi maka tidak dapat diterima. Lebih lanjut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa dikaitkan dengan ketentuan berkontrak, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak atau pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sesuai jenis kontrak, sehingga Pembayaran pun dapat dilakukan sesuai dengan capaian yang diatur di dalam kontrak, jika tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan pembayaran;

- Selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati diminta uang oleh saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA secara tunai yang dipergunakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau

Halaman 49 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati juga memberikan uang kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai yang dipergunakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati juga memberikan uang kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen beberapa kali dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai yang dipergunakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pemberian uang oleh pihak penyedia kepada Pelaku Pengadaan atau pihak terkait merupakan hal yang tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip dan Pasal 7 yang mengatur Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya;

- Perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Halaman 50 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 6: Pengadaan barang jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien.
- b. Efektif.
- c. Transparan
- d. Terbuka
- e. Bersaing.
- f. Adil dan
- g. Akuntabel

Pasal 7 ayat (1) : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa,
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat,
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan barang/Jasa,
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi,
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja



dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 27 :

(3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

(4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani,
- b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 :

- (1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.



- (3) Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- (4) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. aspek pengadaan berkelanjutan;
 - c. penilaian prioritas kebutuhan;
 - d. barang/jasa pada katalog elektronik;
 - e. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - f. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
- (5) Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
 - b. beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau
 - c. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
- (6) Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai dapat menggunakan:
 - a. data base Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD); dan/atau
 - b. riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-masing unit/satuan kerja Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.

Pasal 9 : Identifikasi kebutuhan Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas :

- a. menentukan kesesuaian Barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing Barang yang diperlukan,
- b. menilai status kelayakan Barang yang ada, apabila akan digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan,
- c. mengetahui riwayat kebutuhan Barang meliputi waktu saat pengiriman Barang dan saat serah terima Barang, agar dapat segera digunakan,

Halaman 53 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



d. pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna Barang),
dan/atau

e. persyaratan lain seperti namun tidak terbatas pada: cara
pengangkutan Barang, penimbunan/penyimpanan,
pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia - Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Melalui Tender/Seleksi

Persiapan Pemilihan Penyedia -3.1 Reviu Dokumen Persiapan
Pengadaan :

- Poin a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)

Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi
teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan
dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk
menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus
didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau
merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal
19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan Kualifikasi-4.1.1 Pelaksanaan Prakuilifikasi

- Poin d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi, angka 7), dijelaskan:

Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,
maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau
kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama
berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha
yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia - 3.4.1 Syarat Kualifikasi
Administrasi / legalitas Penyedia Barang /jasa poin 6) dijelaskan :

Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka

Halaman 54 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) pada Poin D - Persyaratan Laboratorium - angka 2. Laboratorium bergerak (mobile laboratorium) pemeriksa COVID - 19 angka 2) Persyaratan Engineering, pada huruf a *"Mobile laboratorium mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan, yakni :*

- (1) Persyaratan beban
- (2) Persyaratan muatan, dan
- (3) Perijinan";

8. **Surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid nomor 440/ 9786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XI/ 2021 tanggal 23 November 2021 pada Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatangan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mempunyai hak :**

- **mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,**
- meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia,
- **menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi** dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
- mengenakan sanksi kepada penyedia,
- memberikan intruksi,

Halaman 55 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada),
- menyetujui addendum/ perubahan kontrak,
- menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada) dan/ atau menilai kinerja penyedia;
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K), M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran** pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 **bersama-sama dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati** yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menyebabkan kerugian Negara sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025 sebesar Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 56 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K.), M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/ Kep.239 – BKPSDM/ 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat bersama-sama dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/ 2953/ Dinkes tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) pada waktu-waktu di bulan April tahun 2021 sampai dengan pada waktu-waktu di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat di Jalan Mekar Sari Ngamprah Km. 2 Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/ KMA/ SK/ XII/ 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K.), M.Kes., saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., saksi CHRISTIAN GUNAWAN atau orang lain **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Halaman 57 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



dalam Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya yang bertentangan dengan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,
6. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), dan
7. surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid nomor 440/ 9786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XI/ 2021 tanggal 23 November 2021 pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK),

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025 sebesar **Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nomor : DPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021 tanggal 05 Januari 2021 terdapat anggaran untuk belanja modal berupa alat laboratorium PCR Covid-19 senilai Rp4.512.412.500,00 (empat milyar lima ratus dua belas juta empat ratus dua belas ribu lima

Halaman 58 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



ratus rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2021, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 terdapat perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nomor : DPPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021 menjadi belanja bahan-bahan kimia dan belanja modal peralatan dan mesin BLUD senilai Rp5.716.803.500,00 (lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah), lalu pada tanggal 29 Maret 2021 Bupati Bandung Barat menunjuk terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/ Kep.239 – BKPSDM/ 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan menjadi Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan tugas sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja,
- mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan,
- menetapkan perencanaan pengadaan,
- menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP),
- melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa,
- menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal,
- menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- menetapkan Pejabat Pengadaan,
- menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP),
- menetapkan Penyelenggara Swakelola,
- menetapkan tim teknis,
- menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes,
- menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal, dan
- menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau

- Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

kemudian pada tanggal 15 April 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan :

- saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor 810/ 1515/ Dinkes tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,
- saksi Wiryawan, S.Sos.,M.Kes. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 810/ 2581/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
- saksi Rita Nurcahyani menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 1347/ Dinkes tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
- saksi Juwarningsih, saksi Waris Kariman, S.Km., dan saksi Endang Wahyudi menjadi Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang Jasa (PPHP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 2614/ Teknis/ PPHP/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tim Teknis/ PPHP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,

selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Halaman 60 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berkomunikasi dengan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA, kemudian saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA menawarkan laboratorium *mobile* untuk *covid* untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. dikarenakan teman saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA yaitu saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati (***dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah***) dapat membuat laboratorium *mobile* untuk *covid*, lalu atas tawaran saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA tersebut, maka terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. menyetujuinya, kemudian atas persetujuan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA mengenalkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat membutuhkan laboratorium *mobile* untuk *covid*, selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN berkoordinasi dengan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk mengadakan laboratorium *mobile* untuk *covid* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya pada bulan April 2021 saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menemui saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN di workshop atau bengkel milik saksi CHRISTIAN GUNAWAN di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, lalu pada pertemuan tersebut saksi CHRISTIAN GUNAWAN memperlihatkan caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 yang dibuat PT Multi Artha Sehati kepada saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk menemui saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. untuk mengadakan caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Halaman 61 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Tahun Anggaran 2021, selanjutnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN menemui saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan company profile PT Multi Artha Sehati dan menyerahkan spesifikasi caravan mobile unit laboratorium covid-19 yang dibuat PT Multi Artha Sehati kepada saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya **untuk mengadakan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut tidak ada di dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, maka pada bulan April 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengadakan rapat dengan para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. memerintahkan kepada para Kepala Bidang untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. tersebut, lalu para Kepala Bidang tidak menyetujuinya karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaatnya tidak mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut, tetapi terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. tetap memerintahkan untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juli 2025 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. untuk datang ke gudang di jalan Gedong Lima depan Lotte Grosir di Kabupaten Bandung Barat, lalu saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Nurina Widyastutie, saksi Risya Imaniah Kamilah, dan saksi Fildza Sabila Qisthina selaku Pranata Labkes pada Laboratorium Kesehatan**

Halaman 62 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., saksi Nurina Widyastutie, saksi Risya Imaniah Kamilah, dan saksi Fildza Sabila Qisthina melihat Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang telah dibuat oleh PT Multi Artha Sehati yang akan diadakan pengadaannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sudah ada, kemudian sebagaimana perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, maka selanjutnya saksi Nurina Widyastutie selaku Pranata Labkes pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat memasukkan list harga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat dan berasal dari PT. Multi Arta Sehati yang nantinya PT. Multi Arta Sehati akan menjadi pelaksana pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Pagu anggaran dan dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Partial pada bulan Juli 2021 sehingga pada tanggal 28 Juli 2021 anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 masuk ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.000/ 001/ 2021 belanja modal alat laboratorium umum – belanja caravan mobile unit laboratorium covid-19 senilai Rp6.074.739.000,00, sedangkan terhadap dimasukkannya anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah tidak disetujui para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaat tidak pernah mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu perubahan anggaran dalam kegiatan pengadaan di pemerintah

Halaman 63 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



daerah harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan, proses ini harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan d) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Prosedur detail bervariasi tergantung pada kebijakan internal setiap pemerintah daerah. Secara garis besar langkah-langkah perlu dilakukan:

- a. Identifikasi Kebutuhan Perubahan Anggaran. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti perubahan prioritas program, penyesuaian harga, atau perubahan kebijakan;
- b. Penyusunan Dokumen Usulan Perubahan. Susun dokumen usulan perubahan anggaran yang mencakup: Alasan perubahan, Rincian perubahan anggaran yang diusulkan, Dampak perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek yang sedang berjalan, dan Dokumen pendukung lainnya;
- c. Persetujuan Internal. Usulan perubahan anggaran harus disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam pemerintah daerah, seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
- d. Penyampaian ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah mendapatkan persetujuan internal, usulan perubahan anggaran disampaikan ke TAPD. TAPD akan menilai dan mengkaji usulan tersebut apakah sesuai dengan kebijakan dan prioritas daerah;

Selanjutnya berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur Pelaksanaan Perubahan Anggaran, kemudian apabila terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan. Termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Selanjutnya setelah anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 masuk ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut, lalu

Halaman 64 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung dengan pelaksananya adalah saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati, tetapi terhadap perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menolakny, kemudian sehingga pada tanggal 06 Agustus 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengganti saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen *(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/ 2953/ Dinkes tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah memiliki tugas :

- menyusun perencanaan pengadaan,
- menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK),
- menetapkan rancangan kontrak,
- menetapkan HPS,
- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia,
- mengusulkan perubahan jadwal kegiatan,
- menetapkan tim pendukung,
- menetapkan tim atau tenaga ahli,
- melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,-
- menetapkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa,

Halaman 65 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- mengendalikan kontrak,
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA,
- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan,
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
- menilai kinerja penyedia,

selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. menghubungi saksi CHRISTIAN GUNAWAN, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. telah mengganti saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. adalah pengganti dari saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen,** selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar selanjutnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN berkomunikasi dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen baru supaya **Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19** di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 **dilaksanakan oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati**, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memberikan nomor telepon saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, kemudian pada waktu di bulan Agustus 2021 saksi CHRISTIAN GUNAWAN menghubungi saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN bertemu dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., selanjutnya **saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan company profile dari PT Multi Artha Sehati, spesifikasi Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat oleh PT Multi Artha Sehati dan harga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat oleh PT Multi Artha Sehati, serta legalitas PT Multi Artha Sehati kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen supaya Pengadaan Caravan**

Halaman 66 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 **dilaksanakan oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati**, kemudian pada waktu di bulan September 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. memanggil saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. ke kantor terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, lalu di kantor tersebut sudah ada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, kemudian **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. memerintahkan kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung**, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan kembali profil PT Multi Artha Sehati kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, lalu **menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung**, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengatakan kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. bahwa **saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. membutuhkan revidu supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dapat menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung**, sehingga pada tanggal 08 September 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. bersurat dengan nomor: 440/7387/Dinkes/2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Revidu Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan dan pada tanggal 11 Oktober 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. bersurat dengan nomor

Halaman 67 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



440/7760/Dinkes/2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan, selanjutnya untuk memenuhi reviu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 meminta kepada saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19, selanjutnya atas permintaan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyusun kajian yang diminta saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut tertanggal September 2021, tetapi pada kajian tersebut saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tidak ada mengusulkan secara khusus mengenai bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penanggulangan Covid-19 adalah berupa mobil caravan, lalu saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyerahkan kajian tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu berdasarkan kajian dari saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021, yang mana pada masing-masing kajian yang disusun oleh saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. dan kajian yang disusun oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut diantaranya pada angka 5 mengenai laboratorium bergerak (*mobile lab*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan PCR Covid – 19 disyaratkan di angka 2 Persyaratan Engineering pada huruf a, yaitu mobile laboratorium mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yakni angka 3 Perijinan.

Halaman 68 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021 yang disusun saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk reviu Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19, kemudian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat meminta saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk membahas mengenai Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. perihal permintaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut, selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan membawa serta saksi CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan Direktur PT Multi Artha Sehati untuk mengaku seolah-olah saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah selaku konsultan untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selanjutnya atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. yaitu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. harus mengajak saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk harus bertindak seolah-olah selaku konsultan

Halaman 69 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan ajakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyetujuinya, sedangkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui sendiri bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN datang ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN datang dengan membawa harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN tersebut untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN bertindak seolah-olah selaku konsultan pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi

Halaman 70 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Jawa Barat tersebut dengan tujuan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu mendapatkan informasi Harga Perkiraan Sendiri dari pelaku usaha merupakan mekanisme yang dapat ditempuh, namun jika Harga Perkiraan Sendiri tersebut dibuatkan/ disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut atau yang akan mengikuti proses tender, maka hal ini perlu dicermati dengan lebih dalam lagi, apakah terjadi hal-hal yang bersifat persekongkolan, pelanggaran prinsip dan etika pengadaan, seperti pengaturan spesifikasi yang diskriminatif, rekayasa negatif, dan hal-hal lain nya yang mengganggu nilai-nilai kompetisi sehat dalam sebuah proses pemilihan penyedia, jika hal tersebut terjadi, maka menyusun suatu Harga Perkiraan Sendiri mengacu kepada RAB dan Harga Pasar yang dibuatkan / disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan;

- Selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. membaca company profile PT Multi Artha Sehati, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. melihat kualifikasi PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan yang tidak sesuai untuk menjadi pelaksana atau penyedia Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. melaporkan kualifikasi PT Multi Artha Sehati yang merupakan perusahaan kontruksi bangunan tersebut kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., kemudian atas laporan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. agar saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM.

Halaman 71 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. agar mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri yang harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya PT Multi Artha Sehati memenuhi persyaratan kualifikasi dan menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selanjutnya menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 3 November 2021, kemudian pada Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 3 November 2021 tersebut yaitu pada huruf G Kualifikasi Khusus, yaitu di huruf d saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan kualifikasi khusus untuk penyedia agar dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19, yaitu KBLI : 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri) sebagaimana KBLI yang dimiliki oleh PT Multi Artha Sehati supaya PT Multi Artha Sehati memenuhi persyaratan kualifikasi dan menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selain itu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat

Halaman 72 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Pembuat Komitmen menetapkan pada **Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19** tertanggal 03 November 2021 tersebut, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- pada **huruf D Lingkup Pekerjaan**, yaitu diantaranya **melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor,**
- pada **huruf E Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan** pada **angka 2 Penanggung Jawab Kegiatan**, yaitu **pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,**
- pada **huruf E Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan** pada **angka 3 Penerima Manfaat**, yaitu **penerima manfaat** dari kegiatan pengadaan belanja modal caravan mobile unit lab PCR covid – 19 adalah **UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,**
- pada **huruf F Jadwal Kegiatan** pada **angka 4 Spesifikasi** di **angka 4.1. Spesifikasi Barang** pada **huruf A Spesifikasi Caravan Mobile Lab PCR Covid – 19**, yaitu :
 - desain harus sesuai dengan Persyaratan Laboratorium BSL – 2 Pemeriksa Covid – 19 (SARSCov – 2) yang termuat dalam lampiran surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 234/ 2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Uji Real Time – Polymerase Chain Reaction (RT – PCR) sarscov-2 bagi Laboratorium di Lingkungan Rumah Sakit dan Laboratorium lain yang melakukan Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (covid-19),
 - mobile Lab BSL – 2 dibangun dengan **membuat sasis berukuran 16 feet dan terdapat 4 roda dengan ukuran roda ring 14 dan dilengkapi rem cakram, untuk sistem pengereman terhubung dengan mobil pengangkut atau penderek mobil lab caravan, begitu juga dengan kelistrikan mobil lab caravan seperti lampu rem, lampu darurat, lampu sein itu terhubung langsung ke mobil penderek.** Kelistrikan ruangan M – Lab caravan bisa menggunakan PLN dan genset dan dilengkapi dengan UPS. Dinding dan plafon menggunakan bahan sandwich panel EPS anti bacterial,
- pada **huruf F Jadwal Kegiatan** pada **angka 4 Spesifikasi** di **angka 4.2. Syarat Khusus Penyedia**, yaitu diantaranya **memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan,**

Halaman 73 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. bertemu dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menyerahkan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, yaitu Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang telah ditetapkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN melihat pada Kerangka Acuan Kerja tersebut, yaitu adanya persyaratan penyedia atau pelaksana untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak dapat melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyampaikan hal tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati untuk tetap ikut dalam lelang untuk menjadi penyedia atau pelaksana pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN melampirkan surat dukungan dari CV Halim Oto Mandiri – Body Repair dan Oven Painting untuk memenuhi persyaratan melampirkan dan memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui bahwa CV Halim Oto Mandiri – Body Repair dan Oven Painting adalah bukan perusahaan karoseri kendaraan bermotor, kemudian menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. agar mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia

Halaman 74 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri yang harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut, kemudian dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagaimana perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. agar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri adalah harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut;

- Selanjutnya lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan, kemudian Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr.

Halaman 75 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARI DARMAYANTO memasukan kualifikasi usaha PT. Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri tersebut ke LPSE lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar **Rp5.031.292.329,80**, dan metode tender yaitu pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur, yaitu :

- Pengumuman Paskakualifikasi tanggal 5 November 2021 pukul 08.00 WIB – 10 November 2021 pukul 23.59 WIB,
- Download dokumen pemilihan tanggal 5 November 2021 pukul 08.10 WIB – 11 November 2021 pukul 23.59 WIB,
- Pemberian penjelasan tanggal 8 November 2021 pukul 10.00 WIB – 8 November 2021 11.00 WIB,
- Upload Dokumen Penawaran tanggal 5 November 2021 pukul 08.30 WIB – 11 November 2021 pukul 23.59 WIB,
- Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 11 November 2021 pukul 12.00 WIB – 12 November 2021 pukul 23.59 WIB,
- Evaluasi Administrasi Kualifikasi Teknis dan Harga tanggal 12 November 2021 pukul 13.00 WIB – 17 November 2021 15.59 WIB,
- Pembuktian Kualifikasi tanggal 17 November 2021 pukul 08.00 – 17.00 WIB,
- Penetapan Pemenang 17 November 2021 pukul 17.10 WIB – 18 November 2021 pukul 13.59 WIB,
- Pengumuman Pemenang tanggal 18 November 2021 pukul 14.00 WIB – 21.28 WIB,

selanjutnya dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat 14 (empat belas) peserta yang mendaftar dan 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran, yaitu;

- Peserta yang mendaftar sebanyak 14 (empat belas) peserta :
 - **PT. Multi Artha Sehati**
 - PT. RAJAWALI NUSINDO
 - PT. SARILING ANEKA ENERGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PANCA PUTRA AUTOPRADO
- DELIMA MANDIRI
- PT. BUHA RIAMA
- SATU JUARA
- PT. KHUSNA MULTHIWIGUNA MANDIRI
- PT. KARYA ZIRANG UTAMA
- PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO
- PT. MEDIATAMA TEGUH PERTIWI
- PESONA MITRATAMA ELEKTRINDO
- PT. INDOSENTOSA TRADA
- CV. DUA DUA JUNI

- Peserta yang melakukan penawaran sebanyak 1 (satu) peserta :

- **PT Multi Artha Sehati dengan nilai penawaran Rp4.419.909.780,00,**

kemudian pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati untuk bertemu dengan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati meminta bantuan kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, selanjutnya atas perintah saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, maka saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati bertemu dengan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati meminta bantuan kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat supaya PT Multi Artha Sehati dimenangkan dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang,

Halaman 77 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



selanjutnya saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku kepala Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati bahwa saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku kepala Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat akan memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, lalu menindaklanjuti untuk memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dalam lelang tersebut, maka saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat mengenalkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN kepada saksi ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut, kemudian pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung yaitu pada bulan Nopember 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengajak saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ke suatu lokasi di daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat, lalu setibanya di lokasi tersebut terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. bertemu dengan saksi ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat serta saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati serta sdr. Baskoro, lalu pada pertemuan tersebut bertujuan untuk memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati sebagai

Halaman 78 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



pemenang lelang pada lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelangnya, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu terkait pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender dimungkinkan saja terjadi jika memang bagian dari proses analisis pasar dalam perencanaan dan persiapan pengadaan, namun menjadi tidak diperbolehkan jika pertemuan tersebut bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari tender/seleksi, jika pertemuan memuat hal-hal yang negatif tersebut, maka menjadi tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal yang mengatur Prinsip, Etika, dan Tata Cara Pengadaan di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, kemudian berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pengarahannya kepada penyedia tertentu untuk proses pengadaan yang seharusnya dilakukan secara kompetitif merupakan hal yang tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, sehingga kemudian Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 menetapkan PT Multi Artha Sehati dengan Direktur saksi CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan perusahaan kontruksi bangunan dengan KBLI : 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri) yang tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan berita acara penetapan pemenang tender nomor 027/ 104/ BAPPT/ Dinkes/ Bag.Peng/ 2021 tanggal 17 November 2021, sedangkan sebagaimana Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjadi penyedia atau pelaksana

Halaman 79 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 diantaranya sebagai berikut :

- yang pada **huruf D Lingkup Pekerjaan**, yaitu diantaranya melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor,
- yang pada **huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.2. Syarat Khusus Penyedia**, yaitu diantaranya memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan,

kemudian **saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk PT Multi Artha Sehati sebagai penyedia pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) nomor 011/ SPPBJ/ caravanmlabcovid/ DID/ XII/ Dinkes tanggal 23 November 2021, sedangkan **saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan **saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen sendiri, lalu **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes.** selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan **saksi CHRISTIAN GUNAWAN** selaku **Direktur PT Multi Artha Sehati** menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid nomor 440/ 9786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XII/ 2021 tanggal 23 November 2021 dengan nilai dengan pajak sebesar Rp4.414.409.000,00 (empat milyar empat ratus empat belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, yang mana **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes.** selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana syarat-syarat



umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1 mempunyai hak :

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,
- meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia,
- menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
- mengenakan sanksi kepada penyedia,
- memberikan intruksi,
- mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada),
- menyetujui addendum/ perubahan kontrak,
- menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada) dan/ atau
- menilai kinerja penyedia;

kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati selaku penyedia sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 43 mempunyai tanggungjawab/ kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan barang;

- Selanjutnya setelah lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan, PT Multi Artha Sehati telah dinyatakan sebagai pemenang pada lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 17 November 2021, dan PT Multi Artha Sehati telah ditunjuk sebagai penyedia pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 November 2021, serta terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat

Halaman 81 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid pada tanggal 23 November 2021, lalu pada tanggal 29 November 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat nomor LR-1007/ PW10/ 3.1/ 2021 perihal laporan hasil reviu dokumen KAK dan HPS atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yang menyatakan pada pokoknya atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat agar :

- 1) Melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab,
- 2) Melakukan pengadaan melalui metode pelelangan sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa karena pengadaan caravan mobile unit lab PCR Covid-19 merupakan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang relevan dengan penanganan covid-19, namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya,
- 3) Melakukan koreksi atas HPS (termasuk pajak) sebesar Rp984.299.669,87 dari nilai HPS awal sebesar Rp6.015.592.000,00 menjadi sebesar **Rp5.031.292.330,13**,

sehingga laporan hasil reviu dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 November 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut, khususnya :

- 1) Melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab dan
- 2) Melakukan koreksi atas HPS (termasuk pajak) sebesar Rp984.299.669,87 dari nilai HPS awal sebesar Rp6.015.592.000,00 menjadi sebesar **Rp5.031.292.330,13**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan, sedangkan laporan hasil revidi dokumen KAK dan HPS tersebut adalah pernah dimohonkan oleh terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagaimana surat nomor: 440/7387/Dinkes/2021 tanggal 8 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan perihal Permohonan Revidi Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan dan sebagaimana surat nomor 440/7760/Dinkes/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu apabila terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik yang dalam hal ini melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan. Termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terlebih lagi pada saat pembahasan penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, yaitu atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengajak saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar bertindak seolah-olah selaku konsultan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19

Halaman 83 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K), M.Kes. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani surat pernyataan kelengkapan dokumen sehubungan dengan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02.26/ 03.0/ 00509/ LSI/ 1.02.0.00.0.00.01/ M/ 10/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak Rp4.414.409.000,00 dari pekerjaan belanja modal alat laboratorium umum – caravan mobile unit lab covid (DID) pada subkeg operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya berdasarkan surat perjanjian no. 440/ 5786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XI/ 2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K), M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran, sehingga berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 02.26/ 04.0/ 04561/ LSI/ 1.02.0.00.0.00.01/ M/ 10/ 202 tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak Rp4.414.409.000,00 (termasuk pajak Rp461.506.395) untuk belanja modal alat laboratorium umum – caravan mobile unit lab PCR covid – 19 kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direktur saksi CHRISTIAN GUNAWAN ke BJB Cabang Padalarang rekening nomor 0122037851001, sedangkan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian berdasarkan pendapat ahli Rifky Waluyajati Rachman, M.Si. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Biologi Molukuler pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan pendapat ahli dr. Cut Nur Chintia Alamanda, Sp.PK., M.Kes. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi pada Laboratorium Kesehatan Provinsi



Jawa Barat terhadap caravan mobile unit lab PCR Covid-19 yang diadakan oleh PT Multi Artha Sehati, yaitu :

- **masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri dan**
- **secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan Mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku,**

terdapat **resiko** yang memungkinkan terjadi jika Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tetap difungsikan yaitu:

- **berbahaya bagi keselamatan petugas Lab dan**
- **hasil pengujian Labiratorium yang tidak akurat,**

dan berdasarkan **pendapat Ahli Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat,** yaitu **PT. Multi Artha Sehati tidak pernah mengajukan ijin terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat,** sedangkan **PT. Multi Artha Sehati adalah bukan pihak Karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan** berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 48 s/d Pasal 50, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 6 s/d Pasal 113, Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 tahun 2020 tentang pengujian tipe kendaraan Bermotor Pasal 43 dan Pasal 48, **sehingga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang diadakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak layak beroperasi di jalan raya** karena **tidak memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan,** sedangkan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) harus diajukan oleh Karoseri dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) harus diajukan oleh Karoseri, setelah itu dilakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah domisili dengan hasil bukti lulus uji (KIR), kemudian setelah menempuh ijin tersebut barulah dapat dioperasikan di jalan, sedangkan PT. Multi Artha Sehati adalah bukan perusahaan karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan dan pada saat **PT. Multi Artha Sehati melaksanakan pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak pernah didukung oleh perusahaan karoseri** sehingga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut tidak akan pernah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan, dan hasil bukti lulus uji (KIR) untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut dapat dioperasikan di jalan,

Halaman 85 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



sedangkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya untuk dapat melaksanakan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- yang pada huruf D Lingkup Pekerjaan, yaitu diantaranya melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor,
- yang pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.2. Syarat Khusus Penyedia, yaitu diantaranya memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan,

dan berdasarkan pendapat ahli Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat yaitu pada Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak ada rangka landasan yang terhubung dari belakang sampai kedepan untuk menopang mobil yang dapat menahan beban getaran atau guncangan, tidak ada sistem pengereman pada roda yang menghubungkan antara caravan mobile dengan kendaraan penariknya hanya ada rem parkir pada caravan mobile yang berfungsi untuk menghentikan caravan mobile pada saat parkir, dan terdapat sistem kelistrikan pada caravan mobile tetapi belum diketahui berfungsi atau tidak dikarenakan tidak terhubung dengan kendaraan penariknya, sedangkan sebagaimana Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.1. Spesifikasi Barang pada huruf A Spesifikasi Caravan Mobile Lab PCR Covid – 19 yaitu mobile Lab BSL – 2 dibangun dengan membuat sasis berukuran 16 feet dan terdapat 4 roda dengan ukuran roda ring 14 dan dilengkapi rem cakram, untuk sistem pengereman terhubung dengan mobil pengangkut atau penderek mobil lab caravan, begitu juga dengan kelistrikan mobil lab caravan seperti lampu rem, lampu darurat, lampu sein itu terhubung langsung ke mobil penderek sehingga perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes.

Halaman 86 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang melakukan pembayaran 100% kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direktornya saksi CHRISTIAN GUNAWAN, sedangkan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian sehingga perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1 yang menetapkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran mempunyai hak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hal ini menegaskan bahwa dapat diterimanya hasil pekerjaan ketika barang tersebut sudah memenuhi semua yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jika belum memenuhi maka tidak dapat diterima. Lebih lanjut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa dikaitkan dengan ketentuan berkontrak, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak atau pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sesuai jenis kontrak, sehingga Pembayaran pun dapat dilakukan sesuai dengan capaian yang diatur di dalam kontrak, jika tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan pembayaran;

- Selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati diminta uang oleh saksi

Halaman 87 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA secara tunai yang dipergunakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati juga memberikan uang kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai yang dipergunakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati juga memberikan uang kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen beberapa kali dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai yang dipergunakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pemberian uang oleh pihak penyedia kepada Pelaku Pengadaan atau pihak terkait merupakan hal yang tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip dan Pasal 7 yang

Halaman 88 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



mengatur Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya;

- Perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 6: Pengadaan barang jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien.
 - b. Efektif.
 - c. Transparan
 - d. Terbuka
 - e. Bersaing.
 - f. Adil dan
 - g. Akuntabel

Pasal 7 ayat (1) : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa,
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat,

Halaman 89 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa,
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan barang/Jasa,
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi,
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 27 :
- (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia,
 - b. berorientasi kepada keluaran, dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak;
 - (4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani,
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 :
 - (1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - (2) Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan;
 - (3) Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - (4) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa,
 - b. aspek pengadaan berkelanjutan,
 - c. penilaian prioritas kebutuhan,
 - d. barang/jasa pada katalog elektronik,
 - e. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau
 - f. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai;
 - (5) Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi,
 - b. beban tugas serta tanggung jawabnya, dan/atau
 - c. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai;
 - (6) Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai dapat menggunakan:
 - a. data base Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) dan/atau
 - b. riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-masing unit/satuan kerja Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah;

Halaman 91 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Pasal 9 : Identifikasi kebutuhan Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

- a. menentukan kesesuaian Barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing Barang yang diperlukan,
 - b. menilai status kelayakan Barang yang ada, apabila akan digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan,
 - c. mengetahui riwayat kebutuhan Barang meliputi waktu saat pengiriman Barang dan saat serah terima Barang, agar dapat segera digunakan,
 - d. pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna Barang), dan/atau
 - e. persyaratan lain seperti namun tidak terbatas pada: cara pengangkutan Barang, penimbunan/penyimpanan, pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia - Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi
- Persiapan Pemilihan Penyedia -3.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan :
- Poin a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan)
- Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pelaksanaan Kualifikasi-4.1.1 Pelaksanaan Prakualifikasi
- Poin d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi, angka 7), dijelaskan:
- Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau

Halaman 92 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia - 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administras / legalitas Penyedia Barang /jasa poin 6) dijelaskan :

Data kualifikasi yang disikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) pada Poin D - Persyaratan Laboratorium - angka 2. Laboratorium bergerak (mobile laboratorium) pemeriksa COVID - 19 angka 2) Persyaratan Engineering, pada huruf a *"Mobile laboratorium mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan, yakni :*

- (1) Persyaratan beban
- (2) Persyaratan muatan, dan
- (3) Perijinan;

8. **Surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid nomor 440/ 9786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XI/ 2021 tanggal 23 November 2021 pada Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat**

Halaman 93 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mempunyai hak :

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,
- meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia,
- menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
- mengenakan sanksi kepada penyedia,
- memberikan intruksi,
- mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada),
- menyetujui addendum/ perubahan kontrak,
- menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada) dan/ atau menilai kinerja penyedia;

Perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dilakukan **terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran** pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 **bersama-sama dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur Utama PT Multi Artha Sehati** yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menyebabkan kerugian Negara sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025 sebesar Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN INDRAKUSUMA, AMKL., ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan untuk menjadi PPK pekerjaan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kabupaten Bandung Barat, Pembangunan Puskesmas Gunung Halu dan Puskesmas Sindang Kerta Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 secara lisan melalui pak Dian selaku Kasi Promosi Kesehatan;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, adalah sebagai berikut :
 - o Penyusunan Perencanaan pengadaan
 - o Menetapkan KAK
 - o Menetapkan HPS
 - o Menerbitkan SPPBJ
 - o Melaksanakan kontrak
 - o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan ke Pengguna Anggaran

Halaman 95 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- Menyerahkan Hasil Pekerjaan ke Pengguna Anggaran
- Bahwa saksi tidak menyusun perencanaan pengadaan maupun tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan caravan mobile unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, karena saksi belum menerima perintah baru secara lisan saja;
- Bahwa saksi mendapat perintah secara lisan akhir 2021, bahwa saksi sudah berencana melakukan survey harga, tetapi belum jadi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 saksi diperintahkan via telpon oleh Pengguna Anggaran untuk datang melihat caravan yang akan dilaksanakan, setelah itu tidak ada lagi yang dilakukan saksi, lalu pada akhir bulan Juli 2021 oleh Pengguna Anggaran untuk memilih antara menjadi PPK atau Kasubag Perencanaan, kemudian karena saksi memilih untuk Kasubag Perencanaan maka Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan tersebut diganti menjadi drg.Ridwan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 saksi diperintahkan via telpon oleh Pengguna Anggaran untuk datang ke Gudang di Jalan Gedong lima depan lotte grosir, setelah saksi sampai di tempat sudah ada bu Nunu dari Labkesda bersama tiga orang dari Labkesda lainnya, bahwa pada saat itu saksi melihat telah ada caravan yang siap pakai. Pengguna Anggaran menyatakan pada saksi agar cepat dilaksanakan pengadaannya, dan beliau meminta untuk dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung, tetapi saksi bersi keras untuk melakukan tender, jika memang dibutuhkan cepat paling bisanya dilakukan tender cepat, dan saksi bertanya kepada bu Nunu, "Kok barangnya sudah ada" dan dijawab bu Nunu "tida tau" dan bu Nunu bilang jika perlu adanya pelatihan terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Bupati Kabupaten Bandung Barat tanggal 12 Juli 2021, Adapun tugas dan fungsi saksi selaku Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :
 - Melaksanakan penyusunan program kerja
 - Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - Melaksanakan perencanaan dan pelaporan

Halaman 96 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan koordinasi penyusunan restra, renja, RKT, RKA, DPA, Lakip, LKPJ dan LPPD.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kegiatan pengadaan caravan mobile unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 masuk dalam DPA Parsial dua yang disahkan pada bulan Agustus 2021 pada kode rekening sub kegiatan 1.02.02.2.02.34;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana masuknya pengadaan tersebut masuk ke DPA parsial 2 karena ketika saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kabupaten Bandung Barat sudah proses asistensi DPA sehingga DPA tinggal ditanda tangani oleh TAPD (Tim Anggaran Perangkat Daerah);
- Bahwa mekanisme kegiatan partial 2 merupakan perubahan yang mana anggaran anggaran yang belum ada pada anggaran murni tetapi diperlukan segera sehingga dilakukan anggaran perubahan anggaran parsial, atau ada anggaran dari propinsi maupun dari pusat masuk ke daerah atau kabupaten sehingga dilakukan proses parsial;
- Bahwa menurut saksi tidak terlalu penting pengadaan caravan mobile unit lab covid-19, karena seharusnya Lab statis terlebih dahulu yang dibangun atau dilaksanakan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada penyidik seluruhnya benar
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan, namun saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi YANI HERYANI. AMD.G., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa adanya KAK dari Labkesda Kab Bandung Barat tanggal 13 Januari 2021 tentang penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Kab Bandung Barat dengan usulan Rencana Kerja dan Anggaran UPT lab dan penunjang medik melalui sumber anggaran APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 12.124.671.951,- kemudian diproses oleh bagian perencanaan Labkesda Kab. Bandung barat untuk di entry didalam SIPD setelah itu bagian perencanaan pada Dinas Kesehatan memeriksa apakah data yang sudah di entry pada SIPD sudah sesuai

Halaman 97 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



dengan PAGU, apabila sudah selesai dilakukan validasi oleh AKUN KEPALA DINAS, setelah divalidasi oleh kepala Dinas dicetak dalam bentuk RKA oleh bagian perencanaan dan disahkan oleh Kepala Dinas. RKA tersebut diasistensi oleh TIM TAPD yang didalam ada SEKDA, BAPELITBANGDA, BKAD, BKPSDM, dan BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. hasil asistensi RKA yang sudah sesuai diinput lagi ke SIPD dan divalidasi oleh AKUN KEPALA DINAS, setelah divalidasi kemudian dicetak dalam bentuk DPA, DPA tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas selanjutnya di asistensikan ke Tim TAPD apabila galihdisetujui ditandatangani oleh Kepala BKAD dan SEKDA . kemudian kegiatan yang ada didalam DPA bisa dilaksanakan. untuk Kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dilaksanakan setelah pergantian kepala Dinas Kesehatan dari drg. HERNAWAN Widjanto M.Kes kepada DR dr EISENHOWER SITANGGANG Sp.OG (K)., M.Kes.

- Bahwa terkait perubahan rincian kegiatan dari BSL 2 ke Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19. Saksi diberitahu oleh Kasubag perencanaan untuk rencana perubahan dan dasar perubahan Saksi tidak tahu karena tidak ikut dalam rapat pembahasan.
- Bahwa terkait perubahan rincian kegiatan dari BSL 2 ke Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 Saksi diberitahu oleh Kasubag perencanaan untuk rencana perubahan dan Saksi sampaikan kepada bagian Perencanaan Laboratorium akan adanya perubahan kegiatan dan bagian perencanaan Laboratorium yang membuat rincian perubahan.
- Bahwa Saksi tidak ada perintah dari kasubag perencanaan akan tetapi Saksi diberitahu oleh kasubag perencanaan bahwa ada perubahan rincian kegiatan.
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini belum pernah membuat atau melihat surat usulan perubahan rincian kegiatan dari BSL 2 ke Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19.
- Bahwa saksi tahu ada perubahan kegiatan BSL 2 ke Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dari kasubag perencanaan (IRVAN) akan ada perubahan kegiatan di parsial 2 dan Saksi membaca di RenJa Parsial 2 ada beberapa kegiatan yang berubah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh merubah rincian kegiatan tanpa adanya usulan.

Halaman 98 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui KAK perubahan BSL 2 ke Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 hanya ada KAK anggaran murni tertanggal 13 Januari 2021.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi dr. NENG SITI DJULAEHA, Sp.PK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa sebagai Dokter Penanggungjawab Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat tupoksi Saksi bertanggungjawab terhadap pranalitik, analitik dan post analitik dilaboratorium. Bahwa tugas dan fungsi Saksi tidak ada kaitannya dengan anggaran
- Bahwa saksi tau adanya kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021
- Bahwa saksi sebagai Dokter Penanggungjawab Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 dan tidak pernah dimintai konsultasi terkait adanya kegiatan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 awalnya pada bulan Juni 2021 Saksi dihubungi Kepala Dinas Kesehatan diminta untuk mengikuti pelatihan di Lab PCR Caravan. Tapi karena Saksi sedang sakit sehingga Saksi tidak bisa ikut, sedangkan ikut pelatihan tersebut adalah Bu Nunu dan teman teman analis lain di Labkesda yang dilakukan dilab. Caravan
- Bahwa yang saksi ingat saksi dua kali dihubungi Kepala Dinas Kesehatan yaitu:
 - o Pada bulan April 2021 Saksi di Dinas Kesehatan dimana pada saat itu Kepala Dinas Kesehatan menanyakan anggaran apa yang bisa dipotong untuk dialokasi ke PBI kemudian Saksi dan dr. Dini yang dapat dipotong hanya Reagen dari anggaran keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

Halaman 99 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- Pada bulan Juni disuruh untuk pelatihan PCR
- Bahwa yang dimintai keterangan oleh Kepala Dinas karena Saksi sebagai Dokter Penanggungjawab Patologi Klinik
- Bahwa saksi tidak dimintai pendapat terkait Kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat tahun 2021 tersebut
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada rencana anggaran awal tidak ada yang ada hanya Lab PCR di Labkesda yang usulannya berasal dari Labkesda
- Tidak ada kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 yang usulannya berasal dari Labkesda Kab. Bandung Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan namun saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi NURINA WIDYASTUTIE, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 tersebut, Saksi selaku Pembantu bendahara pengeluaran pembantu dan sebagai operator pada bagian perencanaan kegiatan tersebut
- Bahwa Saksi sebagai dalam hal pembantu bendahara pengeluaran pembantu dan sebagai operator pada bagian perencanaan kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 Saksi ditunjuk oleh Kepala Lab Kes da yaitu dr. Maisara secara lisan tanpa ada Surat Keputusan secara tertulis dalam hal kegiatan tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Lab Kes Da Kab. Bandung Barat
- Bahwa sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas untuk:
- Bahwa saksi menatausahakan nota dinas dan surat surat pertanggungjawaban pembelian dan pembayaran jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai operator pada bagian perencanaan kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 Saksi betugas mengentrykan Rencana Anggaran Biaya dari Rencana Kegiatan Anggaran ke SIPEDE (sistem Informasi Pemerintahan daerah)
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 yang Saksi tahu terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu:
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 yang Saksi tahu terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu:
 1. Pengguna Anggaran : DR. Eisenhower Sitanggang, SP.OG selaku Kepala Dinas
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : drg. Ridwan
 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Bu Rita Nur Cahyani
 4. Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitu : JUWARNINGSIH selaku Ketua Tim Teknis
Waris Karima selaku Anggota Tim Teknis
Endang wahyudi selaku anggota
- Bahwa pelaksanaannya adalah PT. Mulya Artha Sehati dimana direktornya adalah Christian Gunawan
- Bahwa berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran tahun 2021 Lab Kesda Kab. Bandung Barat kegiatan tersebut tidak ada, kemudian pada Rencana Kegiatan Anggaran Parsial tahun 2021 Lab Kesda Kab. Bandung Barat baru diajukan atau diganti yang mana anggaran tersebut bersumber dari dana DID (Dana Insentif Daerah)
- Bahwa sebelumnya pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) murni tahun 2021 pada awal tahun 2021 terdapat kegiatan Pengadaan Lab. BSL (Bio Safety Laboratory) II di Lab Kesda Kabupaten Bandung Barat dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) kemudian pada bulan mei tahun 2021 ada rapat di Dinkes dimana pada saat itu yang hadir adalah dr. Neng Siti, yang mana pada saat itu DR. Eisenhower Sitanggang, SP.OG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat, minta pemotongan anggaran Pengadaan Lab. BSL (Bio Safety Laboratory) II di Lab Kesda Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 5 milyar yang berasal dari anggaran yang

Halaman 101 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya dipergunakan untuk PBI, kemudian pada bulan juni 2021 diketahui jika dana yang berasal dari DID tidak dapat dialihkan ke program yang lain, kemudian dana yang Rp. 5 milyar tersebut dialihkan ke Lab. Covid dalam bentuk mobile yang mana yang Saksi ketahui pada saat itu rencananya kontainer pada saat zoom meeting antara dinkes, vendor alat PCR PT. Gene craft, dan vendor Kontainer yaitu dokter dari RSCK (Rumah sakit cahya kewalayaan), tetapi karena pekerjaannya memerlukan waktu 2 (dua) bulan sehingga dr. Esen Houwer selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat minta untuk mencari pilihan lain, bahwa selanjutnya tanggal 27 Juni 2021 ibu Mia selaku Kabid Sungram meminta referensi Standar satuan harga alat PCR dan reagensinya selanjutnya Saksi memberikan referensi alat dan PCR penawaran harga awal tahun dari PT. Gene craft lalu ibu Mia memberitahu jika harga nya tidak masuk dengan Pagu kemudian tanggal 01 Juli 2021 Ibu Mia mengirimkan list harga barang mobile cavaras yang berasal dari PT. Multi arta dan isiannya yang berasal dari PT. Solarindo, kemudian Saksi memasukkan list yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Pagu anggaran sehingga kemudian ibu mia yang masukan list ke aset lalu ke SIPD selanjutnya ketika sudah masuk Saksi mengambil harga tersebut kedalam Rencana Kegiatan Anggaran Partial pada bulan Juli 2021

- Bahwa terhadap perubahan kegiatan Pengadaan Lab. BSL (Bio Safety Laboratory) II di Lab Kesda Kabupaten Bandung Barat menjadi kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 tersebut Labkesda tidak membuat kajian
- Bahwa ibu Mia Kabid Sungram pernah meminta Lab. Kesda Kab Bandung Barat untuk membuat kajian yang awalnya diminta kajian pemotongan anggaran karena tidak bisa diminta lagi untuk membuat kajian Lab. PCR Mobile, selanjutnya karena tidak tau alasan pemotongan dan pengadaan Caravan bukan berasal dari kebutuhan LabKesda maka Kepala Lab. Kesda Kab. Bandung Barat memberitahu ke ibu mia jika Labkesda tidak akan membuat kajian tersebut
- Bahwa Labkesda Kab. Bandung tidak pernah mengusulkan kegiatan kegiatan Pengadaan Lab. BSL (Bio Safety Laboratory) II di Lab Kesda Kabupaten Bandung Barat menjadi kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun

Halaman 102 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2021 tersebut tetapi berdasarkan permintaan dari Dinas Kesehatan

- Bahwa saksi pernah datang ke gudang di jalan Gedong Lima depan Lotte Grosir di Kabupaten Bandung Barat, lalu ditempat tersebut sudah ada caravan mobile covid 19 yang akan diadakan oleh PT. Mulya Artha Sehati yang sudah berisikan alat PCR satu buah dan ekstraksi satu buah dilakukan demo pemeriksaan virus covid didalam caravan
- Bahwa untuk kontraknya Saksi tidak tahu tetapi penyedia pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 yaitu PT. Mulya Artha Sehati
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan pada saat uji fungsi dan training pada tanggal 20 Desember tetapi yang hadir pada saat itu analis Lab Kesda yaitu Ira, Resya, filsa dan akta dan kepala Lab Kesda dan Kepala TU bersama dokter Ridwan dan dari Vendornya mbak Anita dari Solarindo. Item item barang dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 yaitu:
 - Biosafety cabinet IIA2, 2 feet
 - Auoclave 50 liter
 - PCR Hood Hepa 99,99% 2 Feet
 - Freezer / Ref 60C sd 150 C
 - Freezer -20 C sd 20 C 45 liter
 - Passbox SS304
 - Cabinet ss304
 - Emergency Shower (LOPPING)
 - UPS 8 KVA – 3 Phase
 - Genset 10 KVA – 3Phase
 - Decontamination SS304 Kiltank
 - Wastafel SS304 Auto sensor / Toucless
 - Inculed BMS
 - AHU (Hepa, Inverter)
 - EFU (Hepa, Inverter)
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 masuk ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.000/ 001/ 2021 belanja modal alat laboratorium umum – belanja caravan mobile unit laboratorium covid-19 senilai Rp6.074.739.000,00, sedangkan terhadap dimasukkannya anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke dalam

Halaman 103 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah tidak disetujui para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaat tidak pernah mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi Dr. MAISARA SRIWIDARI RAHAYU HANIF, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi tidak ada keterkaitan dalam kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021, namun pada saat awal tahun 2021 Saksi masih menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sehingga terkait anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak ada dalam DPA yang ada adalah Pembangunan Laboratorium BSL II di Lantai 2 LABKESDA (di Perumahan Cimareme Kabupaten Bandung Barat) untuk pemeriksaan Covid 19 di Labkesda Kabupaten Bandung Barat, sehingga dalam kajian kami pada saat itu adalah pembangunan Laboratorium statis bukan mobile dan pengadaan Laboratorium tersebut untuk dipergunakan atau keperluan LABKESDA Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perubahan dari kajian awal berupa Lab statis Pembangunan Laboratorium BSL II di Lantai 2 LABKESDA menjadi Caravan Mobile Unit Lab Covid-19, karena pada saat itu Saksi sudah dilantik pada tanggal 12 Juli 2021 sebagai direktur RSUD Cikalong Wetan.
- Bahwa Pihak Labkesda membuat kajian Laboratorium statis dikarenakan dalam mata anggaran atau sumber dana DID yang ada di Dinas Kabupaten Bandung Barat pada TA 2021 dalam mata anggarannya adalah Laboratorium Statis dan kami telah melakukan survey terhadap Laboratorium Statis dengan melakukan survey ke Labkesda Provinsi Jawa Barat dan Labkesda Kota Bandung.

Halaman 104 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui secara sekilas terakit DPA awal, dikarenakan DPA tersebut adalah milik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Labkesda Kabupaten Bandung Barat secara organisasi berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dan besaran untuk anggaran DPA awal sepengetahuan Saksi sebesar 9,6 Miliar s/d 10 Miliar, Saksi mengetahui hal tersebut dari Sdri. NURINA WIDIASTUTI yang menceritakan bahwa dan tersebut telah dilakukan pemotongan sebesar 5 miliar untuyk LAB PCR dan Saksi tidak dilibatkan oleh pihak Dinkes namun yang dipanggil oleh Kadinkes adalah Sdri. Dr. Neng Siti
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kadinkes Kabupaten Bandung Barat baik untuk pengadaan Lab Statis atau pun Lab Mobile, namun Saksi mendapat informasi dari Sdri NURIANA WIDIASTUTI bahwa anggaran tersebut di pecah yakni untuk Laboratorium Statis dan Laboratorium Mobile
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait susunan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021, yang Saksi ketahui :
 - Pengguna Anggaran (PA) : Dr. dr. Eisenhower Sitanggang., Sp. OG (K), M.Kes.
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Drg. Ridwan Daomara Silitonga (PPK)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pagu anggaran untuk kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey untuk kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021, namun Saksi mendapatkan informasi bahwa pihak Dinkes mengontak Dr. Siti untuk survey ke lapangan /unit caravan, namun Saksi mendapat photo unit caravan dari WA Group pada tanggal 29 Juni 2021, (foto Saksi lampirkan)

Halaman 105 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak mengetahui terkait mekanisme pelaksanaannya sampai dengan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa unit Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 berada di Parkiran bawah dekat kamar mayat RSUD Cikalongwetan sejak 22 Desember 2021 atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait penitipan unit Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di RSUD Cikalongwetan, dikarenakan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Kadinkes) tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku direktur RSUD Cikalongwetan ataupun pihak RSUD Cikalongwetan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa kondisinya sekilas masih baik dan kami hanya menerima titipan karena seharusnya untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berada di RSUD Cikalongwetan adalah



kewenangan LABKESDA Kabupaten Bandung Barat dan terkait perawatan kendaraan kami tidak tahu menahu

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa sepengetahuan Saksi terakait uji fungsi Saksi tidak mengetahuinya dan terkait sertifikasi pengoperasionalannya Saksi juga tidak mengetahui, dikarenakan harus visitasi dari Kemenkes untuk mengeluarkan ijin operasional dan setahu Saksi sejauh ini caravan mobile covid 19 tersebut belum pernah difungsikan untuk melakukan pemeriksaan PCR terhadap masyarakat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tersebut. Menurut Saksi surat tersebut direkayasa karena pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi masih menjabat selaku Kepala Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi dr. ASRI DINI MUSTARI, Sp.Pk, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat Tahun 2021 adalah berdasarkan surat perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bandung Barat tertanggal 16 Juli 2021 dengan masa tugas selaku PLT terhitung dari 19 Juli sampai dengan 19 Oktober 2021 dan kemudian diperpanjang PLT nya sampai dengan bulan Januari Tahun 2022. Adapun Tugas dan fungsi saksi selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat Tahun 2021 antara lain :
 - a. Memberikan interpretasi pada hasil Laboratorium di Labkesda Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Bertanggung jawab terhadap mutu hasil laboratorium;
 - c. Mengurus kelengkapan persyaratan Surat Ijin Operasional Laboratorium Labkesda;
 - d. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat.
- Bahwa ya saksi mengetahui Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Tahun Anggaran 2021 dari komunikasi PPK kegiatan tersebut (Pak Ridwan), dimana Pak Ridwan ada memberitahu kami akan ada



pengadaan untuk Laboratorium PCR di Kab. Bandung Barat, namun secara teknisnya kami selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat Tahun 2021 tidak mengetahui dan tidak dilibatkan.

- Bahwa terhadap hal tersebut saksi mengetahuinya dari Pak Kadis Kesehatan (Pak Eisenhower), dimana struktur dan pelaksana kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Tahun Anggaran 2021 pada dinas kesehatan Kab. Bandung Barat antara lain :
 - a. Pengguna Anggaran : Dr.dr.Eisenhower Sitanggang Sp.Og.M.Kes
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran : Wiriawan,S.Sos
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen : drg. Ridwan Daomara Silitonga
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Rita Nurcahyani
 - e. PPHP/Tim Yeknis : Juarningsih,Waris Kariman dan Endang Wahyudi,S.Sos.
- Bahwa sekira pada awal bulan oktober 2021, PPK Kegiatan tersebut (Dr.Ridwan) meminta saksi secara lisan untuk dibuatkan kajian tentang Laboratorium bergerak dalam kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Tahun Anggaran 2021 pada dinas kesehatan Kab. Bandung Barat , dimana kajian dimaksud untuk melengkapi dokumen dalam rangka reviu oleh BPKP Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa terhadap permintaan lisan PPK saudara Ridwan, saksi selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat Tahun 2021 ada membuat kajian kebutuhan kegiatan laboratorium bergerak (caravan mobil PCR) dibantu oleh oleh koordinator Lab. PCR (Saudari Akta F) yang kami laksanakan sekira pada awal bulan oktober 2021.
- Bahwa dalam menyusun kajian kebutuhan kegiatan Laboratorium bergerak untuk kebutuhan di Kabupaten Bandung Barat adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/4988/2020 tentang Penetapan Standart Laboratorium Bergerak (Mobile Laboratorium) Biosafety Tingkat 2 untuk pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19).
- Bahwa saksi selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat Tahun 2021 telah membuat kajian tentang kebutuhan Laboratorium bergerak berupa Soft Fle dan kemudian saksi serahkan langsung kepada PPK Kegiatan dimaksud yaitu saudara Ridwan.

Halaman 108 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan kami dalam kajian yang kami lakukan adalah dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19 dan untuk mempercepat di laboratorium jejaring kabupaten, khususnya wilayah kabupaten Bandung Barat, maka UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat mengusulkan sarana dan prasarana sebagai pendukung bagi Laboratorium pemeriksaan Covid 19 agar sesuai dengan Kepmenkes dan anjuran WHO dan berdasarkan hal tersebut, maka kami mengharapkan bantuan keuangan untuk kegiatan peningkatan kualitas layanan dengan mengadakan peralatan alat kesehatan dan alat lainnya. Perlu saksi tegaskan di dalam kesimpulan kajian kami, kami selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat Tahun 2021 tidak ada mengusulkan secara khusus bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penanggulangan Covid-19 adalah berupa Mobil Caravan.
- Bahwa saksi selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat pernah diminta via telp oleh PPK (Pak Ridwan) untuk datang dan menyaksikan uji fungsi terhadap mobil Caravan, dimana kami khusus melakukan uji fungsi untuk alat PCR yang berada di dalam Caravan tersebut, dimana alat PCR nya dapat berfungsi sampai mengeluarkan hasil dari alat PCR.
- Bahwa kami selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat Tahun 2021 serta Kepala Labkesda Kab. Bandung Barat pada saat ini, tidak pernah menerima Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 baik secara fisik maupun berupa surat serah terima mobil caravan untuk difungsikan, dikarenakan menurut informasi yang saksi peroleh pemeriksaan covid-19 di Laboratorium khusus covid-19 baru akan beroperasi setelah menerima surat keputusan dari Kementerian Kesehatan, hingga saat ini khabarnya masih dalam proses pengajuan perizinan.
- Bahwa saksi mengenalnya, dimana kerangka format yang ada di laporan kajian tersebut mengikuti format yang diberikan oleh dr. Ridwan sebagai PPK kegiatan pengadaan Caravan Covid-19 di Kab. Bandung Barat, lalu melakukan kajian sesuai dengan dasar hukum yang ada dan Tupoksi Kami selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat Tahun 2021 dan kemudian hasil kajian tersebut diberikan kepada PPK (dr Ridwan) dalam bentuk Soft File.

Halaman 109 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan setelah Diperlihatkan kepada Saksi surat nomor : 440/ / LABKES// 2022 tanggal 25 Januari 2021 perihal Permohonan Caravan Mobile Laboratorium UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kab. Bandung Barat menjadi Jejaring Laboratorium Pemeriksa Covid-19, yang ditandatangani oleh atas nama dr. ASRI DINI MUSTARI, Sp.PK selaku Plt. Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat dan diberikan cap UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, maka Saksi menerangkan:
 - a. benar nama saksi pada surat tersebut, tetapi tandatangan pada surat tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi,
 - b. sepengetahuan Saksi untuk cap tersebut seperti scan, tetapi betul cap tersebut adalah cap UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,
 - c. Saksi menerangkan untuk nomor surat tersebut tidak diberikan nomor yang lengkap,
 - d. Saksi menerangkan untuk tanggal surat tersebut pada tanggal 25 Januari 2021, yaitu Saksi masih menjabat sebagai dokter di Laboratorium di RSUD Cicalong Wetan,
 - e. Saksi menjadi Plt. Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat sejak 19 Juli 2021 s/d 19 Oktober 2021.
- Bahwa selama Saksi menjadi PLT. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sejak 19 Juli 2021 s/d 19 Oktober 2021, yaitu Saksi tidak pernah pernah bersurat atau mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk Permohonan Caravan Mobile Laboratorium UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kab. Bandung Barat menjadi Jejaring Laboratorium Pemeriksa Covid-19.
- Bahwa benar Notulensi Pertemuan Koordinasi Caravan Mobile PCR-SARS CoV-2 pada Rabu, 24 Agustus 2022 yang terdapat 12 (dua belas) orang yang menghadiri pertemuan dan bertanda tangan, termasuk Saksi tersebut.
- Bahwa pada pokoknya menerangkan tentang koordinasi untuk membahas ijin operasional dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi caravan mobile tersebut. Pembahasan tersebut dilakukan agar caravan mobile tersebut

Halaman 110 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



diuruskan perijinan dan persyaratannya. Pembahasan tersebut bukan mengenai usulan awal mengenai kebutuhan caravan mobile.

- Bahwa saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyusun kajian yang diminta saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut tertanggal September 2021, *tetapi* pada kajian tersebut saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tidak ada mengusulkan secara khusus mengenai bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penanggulangan Covid-19 adalah berupa mobil caravan, lalu saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyerahkan kajian tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu berdasarkan kajian dari saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021, yang mana pada masing-masing kajian yang disusun oleh saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. dan kajian yang disusun oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut diantaranya pada angka 5 mengenai laboratorium bergerak (*mobile lab*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan PCR Covid – 19 disyaratkan di angka 2 Persyaratan Engineering pada huruf a, yaitu *mobile laboratorium* mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yakni angka 3 Perijinan.
- Bahwa sepengetahuan saksi caravan mobile covid 19 tersebut belum difungsikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Masyarakat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan, namun saksi tetap pada keterangannya.

7. Saksi KUSMIA RATNAWATI, SKM. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Kasubbag Penyusunan Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep467-BKPSDM/2017 tanggal 28

Halaman 111 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Juli 2017, dan kemudian sekira awal tahun 2021 nomenklatur jabatan saksi berubah menjadi Kasubbag Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat. Adapun Tugas dan fungsi saksi selaku Kasubbag Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kab. Bandung antara lain :

- Bahwa Menyusun program-program kegiatan yang diusulkan oleh bidang-bidang atau unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan (RSUD) untuk 5 (lima) tahun dalam bentuk Renstra (Rencana Strategis) yang diturunkan setiap tahun menjadi Renja (Rencana Kerja) yang kemudian menjadi RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan seterusnya menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) memberikan interpretasi pada hasil Laboratorium di Labkesda Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dan regulasi :
 - pertama harus ada ada KAK (Kerangka Acuan Kerja) dari Labkesda Kab Bandung Barat ke Dinas Kesehatan melalui Kasubbag Program/Kasubbag Perencanaan,
 - kemudian setelah di setuju oleh Kepala Dinas dituangkan ke dalam Renja Tahunan yang disesuaikan pagunya dengan Renstra.
 - kemudian diproses oleh bagian perencanaan ke tim TAPD yang didalamnya ada SEKDA, BAPELITBANGDA, BKAD, BKPSDM, dan BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.
 - Apabila sudah disetujui oleh Tim TAPD terhadap usulan programnya dituangkan menjadi RKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan cara untuk di entry didalam SIPD oleh bagian perencanaan Labkesda,
 - setelah di entrikan kemudian di validasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,
 - apabila sudah disetujui oleh Kepala Dinas kemudian dicetak dalam bentuk RKA, dan
 - setelah RKA dicetak lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas
 - yang kemudian dikirim kembali ke Tim TAPD TIM TAPD yang didalam ada SEKDA, BAPELITBANGDA, BKAD, BKPSDM, dan BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. Dan
 - setelah ditandatangani oleh Tim TAPD lalu di entri ulang untuk menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh Labkesda. Kemudian di validasi oleh Kepala Dinas Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila sudah sesuai dicetak menjadi DPA yang kemudian di tandatangani oleh Kepala Dinas dan
- selanjutnya di asistensikan ke TAPD untuk disetujui dan ditandatangani oleh TAPD. kemudian kegiatan yang ada didalam DPA bisa dilaksanakan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan setelah pergantian kepala Dinas kesehatan pada bulan April 2021, setiap hari diadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural pada Dinas Kesehatan, didalam rapat tersebut dibahas tentang perubahan rincian kegiatan, rapat tersebut dilakukan setiap pagi dan sore, dan didalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara Kepala Dinas dengan para kabid yang tidak akan adanya perubahan kegiatan dari BSL 2 ke Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19, dikarenakan ketidak praktisan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19, lebih bagus tidak ada perubahan kegiatan karena penguatan Labkesda lebih dibutuhkan. akan tetapi Kepala Dinas tetap memaksakan perubahan menjadi Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19.
- Bahwa terkait perubahan kegiatan BSL 2 menjadi Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19, sekira bulan Juni 2021 saksi menyampaikan kepala Dinas Kesehatan untuk membuat usulan perubahan kegiatan kepada TAPD apabila perubahan tersebut sudah pasti dilakukan, lalu terhadap hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan sampai saksi pindah tugas di bulan juli 2021.
- Bahwa iya ada, saksi mendapat perintah dari kepala dinas secara lisan didepan forum rapat yang dihadiri para Kepala Bidang yang mengatakan " bu mia, rubah kegiatan BSL 2 menjadi Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19, dan terhadap hal tersebut saksi sampaikan kalau mau dilakukan perubahan harus ada surat usulan perubahan Kepala Dinas dengan dasarnya antara lain harus ada KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang didalamnya ada referensi harga, manfaatnya dan estimasi pelaksanaan kegiatannya.
- Bahwa saksi pernah memerintahkan staf bagian perencanaan untuk membuat usulan perubahan kegiatan apabila syarat dalam rangka perubahan telah dipenuhi oleh Kepala Dinas Kesehatan, akan tetapi sampai dengan saksi mutasi surat usulan tersebut tidak pernah dibuat.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh merubah rincian kegiatan tanpa adanya usulan.

Halaman 113 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya anggaran untuk kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021 adalah terbagi dalam belanja bahan-bahan Kimia dengan kode rekening sub kegiatan 5.1.02.01.01.0002 dengan anggaran Rp. 4.581.154.000,- dan belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD dengan kode rekening sub kegiatan 5.2.02.99.99.9999 dengan anggaran Rp. 5.716.803.500,- yang masuk dalam DPA Parsial satu yang disahkan pada bulan Maret 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi menjabat selaku Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat tidak pernah menerima surat usulan permohonan perubahan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kab. Bandung Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal surat tersebut dan sepengetahuan saksi pada saat tanggal surat tersebut yaitu tanggal 25 Januari 2021, PLT Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kab. Bandung Barat adalah dr Maesaroh (dr Sarah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan referensi harga kepada Bu Nunu, tetapi ada zoommeeting terkait pengadaan caravan yang akan dilaksanakan beberapa hari sebelum saksi mutasi dengan pesertanya Sekda KBB (Asep Sodikin), Kepala Bappelitbangda (Pak Asep Wahyu), Pak Maman Suleman (Ass Sekda), Kepala BKAD (Ibu Piping), PPK (Pak Irvan), semua Kepala Bidang dan semua PPK Dinkes, Labkesda serta Kadinkes dr. Eisenhower Sitanggang, yang pada saat itu Kadinkes memaparkan tentang Caravan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

8. Saksi RISYA IMANIAH KAMILAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Laboratorium di Labkesda Kabupaten Bandung barat.
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021.

Halaman 114 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan survei ke perusahaan pembuatan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19, akan tetapi saksi pernah dihubungi oleh Penanggung jawab Laboratorium Labkesda Kab. Bandung Barat (dr Neng Siti Zulaekha) untuk datang ke suatu lokasi di Padalarang untuk melihat alat ekstraksi dan PCR. Bahwa saksi dihubungi oleh dr Neng Siti via WA sekira jumat malam/malam sabtu, lalu keesokan harinya yaitu hari sabtu di bulan Juli tahun 2021 saksi datang ke lokasi yang sebelumnya lokasi nya di bagikan melalui sherlock oleh ibu Nurina Widyastutie, dan selanjutnya sesampainya saksi disana di suatu tempat yang ada gerbangnya yaitu dekat Lotte Mart di daerah Padalarang saksi menunggu dulu dan setelah bertemu bu Fildza baru saksi masuk ke dalam bangunan yang kosong yang didalamnya ada Container/Caravan yang didalamnya ada alat- alat.
- Bahwa pada saat saksi dilokasi ada beberapa orang lainnya, dan yang saksi kenal hanya dari pihak Labkesda saja yaitu bu Fildza dan bu Nurina, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal, dimana yang lainnya ada melakukan pengelasan, lalu ada yang menjelaskan tentang alat-alat kepada saksi dan yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa pada saat dilokasi saksi melihat alat-alat di dalam kontainer/caravan mobile covid 19 bersama-sama dengan bu Fildza dan bu Nurina dengan didampingi pihak vendor yang kami baru kenal di lokasi tersebut yang bernama bu Anita. Pada saat bu Anita menjelaskan tentang tata cara penggunaan alat-alat ekstraksi dan PCR yang berada didalam kontainer/caravan tersebut, dimana saksi melihat alat alat tersebut dapat menyala.
- Bahwa saksi berada dilokasi dari jam 8an pagi sampai sampai jam 12 siang dan dalam kegiatan tersebut Tidak ada dibuatkan Berita Acara Kegiatan.
- Bahwa saksi dan tim lainnya yang datang ke lokasi tidak pernah membuat laporan tertulis keatasan saksi yaitu penanggung jawab laboratorium (dr Neng Siti Zulaikha).
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahuinya yaitu benar container tersebut yang kami lihat dan kami masuki untuk melihat alat alat kesehatan berupa alat PCR dan Ekstrasi dan untuk lokasinya saksi kurang terlihat jelas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 115 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



9. Saksi FILDZA SABILA QISTHINA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Laboratorium di Labkesda Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun anggaran 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan survei ke perusahaan pembuatan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19, akan tetapi saksi pernah dihubungi oleh Penanggung jawab Laboratorium Labkesda Kab. Bandung Barat (dr Neng Siti Zulaekha) untuk datang ke suatu lokasi di Padalarang untuk melihat alat ekstraksi dan PCR. Bahwa saksi dihubungi oleh dr Neng siti via WA sekira jumat malam/malam sabtu, lalu keesokan harinya yaitu hari sabtu di bulan Juli tahun 2021 saksi datang kelokasi yang sebelumnya lokasi nya di bagikan melalui sherlock oleh ibu Nurina Widyastutie, dan selanjutnya saksi di suatu tempat yang ada gerbangnya yaitu dekat Lotte Mart di daerah Padalarang, lalu saksi menunggu dulu dan setelah bertemu bu Fildza baru saksi masuk ke dalam bangunan yang kosong yang didalamnya ada Container/Caravan mobile covid 19 yang didalamnya ada alat- alat kesehatan.
- Bahwa pada saat saksi dilokasi ada beberapa orang lainnya, dan yang saksi kenal hanya dari pihak Labkesda saja itu bu Fildza dan bu Nurina, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal, dimana yang lainnya ada melakukan pengelasan, lalu ada yang menjelaskan tentang alat-alat kepada saksi dan yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa pada saat dilokasi saksi melihat alat-alat di dalam kontainer/caravan bersama-sama dengan bu Fildza dan bu Nurina dengan didampingi pihak vendor yang kami baru kenal di lokasi tersebut yang bernama bu Anita. Pada saat bu Anita menjelaskan tentang tata cara penggunaan alat-alat ekstraksi dan PCR yang berada didalam kontainer/caravan tersebut, dimana saksi melihat alat alat tersebut dapat menyala.



- Bahwa saksi berada dilokasi dari jam 8an pagi sampai sampai jam 12 siang dan dalam kegiatan tersebut Tidak ada dibuatkan Berita Acara Kegiatan.
- Bahwa saksi dan tim lainnya yang datang ke lokasi tidak pernah membuat laporan tertulis keatasan saksi yaitu penanggung jawab laboratorium (dr Neng Siti Zulaikha).
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahuinya yaitu benar container tersebut yang kami lihat dan kami masuki untuk melihat alat alat kesehatan berupa alat PCR dan Ekstrasi dan untuk lokasinya saksi kurang terlihat jelas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan bersedia memerikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tahun 2021 saksi dapat kabar dari staf saksi yang bernama linda yang mengatakan jika Kab. Bandung Barat belum punya Lab. Untuk Covid, kemudian yang saksi tahu jika CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan teman saksi mempunyai work shop (bengkel) kemudian saksi menghubungi Eisenhower selaku Kepala Dinas Kesehatan saksi bilang jika bilang jika butuh Lab. Covid saksi menyampaikan jika teman saksi ada produksi, karena setau saksi CHRISTIAN GUNAWAN pernah bikin Lab. Untuk biofarma sehingga memiliki sertifikat untuk Lab. Kemudian saksi bertemu dengan Eisenhower untuk bicara lebih lanjut dari hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Irvan dan CHRISTIAN GUNAWAN diworkshop milik CHRISTIAN GUNAWAN di Padalarang, kemudian selanjutnya CHRISTIAN GUNAWAN yang me follow up kegiatan tersebut.
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 hanya memperkenalkan CHRISTIAN GUNAWAN kepada pihak Dinas Kesehatan, yaitu kepada Dr. Eisen selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa setahu saksi dua kali yang pertama pada bulan April 2021 yaitu saksi memperlihatkan caravan mobile covid 19 yang sudah jadi kepada

Halaman 117 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Dr. Eisen selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan PPK atas nama sdr. Irvan.

- Bahwa pada pertemuan pertama yang hadir saksi, CHRISTIAN GUNAWAN dengan Pak Irvan bersama dengan dua orang yang saksi tidak kenal. Sedangkan pertemuan kedua setelah saksi melihat foto yang diperlihatkan di persidangan, yaitu saksi hadir pada tanggal 17 mei 2021, untuk yang hadir ditempat tersebut yang saksi dan tim dari dinas kesehatan yang saksi tidak tahu nama namanya.
- Bahwa setahu saksi melihat mobil Lab. Caravan untuk kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang sudah jadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa awalnya setahu saksi memang mobil tersebut yang akan dipergunakan untuk kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, tetapi pada pelaksanaan selanjutnya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi baru tahu bahwa bandung barat tidak mempunyai lab covid sehingga benar benar dibutuhkan karena selama ini harus dikirimkan ke lab kesda kemudian saksi bilang saksi punya teman yang memiliki mobil Lab yang kualitasnya bagus karena biasa membuat lab indofarma kalo cocok ya silahkan untuk bertemu dengan CHRISTIAN GUNAWAN, selanjutnya Eisen hower mengatakan karena bandung barat wilayahnya luas setuju untuk mengadakan lab. Mobile kemudian Eisenhower mengatakan jika ingin melihat dulu kemudian saksi bilang untuk melihat langsung di workshop hingga kemudian terjadi pertemuan di woskshop.
- Bahwa saksi tidak memberi tahu CHRISTIAN GUNAWAN terkait adanya pelelangan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yang saksi ketahui hanya pada pertemuan di workshop seperti yang sudah saksi jelaskan diatas selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak mengakui bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2022 terdakwa CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati diminta uang oleh saksi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga terdakwa CHRISTIAN GUNAWAN selaku

Halaman 118 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Multi Artha Sehati menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi secara tunai yang dipergunakan saksi untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi ANANG IRAWAN,SE, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebagai/selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 126-Bag-Peng/2020 Tanggal 24 Januari 2020 dan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bandung Barat Nomor : 027/104/PBJ/Bag.Peng Tanggal 31 Agustus 2021
- Bahwa tugas pokok Saksi antara lain : Mereview KAK dan HPS., Melaksanakan Tender / Pemilihan Penyedia;
- Bahwa Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.6.074.739.000,00, Nilai HPS Rp.5.031.292.329,80 dan Metode Tender yaitu Pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur;
- Bahwa mekanisme Tender Paska Kualifikasi harga terendah system gugur yaitu:
 - Pengumuman Paskakualifikasi tanggal 5 November 2021 pukul 08.00 WIB – 10 November 2021 pukul 23.59 WIB
 - Download dokumen pemilihan tanggal 5 November 2021 pukul 08.10 WIB – 11 November 2021 pukul 23.59 WIB
 - Pemberian penjelasan tanggal 8 November 2021 pukul 10.00 WIB – 8 November 2021 11.00 WIB
 - Upload Dokumen Penawaran tanggal 5 November 2021 pukul 08.30 WIB – 11 November 2021 pukul 23.59 WIB
 - Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 11 November 2021 pukul 12.00 WIB – 12 November 2021 pukul 23.59 WIB

Halaman 119 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Administrasi Kualifikasi Teknis dan Harga tanggal 12 November 2021 pukul 13.00 WIB – 17 November 2021 15.59 WIB
- Pembuktian Kualifikasi tanggal 17 November 2021 pukul 08.00 – 17.00 WIB
- Penetapan Pemenang 17 November 2021 pukul 17.10 WIB – 18 November 2021 pukul 13.59 WIB
- Pengumuman Pemenang tanggal 18 November 2021 pukul 14.00 WIB – 21.28 WIB
- Bahwa ada 14 Peserta yang mendaftar dan 1 Peserta yang melakukan Penawaran, yaitu;
 - PT. Multi Artha Sehati
 - PT. RAJAWALI NUSINDO
 - PT. SARILING ANEKA ENERGI
 - PT. PANCA PUTRA AUTOPRADO
 - DELIMA MANDIRI
 - PT. BUHA RIAMA
 - SATU JUARA
 - PT. KHUSNA MULTHIWIGUNA MANDIRI
 - PT. KARYA ZIRANG UTAMA
 - PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO
 - PT. MEDIATAMA TEGUH PERTIWI
 - PESONA MITRATAMA ELEKTRINDO
 - PT. INDOSENTOSA TRADA
 - CV. DUA DUA JUNI
- Peserta yang menawar : PT. MULTI ARTHA SEHATI dengan Nilai Penawaran Rp. 4.419.909.780,00
- Pokja melakukan negoisasi berdasarkan Berita Acara Negoisasi No.027/104/NEGO/DINKES/BAGPENG/2021 tanggal 18 November 2021 dengan hasil negosisasi yaitu sebesar Rp.4.414.409.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - Proses Evaluasi Administrasi meliputi Surat Penawaran dan masa berlaku penawaran
 - Proses Evaluasi Kualifikasi yakni Memeriksa kesesuaian kualifikasi perusahaan meliputi KBLI 28193 dan KBLI 33200 dan legalitas lainnya

Halaman 120 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Evaluasi Teknis yaitu Pemeriksaan Teknis, yaitu memeriksa antara kesesuaian persyaratan Teknis yang tertuang dalam KAK dengan dokumen yang diupload penyedia
- Evaluasi harga yaitu untuk memastikan harga tidak timpang
- Selanjutnya Pokja meyerahkan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, melalui Surat Serah Terima Dokumen Proses dan Hasil tender Nomor :027/104/SERAH TERIMA/DINKES/BAGPENG/2021 tanggal 34 November 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi RITA NURCAHYANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kaitan Saksi dalam kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021 Saksi diangkat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Dasarnya adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 810/2581/Dinkes tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021 tanggal 30 April 2021, namun Saksi baru mengetahui dan melaksanakan tugas Saksi selaku PPTK pada Bulan Desember 2021 pada saat pencairan.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa awalnya pada Juli 2021 Saksi dilantik sebagai Kasubag Umum kepegawaian dan diserahkan tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr.dr.Eisen Hower Sitanggang, Sp OG (K) M.Kes untuk membuat SK PPTK, Tim-teknis/PPHP, dan SK PPK. Dalam SK PPTK tersebut kegiatan pengadaan Mobile Caravan awalnya berada di bawah bidang SDK (Sumber Daya Kesehatan) Atas nama Sdr. Entis Sutisna.
- Bahwa selama bulan Juli 2021 s/d November 2021 Saksi tidak dilibatkan dalam proses Perencanaan, Pengadaan dan hal-hal teknis lainnya terkait kegiatan Pengadaan Caravan Mobile PCR-19
- Selaku PPTK tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:

Halaman 121 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Membantu dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PA dalam pengelolaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- ❖ Membantu pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan arahan dari Pengguna Anggaran (PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- ❖ Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan memeriksa kelengkapan atas rekomendasi dari tim Teknis atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- ❖ Namun pada faktanya Saksi hanya membantu membuat surat pendampingan terkait pengadaan Caravan Mobile PCR Covid 19 ke BPKP Propinsi Jawa Barat pada tanggal 11 Oktober 2021, dan membantu mendampingi Tim Teknis atau PPHP dalam pemeriksaan Fisik barang di akhir bulan Desember 2021, serta menandatangani surat rekomendasi Pencairan di tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan susunan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021 sebagai berikut :
 - Penggunaan Anggaran (PA) : Dr.dr. Eisenhower Sitanggang.,Sp.OG(K)., M.Kes.
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Wiriawan, S.Sos., MM.Kes.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drg. Ridwan Daomara Silitonga
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):Rita Nurcahyani, Skm. Mkm
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)/ Tim Teknis : Juarningsih, Waris Karisma, Endang Wahyudi, S.Sos
 - Pejabat Pengelola Barang : Dewi Ajeng Aprilia, SKm.
 - Penyedia/Rekanan : PT. Multi Artha Sehati.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pagu anggaran pada saat pembuatan permohonan Surat BPKP dibulan Oktober 2021 yakni sebesar Rp.

Halaman 122 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.015.592.000,-. Dan nilai pelaksanaan berdasarkan kontrak sebesar Rp. 4.414.409.000

- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dan setahu Saksi untuk penunjukan PPTK tidak perlu memiliki sertifikasi tersebut karena melekat di jabatan structural sebagaimana Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, sepengetahuan Saksi yang menyusun adalah PPK yakni Sdr. Drg.RIDWAN Daormara Silitonga, S.pBM, sedangkan Saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan HPS, RAB dan KAK tersebut, dan Saksi tidak pernah mengetahui, tidak pernah membaca dan melihat terkait KAK, HPS dan RAB yang disusun oleh PPK Sdr. Ridwan D, dan Saksi baru mengetahui kontrak tersebut pada tahun 2022 setelah dokumen jadi dan tersusun
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, terkait koordinasi kepada pihak-pihak terkait yang berkompeten terkait spesifikasi fungsi dan kelayakan jalan dalam kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021 tersebut Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak pernah melakukan survey atau melihat protipe sejenis dikarenakan Saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui hal tersebut
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi mengetahuinya karna Saksi yang membuat surat pengantarnya, namun terhadap isi hasil rivieuw terhadap terhadap Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021 Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah melihat serta tidak pernah membaca
- Dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak pernah ikut dalam penandatanganan dan tidak pernah menyaksikan penandatanganan kontrak, karena selama ini sepengetahuan Saksi terkait penandatanganan kontrak hanya disaksikan oleh PA dan PPK dan sepengetahuan Saksi biasanya penandatanganan kontrak dilakukan diruangan PA atau Kadinkes Kabupaten Bandung Barat
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa betul salahsatu dalam fakta integritas tersebut merupakan tanda tangan Saksi, namun terkait fakta integritas tersebut Saksi tandatangani di tanggal 31 Desember 2021 bukan pada

Halaman 123 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Nopember 2021 serta begitujuga surat rekomendasi pembayaran yang tertaggal 21 Desember 2021 Saksi tandatangani tanggal 31 Desember 2021

- Baik Saksi jelaskan, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan terkait kelengkapan administrasi, apabila kelengkapan kontrak sudah terpenuhi, kemudian dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang dalam kontrak tersebut kemudian PPK mengajukan permohonan pencairan ke bagian keuangan dinas, kemudian di bagian keuangan dilakukan verifikasi terkait kelengkapan adminstrasi pencairan, setelah lengkap barulah dibuatkan Surat Perintah Membayar dan SPP (Saksi lupa Singkatan dari apa) lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diajukan ke keuangan Pemda untuk dicairkan dan kemudian di transfer ke Perusahaan Saksi
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa betul Saksi pernah mendampingi pengecekan tim teknis/Tim PPHP terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021 di lokasi RSUD Cikalongwetan sekitar tanggal 21 Desember 2021, pada saat itu berdasarkan checklist dari penyedia
- Saksi dapat jelaskan, hingga saat ini Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 TA 2021 tersebut belum dapat beroperasi dikarenakan terkendala ijin operasional dan rekomendasi dari pihak Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat
- Saksi dapat jelaskan, bahwa yang melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah LABKESDA KBB, dan Saksi pernah berbicara kepada Dr. Asri (Plt. Labkesda KBB) sebagai penanggungjawab laboratorium daerah melakukan kosultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengajukan izin operasional mobile caravan dan hasil dari konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yaitu :
 - Untuk mobile caravan dipergunakan untuk daerah terpencil (dalam hal ini Kabupaten Bandung Barat bukan daerah terpencil)
 - Mobil Caravan diperuntukan sebagai pengganti Lab statis yang karena kondisi tidak memungkinkan tidak dapat dilakukan pembangunan.
 - Rekomendasi sementara dari provinsi bahwa mobi caravan ini difungsikan tidak dalam keadaan bergerak.
 - Dan koordinasi tersebut dilakukan setelah serah terima barang terkait pengajuan ijin kelayakan operasional.

Halaman 124 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi WIRIAWAN S.Sos., M.Mkes, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan fungsi sekretaris dinas kesehatan adalah mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja dibidang perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum. selain sebagai Sekretaris dinas kesehatan Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di Kesekretariatan, UPTD Labkesda dan UPTD obat dan perbekalan kesehatan
- Bahwa Saksi dilantik pada bulan Agustus 2021 sebagai Sekretaris Dinas dan kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 sudah disahkan di DPA parsial 2 Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp, 6.074.739.000,- dan pada saat pelantikan Saksi selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Saksi sudah dibatasi kewenangannya sebagai KPA dalam hal pengadaan barang dan jasa dihadapan para Kabid, para Sub KOR dan pegawai pada Dinas Kesehatan
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pelelangan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 sebagai sekretaris Dinas hanya sebatas mengetahui adanya pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19
- Bahwa Saksi ada keluhan atau pertanyaan dari para Kabid pada saat rapat staf terkait model dan apakah kegiatan ini termasuk kebutuhan mendesak dari pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dengan kondisi pandemi covid 19 yang sudah melandai dan pada saat itu Kepala Dinas selaku PA menyampaikan antisipasi pandemi covid 19 meningkat kembali sehingga pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dilanjutkan dan juga PPTK merasa tidak dilibatkan dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021

Halaman 125 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dari awal kegiatan karena PPK tidak melaporkan kegiatan tersebut kepada Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 belum tersertifikasi dan juga belum dilakukan uji KIR serta ijin uji lainnya dari PLT kepala UPTD Labkesda yaitu dr Astri
- Bahwa diperlukan izin dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat setelah memenuhi hasil berita acara pemeriksaan visitasi akan tetapi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan propinsi Jawa Barat belum memenuhi sesuai dengan berita acara hasil verifikasi tanggal 07 Maret 2022 ke RSUD Cikalong Wetan yang ditandatangani oleh drg. Ema Rahmawati MKM, dr. C.N.C Alamanda Sp. PK., M.Kes., Dwi Suntariyani DCN., Rita Kartika S.Kp., dr. Asri Dini Mustari Sp. PL dan diketahui oleh a/n Kepala Dinas Kesehatan KBB Radian Malik SKM., M.AP
- Bahwa sampai dengan saat ini Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 belum pernah digunakan ataupun beroperasi dari awal selesai pengadaan hanya digunakan untuk demo atau pelatihan bagi tenaga Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi YOPPIE INDRAWAN, SE., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat adalah Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 821:/KEP.359-BKPSDM/2021 tanggal 06 Juli 2021. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat tersebut adalah memiliki tugas utama membantu sekretaris daerah dalam merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pengadaan barang dan jasa mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh proses pengadaan serta pembinaan dan advokasi di bidang pengadaan

Halaman 126 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



barang jasa. Dasar hukumnya adalah Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan LKPP Nomor 10 tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 Pasal 1 angka 12, yaitu pimpinan UKPBJ menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 Perpres Nomor 16 tahun 2018, yaitu : Pada ayat (1) yaitu Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Pada ayat (2) yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
- Bahwa sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat tersebut adalah memiliki tugas utama membantu sekretaris daerah dalam merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pengadaan barang dan jasa mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh proses pengadaan serta pembinaan dan advokasi di bidang pengadaan barang jasa. Dasar hukumnya adalah Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu ada surat permohonan dari Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan lelang pengadaan caravan mobile unit laboratorium

Halaman 127 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 yang akan Saksi lampirkan.

- Bahwa saksi mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada sdr. Amir Mahmud selaku kasubag. untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Setelah itu Saksi menunggu pada sistem dupas yang dibuat oleh ULP Kabupaten Bandung Barat. Yang menginput ada PPK. Saksi melihat adanya paket pengadaan tersebut di LPSE, kemudian Saksi menunjuk Pokja Pengadaan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 027/104/ PBJ/ Bag. Peng tanggal 31 Agustus 2021 kepada :

- Anang Irawan, SE.
- Muhammad Yusuf Anies, ST,
- Hari Darmayanto, ST

untuk menjadi kelompok kerja pemilihan pada Dinas Kesehatan untuk paket pengadaan pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid. Dengan pertimbangan volume pekerjaan 3 (tiga) orang tersebut sedang rendah yang dibuktikan dengan sistem yang akan Saksi lampirkan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK, yaitu Saksi lupa apakah pernah berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK terkait pengadaan pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid. Saksi pernah bertemu di Sespim Polri di Lembang pada tahun 2021 dengan sdr. Baskoro, sdr. Anang Irawan, SE., sdr. Christian, kemungkinan bertemu dengan sdr. Ridwan Silitonga berkaitan dengan paket pekerjaan di Puskesmas yang Saksi lupa yang sedang di lelangkan. Awalnya Saksi ditelepon oleh sdr. Baskoro untuk latihan menembak, kemudian Saksi datang ke Sespim Polri di Lembang, lalu pada saat datang sudah ada sdr. Baskoro, sedangkan yang lainnya Saksi lupa kapan datang. Saksi mengenal sdr. Christian Gunawan setelah Saksi menjadi Kepala Bagian ULP. Adapun Saksi bertemu dengan sdr. Christian Gunawan membicarakan terkait dengan tender Puskesmas. Sdr. Christian Gunawan bertemu Saksi agar perusahaan sdr. Christian Gunawan dimenangkan dalam tender tersebut. Sdr. Christian Gunawan ingin dimenangkan oleh ULP. Pertemuan Saksi dengan sdr. Christian Gunawan tersebut adalah Saksi lupa apakah sebelum atau setelah pengadaan pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa perusahaan yang mendaftar pada pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan yang menang pada pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid.
- Bahwa Saksi lupa apakah Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ pada pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid
- Bahwa Saksi pernah menugaskan Pokja Pengadaan pada pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid untuk melaksanakan klarifikasi lapangan ke PT Esco Utama di Taman Tekno BSD Blok H8 No. 1 Serpong Tangerang Selatan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 selama 1 (satu) hari sesuai dengan surat tugas nomor 094/ 162/ Bag.Peng tanggal 12 November 2021.
- Bahwa Saksi pernah menugaskan Pokja Pengadaan pada pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid untuk melaksanakan klarifikasi lapangan ke PT Solarindo Energi Internasional di Daan Mogot Jalan Jimbaran Blok LA14 No. 8 Jakarta Barat 11840 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 selama 1 (satu) hari sesuai dengan surat tugas nomor 094/ 163/ Bag.Peng tanggal 15 November 2021.
- Bahwa Saksi tidak ingat urgensinya sehingga harus melaksanakan klarifikasi ke PT Esco Utama di Taman Tekno BSD Blok H8 No. 1 Serpong Tangerang Selatan dan ke ke PT Solarindo Energi Internasional di Daan Mogot Jalan Jimbaran Blok LA14 No. 8 Jakarta Barat 11840 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Pokja Pengadaan betul melaksanakan klarifikasi atau tidak ke PT Esco Utama di Taman Tekno BSD Blok H8 No. 1 Serpong Tangerang Selatan dan ke ke PT Solarindo Energi Internasional di Daan Mogot Jalan Jimbaran Blok LA14 No. 8 Jakarta Barat 11840 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pokja tidak pernah menyampaikan laporan bahwa pokja pengadaan pernah melaksanakan klarifikasi karena pada laporan tersebut tidak ada disposisi Saksi.
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi pernah dilaporkan atau dimintakan pendapat oleh Pokja Pengadaan apabila pokja pengadaan pernah melakukan koordinasi dengan PPK sehubungan dengan pengadaan pada pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid, sebagaimana tercantum pada lampiran berita acara revidi dokumen persiapan

Halaman 129 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



pengadaan nomor 027/ BARDP/ Dinkes/ BAG.PENG/ 2021 yaitu gambar tidak jelas dan spesifikasi tidak detail, kualifikasi KBLI 28193 dan 33200, telah memiliki sertifikasi pembuatan laboratorium berstandar WHO, HPS apakah sudah direview BPKP, dan jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender.

- Bahwa Saksi lupa apakah pokja pengadaan pernah melaporkan pekerjaan pengadaan yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan pada pekerjaan belanja caravan Mobile Unit Lab Covid pernah dilaporkan kepada Saksi.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid 19 Pada Dinas Kesehatan Bandung Barat tidak dapat difungsikan/digunakan.
- Bahwa Saksi pernah menerangkan mengenai kode etik beserta larangannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi NIA ROSTANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Halim Oto Mandiri sejak 2011. CV Halim Oto Mandiri Tdidirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Halim Oto Mandiri (HOM) Nomor : 278 tanggal 16 Juli 2020. Terdaftar berdasarkan Akta Nomor 278 tanggal 16 Jul 2020 yang dibuat oleh Notaris RIMA NURWIDIASIH, S.H., M.Kn. Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220107711378 yang menjadi bidang usaha CV Halim Oto Mandiri adalah Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Pencucian dan Salon Mobil, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Reparasi Mobil.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2021 saudara ONI mendatangi Saksi di Kantor CV Halim Oto Mandiri dengan maksud bahwa PT Multi Artha Sehati akan mengikuti tender pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 dan membutuhkan dokumen berupa surat



dukungan yang dikeluarkan oleh perusahaan bengkel. Selanjutnya Saksi ada menjelaskan bahwa bengkel Halim Oto Mandiri bukan bengket karoseri karena bengkel Body Repair biasa. Kata Pak ONI ini hanya untuk persyaratan maju tender pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19. Besoknya Saudara ONI datang lagi memberikan PDF surat dukungan lalu minta diprintkan kepada Saksi di Blanko CV Halim Oto Mandiri. Kemudian setelah diprintkan Saksi serahkan blanko yang sudah diisi PDF kepada saudara ONI. Pada saat rnenyerahkan blanko itu kepada saudara ONI Saksi tidak menandatangani atas nama FREDY HALIM. Kalau mengecapkan Saksi lupa, kalau membubuhkan meterai Saksi tidak membubuhkan meterai.

- Bahwa saudara ONI adalah sopir dari CHRISTIAN GUNAWAN.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah lama mengenal seorang yang bernama CHRISTIAN GUNAWAN karena sering memperbaiki mobil di tempat Saksi bekerja namun hanya beberapa kali bertemu dengan Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Saudara ERVAN sebagai anak buah dari CHRISTIAN GUNAWAN. Saudara ERVAN pernah datang ke bengkel disuruh oleh CHRISTIAN GUNAWAN.
- Bahwa CV Hatim Oto Mandiri tidak pernah mengerjakan paket pekerjaan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada tahun 2021 untuk PT Multi Artha Sehati di pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait dengan stempel, Saksi klarifikasi bahwa Saksi membubuhkan stempel pada Surat Dukungan tersebut yang sebelumnya sudah diberikan materai oleh Saudara ONI.
- Bahwa Surat Dukungan tersebut .pada awalnya .diberikan oleh Saudara Oni yang merupakan supir dari saudara CHRISTIAN GUNAWAN berupa file pdf kepada Saksi yang merupakan Front Office dari bengkel HALIM OTTO MANDIRI, kemudian surat tersebut dicetak oieh saudara CECEP yang merupakan staf dari bengkel HALIM OTTO MANDIRI, setelah dicetak Surat Dukungan tersebut dikembalikan oleh Saksi kepada Saudara ONI. Keesokan harinya Saudara ONI kembali ke bengkel HALIM untuk meminta tanda tangan dan stempel bengkei HALIM OTTO MANDIRI, yang mana Surat Dukungan tersebut telah diberi materai oleh Saudara ONI, kemudian Saksi memberikan Surat Dukungan tersebut yang sudah Saksi bubuhkan stempel bengkel

Halaman 131 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



HALIM OTTO MANDIRI untuk ditandatangani oleh Saudara FREDY HALIM, dan Saudara FREDY HALIM menandatangani Surat Dukungan tersebut .tanpa membaca isi dari surat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi FREDY HALIM, S.Sos, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi pemilik dari CV Halim Oto Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Halim Oto Mandiri (HOM) Nomor : 278 tanggal 16 Juli 2020. CV Halim Oto Mandiri terdaftar berdasarkan Akta Nomor 278 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris RIMA NURWIDIASIH, S.H., M.Kn. Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220107711378 yang menjadi bidang usaha CV Halim Oto Mandiri adalah Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Pencucian dan Saion Mobii, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Reparasi Mobil.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan Nomor : 001/1-10M/X1/ 2021 tanggal 8 November 2021 terkait bahwa perusahaan Hahm Oto Mandiri mendukung paket pekerjaan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 kepada PT Multi Artha Sehati. Sedangkan mengenai tandatangan sebagaimana yang terdapat dalam surat tersebut, dapat saua jelaskan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani sebagaimana surat tersebut dan tanda tangan yang terdapat dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saksi karena terdapat perbedaan dengan tanda tangan milik Saksi sebagaimana datam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bahwa cap yang terdapat pada surat tersebut adalah betul cap dari CV Halim Oto Mandiri. Namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan isi surat tersebut dibuat.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah lama mengenal seorang yang bernama CHRISTIAN GUNAWAN karena sering memperbaiki mobil di tempat bengkel Saksi namun hanya beberapa kali ketemu dengan Saksi. Saksi juga mengetahui bahwa CHRISTIAN GUNAWAN merupakan



pengusaha toko emas. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana surat dukungan tersebut bisa muncul dan seolah-olah ada tanda tangan Saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan paket pekerjaan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada tahun 2021 untuk PT Multi Artha Sehati di pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Dukungan untuk Pengajuan Mobil Caravan tersebut, tetapi Saksi tidak membaca isi dari surat yang Saksi tandatangani tersebut.
- Bahwa Surat Dukungan tersebut pada awalnya diberikan oleh Saudara Oni yang merupakan supir dari saudara CHRISTIAN GUNAWAN berupa file pdf kepada saudari NIA yang merupakan front office dari bengkel HALIM OTTO MANDIRI, kemudian dicetak oleh saudara CECEP yang merupakan staff dari bengkel HALIM OTTO MANDIRI, setelah dicetak Surat Dukungan tersebut dikembalikan oleh Saudari NIA kepada Saudara ONI. Keesokan harinya Saudara ONI kembali ke bengkel HALIM untuk meminta tanda tangan dan stempel bengkel HALIM OTTO MANDIRI, yang mana Surat Dukungan tersebut telah diberi materai oleh Saudara ONI, kemudian Saudari NIA memberikan Surat Dukungan tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi dan Saksi menandatangani Surat Dukungan tersebut tanpa membaca isi dari surat tersebut.
- Bahwa Saksi atau bengkel HALIM OTTO MANDIRI tidak pernah diperiksa oleh Pokja pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada tahun 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

17. Saksi SUDARSONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat berupa kegiatan Penyediaan fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan

Halaman 133 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



tingkat daerah kabupaten/kota, belanja modal Caravan Mobile Unit Lab Covid 19 tahun anggaran 2021, dikarenakan Saksi pada tahun 2021 masih menjadi staf seksi Kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui kegiatan belanja modal Caravan Mobile Unit Lab Covid 19 tahun anggaran 2021, dikarenakan Saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, dan Saksi masuk kedalam Labkesda Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 Januari 2023 dengan SK yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bandung, Nomor : 821.2/Kep.275-BKPSDM/2023, namun pada bulan September saksi ditunjuk sebagai Plt Kepala Tata Usaha pada Labkesda Kabupaten Bandung Barat, Terhitung 1 Oktober 2022 dengan Surat Pelaksana Perintah Tugas Nomor : 824.3/244-MPK/2022 tanggal 30 September 2022.
- Bahwa saksi jelaskan semenjak Saksi masuk di Labkesda pada tanggal 11 Januari 2023, Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 sudah menjadi barang bukti oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi jelaskan saksi mendapat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada saat itu yakni Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG (K), M.Kes. dengan surat tugas Nomor 440/513/Dinkes/2022 untuk mendampingi terkait mobilisasi dan pengamanan sarana Prasarana BSL 2 untuk pelayanan Kesehatan Hari Santri, yang mana pada saat itu unit Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 berada di RSUD Cikalongwetan selanjutnya dengan perintah tugas tersebut unit Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 dibawa ke Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan hari santri, namun Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak digunakan, selanjutnya ada informasi dari pihak Kejaksaan bahwa unit Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut telah disita oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut telah diserahkan terimakan dari pihak Penyedia ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat kepada Labkesda Kabupaten Bandung Barat dikarenakan Tugas Pokok Saksi sebagai Tata Usaha terfokus mengurus kepegawaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut posisinya saat ini berada di Parkiran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dalam keadaan baik dan tidak digunakan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

18. Saksi ISNANDAR LUBIS, ST., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa PT Lie Ling Indonesia didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 10 Januari 2013. Dapat saya jelaskan struktur organisasi dari PT Lie Ling Indonesia sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, yaitu :
 - Komisaris Utama : sdr. Hans Arto Luis dan sdr. Lie Fu An,
 - Direktur Utama : sdr. Ferdinan Haryanto,
 - Direktur Teknik 1 : sdr. Hans Arto Luis,
 - Direktur Teknik 2 : sdr. Lie Fu An,
 - Direktur Keuangan : sdr. Ricky Luis Haryanto
- Tempat kedudukan atau alamat kantor PT Lie Ling Indonesia adalah di Jalan Muara Timur Nomor 22 — 24, Desa/ Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Dapat saya jelaskan yang menjadi bidang usaha PT Lie Ling Indonesia sesuai Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang Pemerintah Republik Indonesia cg. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 22 April 2019, yaitu dengan nama KBLI industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industry trailer dan semi, dengan kode KBLI 29200. Berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 8120001912618 yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2018, yaitu :
 - A. table kegiatan usaha yang memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
 - a. reparasi mobil,
 - b. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil,
 - c. Perdagangan besar mobil baru,

Halaman 135 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap),

e. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya,

B. Tabel kegiatan usaha perizinan berusaha berbasis risiko :

a. Industri karesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer dan

b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

- Bahwa Dapat saya jelaskan tugas dan tanggung jawab saya selaku General Manager di PT Lie pihak luar Ling Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang adalah berhubungan dengan untuk dan atas nama mempresentasikan produk kepada konsumen.

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2020 PT Lie Ling Indonesia sebagai perusahaan karesori pernah mendapat pesanan pembuatan prototype mobile laboratorium dari sdr. Chandra Supandi, kemudian PT Lie Ling Indonesia membeli dari PT. Multi dan Artha Sehati sebagai vendor untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), Passbox pada prototype unit mobile laboratorium tersebut sesuai dengan :

a. purchase order No. 01/ PO/ PI.LLI/ IX/ 2020 tanggal 12 September 2020 dengan total Rp226.665.351,00 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan

b. purchase order No. 02/ PO/ PI.LLI/ IX/ 2020 tanggal 12 September 2020 dengan total Rp50.409.000,00 (lima puluh juta empat ratus Sembilan ribu rupiah),

dengan data kendaraan merk Isuzu NLR 55T LX/ (4x2) M/T Nomor Rangka MHCNLR55HLJO88747, Nomor Mesin : M088747 dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Nomor 179473/ IX/ SRUT-463/ D.JPD.SPDH/ 12/ 2020.

- Bahwa dapat saya jelaskan awalnya terdapat pesanan pembuatan prototype mobile laboratorium dari sdr. Chandra Supandi kepada PT Lie Ling Indonesia pada sekitar bulan September 2020, kemudian PT Lie Ling Indonesia mencari vendor yang dapat menjual dan memasang unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox pada prototype unit mobile laboratorium tersebut, lalu sdri. Artha berdasarkan

Halaman 136 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari bagian purchasing atau pembelian atas nama Vera yaitu Sehati sdr. dapat equipment filter unit Vera mendapat informasi dari internet bahwa PT. Multi menjual (EFU), dan dan memasang unit air handling unit (AHU), Passbox pada prototype mobile laboratorium tersebut, kemudian sdr. Oke menghubungi sdr. Ervan dari PT. Multi unit Artha equipment laboratorium Sehati filter untuk unit mempresentasikan unit air handling unit (AHU), (EFU), tersebut, dan Passbox pada prototype unit mobile kemudian sekitar bulan September 2020 sdr. Ervan mengundang PT Lie Ling Indonesia untuk melihat presentasi PT. Multi Artha Sehati di bengkel di daerah Padalarang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya saya, tim engineer yaitu sdr. Sunarya dan sdr. Juansah datang ke bengkel di daerah Padalarang Kabupaten Bandung Barat tersebut, lalu disana kami bertemu dengan sdr. Ervan dan sdr. Christian selaku direktur PT. Multi Artha Sehati, kemudian sdr. Ervan dan sdr. Christian selaku direktur PT. Multi Artha Sehati memperlihatkan unit caravan yang berisi unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox, selanjutnya sdr. Ervan dan sdr. Christian selaku direktur PT. Multi Artha Sehati memperagakan kepada kami penggunaan unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox, selanjutnya kami memfoto dan memvideokan unit caravan yang berisi unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox, lalu hasil foto dan video dari unit caravan yang berisi unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox tersebut kami sampaikan kepada sdr. Chandra Supandi untuk menanyakan persetujuannya, kemudian sdr. Chandra Supandi setuju untuk membeli dan pemasangan unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox pada prototype unit mobile laboratorium tersebut dari PT. Multi Artha Sehati. Selanjutnya sdr. Ervan dari PT. Multi Artha Sehati mengajukan penawaran harga berdasarkan surat nomor : 0230/ OTN-EXT/ XI/ 2020 tanggal 12 September 2020 kepada PT Lie Ling Indonesia untuk pekerjaan sandwich panel unit mobile labs covid-19 dengan nilai Rp50.409.000,00, kemudian PT Lie Ling Indonesia membuat purchase ordernya kepada PT. Multi Artha Sehati dengan Nomor : 02/ PO/ PT.LLI/ IX/ 2020 tanggal 12 September 2020 dengan nilai Rp50.409.000,00;

- Bahwa selanjutnya sdr. Hani dari PT. Multi Artha Sehati mengajukan penawaran harga berdasarkan surat nomor : 020OR/ OTN-MAS/ XII/

Halaman 137 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



2020 tanggal 12 September 2020 kepada PT Lie Ling Indonesia untuk pekerjaan pengadaan AHU, EFU, dan Ducting untuk unit mobile labs covid-19 dengan nilai Rp206.059.410,00, Kemudian PT Lie Ling Indonesia membuat Purchase Order-nya kepada PT. Multi Artha Sehati dengan Nomor : 01/PO/PT.LLI/IX/2020 tanggal 12 September 2020 dengan nilai Rp 206.059.410,00 ditambah PPN 10% dengan nilai Rp 226.665.351,00, Selanjutnya PT. Multi Artha Sehati mengirimkan invoice kepada PT Lie Ling Indonesia untuk uang muka sebesar 50% dengan total Rp113.332.676,00 berdasarkan invoice nomor : 154/ INV-MAS/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020,

- Bahwa kemudian PT Lie Ling Indonesia melakukan pembayaran uang muka tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 sdr. Ervan dan timnya dari PT. Multi Artha Sehati melakukan pemasangan di kantor kami di Jalan Raya Katapang Andir No. 30 Baleendah Kabupaten Bandung, lalu saya dari PT Lie Ling Indonesia melakukan pemeriksaan:
 - A. terhadap mobile kelengkapan lab tersebut, dan perapihan kemudian pemasangan instalasi partisi unit berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan perapihan sudah sesuai dengan pesanan dan selesai 100%, sebagaimana berita acara tertanggal 16 November 2020,
 - B. Terhadap pekerjaan elektrikal unit lab tersebut, kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan perapihan sudah sesuai dengan pesanan dan selesai 100%, sebagaimana berita acara tertanggal 16 November 2020, dan
 - C. terhadap kelengkapan dan perapihan pemasangan instalasi HVAC unit mobile lab tersebut, kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan perapihan sudah sesuai dengan pesanan dan selesai 100%, sebagaimana berita acara tertanggal 16 November 2020,tetapi Multi untuk Artha yang keamanannya tidak dikarenakan merupakan kewajiban dari PT. Sehati seharusnya dibuktikan dengan adanya sertifikat dari laboratorium kesehatan daerah (Labkesda).
- Bahwa dapat saya jelaskan sertifikat dari laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) oleh PT. Multi (EFU), Artha Sehati untuk unit air handling unit (AHU), equipment filter unit dan Passbox pada prototype unit mobile laboratorium tersebut belum diserahkan kepada PT Lie Ling Indonesia sampai dengan sekarang, sedangkan pembayaran sudah

Halaman 138 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan seluruhnya 10096 oleh PT Lie Ling Indonesia. Berdasarkan keterangan sdr. Ervan dan sdr. Christian selaku direktur PT. Multi Artha Sehati untuk sertifikat tersebut nanti akan diserahkan.

- Bahwa Dapat saya jelaskan akibat yang dialami oleh PT Lie Ling Indonesia dikarenakan PT. Multi Artha Sehati belum menyerahkan sertifikat dari laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) oleh PT. Multi Artha Sehati untuk unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox pada prototype unit mobile laboratorium tersebut kepada PT Lie Ling Indonesia adalah PT Lie Ling Indonesia mengalami kerugian dikarenakan prototype unit mobile laboratorium tersebut tidak dibayar 10076 oleh sdr. Chandra Supandi sebesar Rp100.000.000,00. Prototype unit mobile laboratorium tersebut baru dapat dijual apabila ada jaminan keamanannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium kesehatan daerah.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi :

No.	Nama Barang	Merek/Tipe	Alkes	Non Alkes	NIE (Nomor Izin Edar)	Gambar
I	Caravan mobile BSL2			v		



1	Biosafety Cabinet Za	Merk: Esco Model : AC2- 2E8		v		
2	Autoclave 50 L	Merk: Hirayama Model : HVE- 50		v	PT. ITS SCIENCE INDONESIA AKL 20903122380 Tgl Expired : 202512-31	
3	PCR Hood	Merk: Esco Model : SCR- 2A1		v		
4	Freezer	Merk: Alpicool Model CF45		v		
5	Refrigerator	Merk: Modena Model : SC 1050		v		
6	Passbox			v		
7	Cabinet			v		
8	Emergency shower			v		
9	UPS 8 Kva			v		
10	Genset 10 Kva			v		
11	Decontamination kill tank			v		
12	Wastafel			v		

IV	Reagen PCR 21 Box	Merk: TORAX SARSCoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (PCR - Fluorescent Probe Method) Model :		v		
V	VTM 17 box	Merk: TORAX Disposable Virus Sampling Tube Model : Inactivated		v	PT. TRIMITRA WISESA ABADI AKL 10302121168 Tgl Expired : 202203-03	

Bahwa terdapat kesamaan alat-alat yang terpasang pada caravan mobile unit laboratorium covid-19 yang merupakan pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan yang dibeli PT Lie Ling Indonesia, yaitu :

- AHU yang pernah PT Lie Ling Indonesia beli dari Pt. Multi Artha Sehati sebesar Rp59.400.000,00



- b. EVU yang pernah PT Lie Ling Indonesia beli dari Pt. Multi Artha Sehati sebesar Rp36.250.000,00
 - c. Passbox yang pernah PT Lie Ling Indonesia beli dari Pt. Multi Artha Sehati sebesar Rp12.500.000,00
 - d. PIR anti bacterial yang pernah PT Lie Ling Indonesia beli dari Pt. Multi Artha Sehati sebesar Rp50.409.000,00.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi :





- Bahwa 1 (satu) unit caravan tersebut yang pernah saya lihat pada saat sdr. Ervan dan sdr. Christian selaku direktur PT. Multi Artha Sehati memperlihatkan unit caravan yang berisi unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox, selanjutnya sdr. Ervan dan sdr. Christian selaku direktur PT. Multi Artha Sehati memperagakan penggunaan unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox kepada saya di bengkel di daerah Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada bulan September 2020. Pada saat saya melihatnya di bengkel di daerah Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada bulan September 2020, yaitu 1 (satu) unit caravan tersebut belum ada rodanya, tidak ada chasisnya dan belum ada stikernya atau polos.
- Bahwa Dapat saya jelaskan berdasarkan hasil penglihatan saya terhadap 1 (satu) unit Caravan tersebut yang pernah saya lihat pada saat sdr. Ervan dan sdr. Christian selaku direktur PT. Multi Artha Sehati memperlihatkan unit caravan yang berisi unit air handling unit (AHU), equipment filter unit (EFU), dan Passbox secara umum dibuat dengan bahan sandwich panel, yaitu bahan plastik yang sering digunakan untuk partisi sekat bangunan. Dapat saya jelaskan waktu yang diperlukan untuk membangun 1 (satu) unit Caravan tersebut beserta kelengkapan alatnya yang terpasang adalah minimal 45 hari dan Sertifikat maksimal 60 hari beserta kelengkapan surat-surat untuk karoseri, yaitu Registrasi Uji Tipe (SRUT) Perhubungan untuk kelayakan jalannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saya jelaskan alasan PT Lie Ling Indonesia bekerjasama dengan PT. Multi Artha Sehati adalah karena PT. Multi Artha Sehati menunjukan prototype unit mobile lab covid-19. PT Lie Ling Indonesia tidak pernah mengetahui bidang usaha PT. Multi Artha Sehati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan Terdakwa membenarkannya.

19. Saksi HADIAN SUNDARA, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, tetapi hanya pernah satu kali bertemu di BKAD terkait dengan pertanyaan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA yang menanyakan tupoksi PPK kepada saya, Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA. Saya jelaskan bahwa saya mengenal tersangka Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG (K), M.Kes. pada saat beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan pada tahun 2019 dan saya pada saat itu menjadi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.111 - BKPSDM/2021 Tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ada hubungan pekerjaan secara tidak langsung karena saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang mana apabila Dinas Kesehatan mengajukan pencairan pembayaran, maka permohonannya diajukan kepada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG (K), M.Kes. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN.
- Bahwa pada awalnya saya mengetahui dari media terkait dengan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 yang nilai pembayarannya tidak sesuai dengan kondisi fisik dari barang untuk

Halaman 143 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



pengadaan tersebut. saya merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep.10 - BKAD/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 yang menerbitkan SP2D untuk pencairan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Adapun saya memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan SPD ;
 2. Menerbitkan SP2D ;
 3. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk ;
 4. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
 5. Menyimpan uang daerah ;
 6. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi ;
 7. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD ;
 8. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah ;
 9. Melakukan penagihan piutang daerah ;
 10. Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investas ; dan
 11. Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- Bahwa terdapat permohonan pencairan terkait pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02.26 / 03.0 / 00509 / LS / 1.02.0.00.0.00.01 / M / 10/2021 tanggal 30 Desember 2021 dari Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.Kes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02.26/03.0/00509/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/10/2021 tanggal 30 Desember 2021 dari Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.Kes. beserta dokumen kelengkapan untuk pencairan, kemudian dokumen kelengkapan tersebut diverifikasi oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi yaitu Sdr. RUHIYAT RAHMAT BUDIMAN di Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang mana Verifikator melakukan pengecekan apakah anggaran tersedia, melakukan pengecekan besaran nominal apakah sesuai dengan yang tercantum di SPM sehubungan dengan berapa nominal yang dibayarkan, nominal potongan pajak dan nominal nilai bersihnya yang dicairkan, dan setelah dinyatakan lengkap maka Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02.20/04.D/D4501/LS/1.02000.3.00.01/M/10/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa data-data yang dilampirkan pada proses pencairan terkait pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 adalah :
 - a. Surat Kelengkapan Administrasi PGL Pengadaan Barang Jasa Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 (DID) tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.Kes selaku Pengguna Anggaran, RIDWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TINI ROSYITA SKM., MM. sebagai verifikator;
 - b. Surat Referensi Bank Nomor: 001/REF/Bank/BJBKCPKBB/2021 tanggal 27 Desember 2021 ditandatangani oleh DINI DIANA KALSUM sebagai Sub Branch Manager dan DARIVAL INDRIASTUTI sebagai Officer Operasional;
 - c. Surat Permohonan Validasi Input Data ID Data: 00426/02/01/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 ditandatangani oleh Penerima Barang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02.26/03.0/00509/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/10/2021 tanggal 30

Halaman 145 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG (K), M.Kes.;

e. Surat Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan ;

f. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan yaitu Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, SP. OG (K), M.KES;

g. Surat Permintaan Pembayaran LS Nomor: 02.26/02.0/00509/LS/1.020.000.00.01/M/10/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh RITA NURCAHYANI, SKM., MKM. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan AI SANTI RAHAYU, SKM. Sebagai Bendahara Pengeluaran;

h. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02.26/02.0/00509.LS/1.020.00.00.00.01/M/10/2021 tanggal 30 Desember 2021 ditandatangani oleh AI SANTI RAHAYU, SKM. Sebagai Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh RITA NURCAHYANI, SKM., MKM. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

i. Surat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dan lampiran SPP UP Gu/TU/LS ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atas nama TINI ROSYITA SKM., MM. ;

j. NPWP Nomor: 70.513.904.6/421.000 atas nama PT. MULTI ARTA SEHATI;

k. Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 30 Desember 2021 ditandatangani oleh TINI ROSYITA SKM., MM. sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;

l. Lembar Kontrol 30 Desember 2021 diparaf oleh TINI ROSYITA SKM., MM. sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

- Bahwa saya selaku kuasa Bendahara Umum Daerah sebagai kuasa pencairan saat proses pencairan terkait pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 adalah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02.20/04.D/D4501/LS/1.02000.3.00.01/M/10/2021 tanggal 31 Desember 2021, kemudian SP2D tersebut 1 (satu) rangkap diberikan kepada Kantor Kas Bank BJB yang berada di Komplek Perkantoran

Halaman 146 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan pembayaran dengan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening pihak Ketiga atau penyedia yang tercatat dalam SP2D yaitu atas nama MULTI ARTA SEHATI PT, CHRISTIAN GUNAWAN dengan nomor rekening BJB : 0122037851001 dengan tanggal pencairan yaitu 31 Desember 2021 nominal Rp.4.414.409.000,00 (empat milyar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) kemudian dipotong pajak Rp.451.506.395,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan nilai bersih yang dibayarkan kepada Penyedia yaitu sebesar Rp.3.962.902.605,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa konsekuensi atas ditandatanganinya dokumen berupa Surat Kelengkapan Administrasi PGL Pengadaan Barang Jasa Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 (DID) tanggal 21 Desember 2021 oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA selaku PPK dan tersangka Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, SP.OG (K), M.KES. selaku Pengguna Anggaran serta Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.Kes selaku Pengguna Anggaran serta Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan yaitu Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, SP.OG (K), M.KES, maka dokumen kelengkapan untuk pengajuan pencairan anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dinyatakan lengkap dan dapat dilakukan proses selanjutnya untuk penerbitan SP2D. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02.26/03.0/00509/LS/1.02.0.00.0.00.01/M/10/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.Kes. maka saya mendapatkan perintah dari yang bersangkutan untuk menerbitkan SP2D untuk pencairan anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Pengguna Anggaran yaitu Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.Kes. maka sesuai dengan isi surat pernyataan tersebut Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K),

Halaman 147 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



M.Kes. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perhitungan UP/GU/TUP/LS sebesar Rp 4.414.409.000,00 telah dihitung dengan benar dan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02.20/04.D/D4501/LS/1.02000.3.00.01/M/10/2021 tanggal 31 Desember 2021 tersebut, anggaran/dana dibayarkan ke nomor rekening BJB : 0122037851001 atas nama MULTI ARTA SEHATI PT, CHRISTIAN GUNAWAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi..

20. Saksi JUWARNINGSIH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar ada kegiatan belanja modal Caravan Mobile unit Lab Covid tahun anggaran 2021, terkait nilai DPA nya Saksi tidak mengetahui. Saksi mengetahui perihal adanya kegiatan tersebut pada tanggal yang tidak bisa Saksi ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021. Pada saat itu Saksi ditelepon oleh dr. Astri sekitar pukul 10.00 WIB yang mengatakan bahwa telah datang Caravan Mobile Unit Lab Covid, dan menanyakan hendak dikemanakan barang tersebut. Karena Saksi sejak awal tidak mengetahui perihal pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid tersebut, Saksi menjawab tidak tahu harus dikemanakan barang tersebut
- Bahwa Saksi selaku Tim Teknis PPHP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG(K).M.Kes. dengan nomor 810/2614/TEKNIS/ PPHP/DJNKES tertanggal 14 Juli 2020. Tugas Saksi yaitu memeriksa hasil pekerjaan baik barang atau jasa yang dilakukan pihak ketiga, sesuai dengan kontrak yang ada. Namun untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid tahun 2021 yang dimaksud diatas, Saksi baru melihat dokumen kontrak tersebut masih pada bulan Desember setelah Saksi melakukan pengecekan barang dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 20 Desember 2021. Tim PPHP pengadaan

Halaman 148 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Caravan Mobile Unit Lab Covid terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Saksi sendiri, Waris Karima dan Endang Wahyudi, S.Sos.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penunjukan Kepala Dinas Kesehatan menunjuk Saksi sebagai Tim Teknis PPHP, karena Saksi pun bam mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Di Bulan Oktober 2021. Sejak Tahun 2018 Saksi telah masuk sebagi Tim PPHP, dan pemeriksaan yang Saksi lakukan, kebanyakan pekerjaan konstmski. Sedangkan untuk pemeriksaan barang baru untuk kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid -19 Tahun 2021
- Bahwa Desember 2021 unit tersebut sudah ada di RSUD Cikalong, pada saat itu sudah ada pihak ke-3 dengan perwakilan yakni sdr. Ervan, lalu jam 13.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan unit tersebut sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh pihak ke-3 hanya berupa checklist jenis barang yang kemudian dilakukan pengecekan, ada temuan kekurangan berupa :
 - Cat dalam mobil sudah sedikit berkarat
 - Kabel pembuangan tidak terpasang rapih.
 - Hasil temuan tersebut berupa catatan yang Saksi laporkan dan serahkan kepada PPK, bahwa terhadap temuan tim PPHP tersebut akan disampaikan kembali kepada pihak ke-3 untuk diperbaiki
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa berita acara yang menyatakan caravan mobile covid 19 yang saksi periksa sudah sesuai, maka saksi tidak membenarkan isi berita acara dan tanda tangannya karena seingat saksi bahwa pada caravan mobile covid 19 masih ada kekurangan.
- Bahwa seharusnya pengecekan berdasarkan data yang ada dalam kontrak maupun dapat berupa RAB, namun pada saat itu Saksi tidak melihat dan tidak tidak paham membaca kontrak dan RAB nya karena pada saat itu tim terburu-buru karena ada perintah saat itu untuk melakukan pengecekan dilapangan terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid tersebut
- Bahwa tidak ada infomasi perbaikan ataupun pengecekan kembali terhadap kelengkapan unit tersebut sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh pihak ke-3 di RSUD Cikalong tersebut
- Bahwa direktur PT. Multi Artha Sehati pada saat pemeriksaan barang tidak hadir, hanya diwakili Sdr. Ervan yang merupakan Teknisi dari PT. Multi Artha Sehati, pada saat jtu Saksi dan tim menandatangani form

Halaman 149 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

checklist yang diberikan oleh Sdr. Ervan perihal barang-barang yang diberikan, yang terdiri dari

- Caravan Mobile Unit Lab Covid
- Biosafety Cabinet II A2, 2 Feet
- Autoclave 50 Liter
- PCR Hood Hepa > 99.99%, 2 Feet 150 C
- Freezer -moc 45 LTR
- Passbox SS304 (interlocking)
- Cabinet SS304
- Emergency Shower (LOOPING)
- UPS 8 KVA-3 Phase
- Genet 10 KVA- 3 Phase
- Decontamination SS304 Killtank
- Wastafel SS304 Auto Sensor / Touchless
- Included BMS
- AHU (Hepa, Inverter)
- EFIJ (Hepa, Inverter)
- Barang-barang dalam checklist yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut lengkap. Sedangkan terkait Berita Acara Pemeriksaan Barang, Dafiir Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 20 Desember 2021, sejatinya Saksi tanda tangani ± 1 (satu) minggu setelah serah terima barang yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021, dan pada saat itu dokumen tersebut sudah ada tandatangan dan Cap dari direktur PT. Multi Artha Sejati, dan terhadap Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sudah ada tanda tangan PPK tedebih dahulu baru kemudian tim PPHP menandatangani
- Bahwa pada saat penandatanganan yang dilakukan ± 1 (satu) minggu setelah serah terima barang , Saksi tidak mengecek lagi perihal Daftar Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Februari 2022, baru Saksi ketahuin bahwa untuk daftar pekerjaan pengadaan barangrjasa pada point 2 - 5, pada saat tim PPHP melakukan pemeriksaan tanggal 20 Desember 2021, barang-barang tersebut tidak ada. Saksi kemudian menanyakan kepada Sdr. Ervan perihal tersebut,

Halaman 150 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab oleh Sdr. Ervan bahwa barang tersebut ada di Laboratorium Dinkes Kabupaten Bandung Barat. Saksi pernah melakukan komunikasi melalui Sdri. Nurimawati yang merupakan petugas di Laboratorium Dinkes Kabupaten Bandung Barat untuk menanyakan apakah Reagen Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19, Reagen PCR Caravan Mobile Lab Covid-19 dan VTM Caravan Mobile Lab Covid-19 benar ada di Laboratorium Dinkes Kabupaten Bandung Barat, dijawab ada, namun Sata tidak menanyakan secara detail mengenai jumlah maupun bentuk barang tersebut seperti apa

No .	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Spesifikasi	
2	Alat PCR – Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19	Paket	1 (Satu)	a) Mesin PCR 96 Test 2 Unit b) Mesin Ekstraksi DNA/RNA 2 Unit c) Vortex Geniue 2 (SI-0266) d) Spindown (D1008) 1 Unit e) Passbox (Custom) 2 Unit f) Laptop i3 (Ram 4GB, HDD Min. 500GB) 2 Unit g) Micropipet (Adjustable, Custom, 0.5 - 0.10 ul) 4 Unit h) Micropipet (Adjustable, Custom, 0.2 - 0.20 ul) 4 Unit i) Micropipet (Adjustable, Custom, 5 50 ul) 4 Unit j) Micropipet (Adjustable, Custom, 10 - 100 ul) 4 Unit k) Micropipet (Adjustable, Custom, 20 200 ul) 4 Unit l) Micropipet (Adjustable, Custom, 100 - 1000 ul) 4 Unit m) Tray Microtube (Costum 1,5 ml (80 well)) 2 Unit n) Tray Tube PCR (Costum 0,2 ml (96 well)) 2 unit o) Tray VTM (Costum 15 ml (50 well)) 2 unit	w)



				p) Filter tips (Custom, 0,1 to 10 ul) 2 rak; q) Filter tips (Custom, 1 to 20 ul) 2 rak; r) Filter tips (Custom, 1 to 100 ul) 2 rak; s) Filter tips (Custom, 1-200 ul) 2 rak; t) Filter tips (Custom, 100 - 1000 ul) 2 rak; u) qPCR Tubes (Custom 0,2 ml 8 strip) 2 unit; v) Microcentrifuge (Custom 1,5 ml) 2 unit	
3	Reagen Ekstrasi Caravan Mobile Lab Covid-19	Box	45	1 Box isi = 32 Test	
4	Reagen PCR Caravan Mobile Lab Covid-19	Box	21	1 Box isi = 96 Test	
5	VTM Caravan Mobile Lab Covid-19	Box	17	1Box isi = 50 Test	

- Bahwa Saksi akui bahwa Tim PPHP melakukan kelafaian dalam melakukan memenksa hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Caravan Mobile Unit Lab Covid Tahun Anggaran 2021
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang membuat Berita Acara Pernenksaan Barang, Daftar Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan seharusnya kami, pihak PPHP, namun pada kenyataannya dokumen tersebut telah dibuat oleh PPK yakni Sdr. Drg. Rjdwana Daomara Silitonga.
- Bahwa pelaku dalam kegiatan belanja modal Caravan Mobile Unit Lab Coft tahun anggaran 2021 ialah

Pengguna Anggaran (PA) .. Dr. dr. Eisenhower Sitanggang.
Sp. OG (K). M. Kes,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .. Drg. Ridwan Daomara Silitonga
Pejabat Pelaksana Teknis .. RITA NURCAHYANI, Skm., Mn Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pemeriksa Hasil .. 1. Juwarningsih (Saksi sendiri)
Pekerjaan (PPHP) .. 2. Waris Karima
3. Endang Wahyudi, S.Sos
Pejabat Pengelola Barang.. Dewi Ajeng Aprilia, S.Km
Penyedia I Rekanan .. PT. Multi Artha Sehati

Halaman 152 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pakta Integritas dalam rangka Pekerjaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 tanggal 23 November 2021, baru ditandatangani 1 (satu) minggu setelah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi..

21. **Saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA**, Sp.BM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.
- Bahwa dasar Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/ 2953/ Dinkes tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa tugas Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/ 2953/ Dinkes tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu :
 - Menyusun perencanaan pengadaan,
 - Menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK),
 - Menetapkan rancangan kontrak,
 - Menetapkan HPS,
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia,
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan,
 - Menetapkan tim pendukung,
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli,
 - Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,-
 - Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa,

Halaman 153 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan kontrak,
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA,
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan,
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
 - Menilai kinerja penyedia
- Bahwa Saksi telah lulus pendidikan tersebut di LKPP di Januari 2021
 - Bahwa saksi memiliki hubungan pertemanan dengan Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran,
 - Bahwa pengadaan caravan mobile unit lab covid 19 pada Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Bandung Barat berasal dari dana insentif daerah APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 sebesar Rp. 6.074.739.000
 - Bahwa yang bisa Saksi lampirkan adalah KAK hasil revidi dari BPKP dengan judul "Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19" sebagaimana yang kami lampirkan yang di dalamnya latar belakang, maksud dan tujuan, cara pelaksanaan kegiatan yang berisi metode pelaksanaan, waktu pelaksanaan kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, selanjutnya meliputi lingkup pekerjaan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, total biaya yang diperlukan, dan spesifikasi barang
 - Bahwa Saksi selaku PPK tidak menetapkan HPS. Saksi menerima HPS dari sdr. Irvan selaku PPK sebelumnya. HPS tersebut berasal dari PT Multi Artha Sehati.
 - Bahwa Saksi tidak mencari perbandingan harga dengan yang lain.
 - Bahwa KAK dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab sebagaimana petunjuk BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat belum dibuat karena keterbatasan waktu.
 - Bahwa melakukan pengadaan melalui metode pelelangan sudah dilaksanakan.

Halaman 154 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koreksi tersebut tidak dilaksanakan sesuai angka sebesar Rp. 5.031.292.330,13 tetapi ditulis sebesar Rp. 5.031.292.329,80
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dasar hukum Saksi sebagai PPK untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 800/2953/Dinkes Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 06 Agustus 2021.
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah sebagai PPK untuk melanjutkan tugas PPK sebelumnya tersebut Saksi DR.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.KES pada sekitar bulan Agustus 2021, dari pada kesempatan itu DR.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.KES menyuruh kepada Saksi agar paket Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Selanjutnya dapat Saksi jelaskan bahwa poin-poin rincian tugas PPK yang terkait dengan Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 yang tidak Saksi kerjakan hanya 3 (tiga) saja yaitu:

- 1) **Saksi tidak Menyusun Perencanaan Pengadaan** dengan alasan karena Saksi sudah menerima dokumen perencanaan yang sudah jadi dari Saksi Irvan. Adapun dokumen yang Saksi terima dari Saksi Irvan tersebut antara lain: Lab. kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan Paket Caravan Mobile Unit PCR COVID-19 tahun anggaran 2021 Kode RUP: 29880326, kode anggaran: 1.02.02.2.02.34.5.2.02.08.01.0011, harga perkiraan sendiri (HPS) awal sebelum dilakukan revidi oleh BPKP, brosur-brosur tentang alat-alat kesehatan.
- 2) **Saksi tidak menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)** dengan alasan karena Saksi tidak mengetahui bagaimana cara untuk membuat HPS pengadaan mobile caravan COVID-19 dan Saksi tidak memiliki dasar hukum untuk metode penunjukan langsung paket caravan. Selanjutnya karena Saksi DR.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.KES sebelumnya telah menyuruh kepada Saksi untuk melaksanakan pengadaan caravan dengan metode penunjukan

Halaman 155 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



langsung dan karena Saksi tidak mengetahui cara membuat HPS tersebut, kemudian sekitar awal bulan September 2021 Saksi melaporkan M.KES kepada bahwa Saksi Saksi DR.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), membutuhkan pendampingan / review tentang penunjukkan langsung pengadaan mobile Caravan COVID-19 tahun 2021 dan usulan kemudian Saksi DR.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.KES menyetujui Saksi Proponasi Sp.OG Jawa (K), Barat. M.KES untuk Kemudian meminta Saksi pendampingan kepada BPKP DR.dr.Eisenhower Sitanggang, mengeluarkan surat nomor: 440/7387/Dinkes/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Perihal Permohonan Reviu Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan. Bahwa surat pertama tersebut tidak ada jawaban dari pihak Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan kemudian karena tidak ada balasan surat maka kemudian Saksi DR.dr.Eisenhower Sitanggang, SpOG (K), M.KES mengirimkan kembali surat nomor 440/7760/Dinkes/2021 tanggal 11 Oktober 2021 kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan. Selanjutnya pihak BPKP Perwakilan Jawa Barat membalas surat dari Saksi DR.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.KES dengan surat nomor: S-2017/PW10/3/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Perihal Review atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 Tahun 2021 di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan Surat Tugas Nomor: ST-2018/PW10/3.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Adapun hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR COVID-19 tahun 2021 di Pemkab Bandung Barat tanggal 02 Nopember 2021 yang hasilnya adalah :

- a. Bahwa metode Pemilihan Penyedia tidak sesuai ketentuan ;
- b. Nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK terlalu tinggi.

Sedangkan untuk untuk Laporan hasil Reviu Dokumen KAK dan HPS atas Pelaksanaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten bandung Barat dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 29 Nopember 2021 dengan nomor surat: LR-1007/PW10/3.1/2021.

3) Saksi tidak menilai kinerja penyedia dengan alasan karena Saksi percaya kepada saksi Ervan dan saksi Christian Gunawan yang mengirimkan laporan pekerjaan yang dibuat oleh pihak penyedia yaitu PT. Muiti Artha Sehati kepada Saksi melalui handphone.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan sedangkan untuk rincian tugas PPK lainnya yang Saksi laksanakan terkait pengadaan mobile caravan tersebut antara lain:

- Saksi menetapkan rancangan kontrak dengan cara Saksi menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dengan Nomor: setelah 011/SPPBJ / caravanmlabcovid / DID/XI/Dinkes — tanggal 23 November 2021 dengan kemudian Saksi selaku PPK mengunduh standar baku rancangan kontrak yang sudah ada pada aplikasi pengadaan barang / : jasa di kabupaten Bandung Barat, namun nama aplikasinya Saksi lupa. Pihak yang bisa mengunduh diaplikasi tersebut hanya PPK karena hanya PPK yang diberikan password melalui aplikasi whatsapp oleh pihak unit layanan pengadaan (ULP). Setelah mendapatkan data standar kontrak tersebut kemudian Saksi mengisi draft kontrak tersebut sesuai dengan data pihak yaitu pihak pertama dari dinas kesehatan DR.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.KES dan pihak kedua dari penyedia adalah Christian Gunawan. Adapun penandatanganan kontrak caravan adalah saksi Dr.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.KES karena sudah kebiasaan yang ada di dinas kesehatan Kabupaten Bandung Barat bahwa pengguna anggaran yang tanda tangankontrak.
- Saksi menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia sesuai perhitungan yang ada dalam kontrak sebagaimana dalam Syarat-syarat umum Kontrak (SSUK);
- Saksi mengusulkan perubahan jadwal kegiatan dengan cara rapat dengan kelompok kerja pengadaan.
- Saksi menetapkan tim pendukung dengan cara Saksi koordinas melalui handphone kepada pihak laboratorium kesehatan dinas kabupaten bandung barat yaitu Saksi Nunu untuk meminta data tentang alat-alat kesehatan yang sejenis dan data-data

Halaman 157 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



penawaran dari perusahaan yang pernah lakeda kabupaten Bandung Barat terima.

- Saksi menetapkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dengan cara sebagai berikut: Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada saat Saksi mendapat tugas dari saksi Dr.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp. OG (K), M.KES sebagai PPK menggantikan bapak Irvan, dan Saksi mendapat perintah dari Dr.dr. Eisenhower supaya pengadaan Caravan dilaksanakan melalui penunjukan langsung dengan pihak yang akan menjadi penyedia barang adalah PT.Multi Artha Sehati dengan direktur bernama Christian Gunawan. Bahwa sebelumnya PT.Multi Artha Sehati dengan direktur bernama Christian Gunawan sudah pernah mengajukan penawaran untuk pengadaan mobile caravan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 6.015.592.000,-. bisa Hal ini Saksi ketahui karena Dr.Eisenhower yang mengatakan kepada Saksi sekitar akhir Agustus tahun 2021 bahwa pihak yang mengerjakan Mobile Lab Covid-19 Caravan pertama di Indonesia adalah PT.Multi Artha Sehati. Tetapi karena Saksi mengetahui bahwa tidak ada secara dasar hukum untuk penunjukan langsung mobile caravan covid-19 dengan direktur bernama Christian Gunawan kemudian Saksi minta petunjuk kepada saksi Dr. dr. Eisenhower. Bahwa selanjutnya karena proses penunjukan langsung tidak direkomendasi semua pihak (BPKP, Inspektorat, ULP,), maka Saksi dan tim Pokja yang terdiri dari Saksi Anang Irawan, Sdr. Hari Darmayanto, dan Sdr. Muhamad Yusuf Anies melakukan 3 (tiga) kali rapat persiapan pengadaan yang diadakan di kantor lelang unit untuk layanan paket pengadaan sebelum menentukan proses menjadi mobile caravan ini. Rapat tersebut antara lain dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021, 13 Oktober 2021, dan 03 Nopember 2021 dan dibuatkan berita acaranya. Bahwa hasil setiap rapat persiapan pengadaan tersebut selalu Saksi laporkan langsung kepada saksi Dr. dr. Eisenhower, dan Saksi Dr. dr. Eisenhower selalu menekankan kepada Saksi agar paket tersebut cepat terlaksana, bahkan pernah dalam rapat zoom meeting pada dinas kesehatan saksi Dr. dr. Eisenhower menekankan agar

Halaman 158 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



pengadaan mobile caravan segera terlaksana nanti Pak Sekda (Asep Sodikin) marah. Dapat Saksi jelaskan bahwa pada rapat zoom meeting tersebut yang mengikuti adalah Kepala dinas, maka kajian. Barat. sekdis para kabit, dan para PPK. Mendapatkan teguran tersebut Saksi mendatangi pihak BPKP untuk menanyakan progres hasil Selanjutnya berdasarkan kajian dari BPKP kemudian Saksi mengirimkan surat kepada Bagian Pengadaan Setda Kabupaten Bandung Dapat Saksi jelaskan bahwa sebelum pengumuman lelang sekitar bulan Nopember 2021, Saksi pernah diajak oleh Dr.Eisenhower ke suatu lokasi di daerah lembang yaitu lapangan tembak SESPI, berada dalam satu mobil, dan setiba di sana sudah ada juga orang yang Saksi kenal yaitu Pak Anang anggota pokja lelang, dan orang Pokja yang lain Saksi lupa dan Pak Yoppie selaku kepala ULP saat itu, ada juga Christian Gunawan dan relasi nya yaitu Pak Baskoro yang dikenalkan beliau berpangkat kombes di SESPI tersebut. Kemungkinan menurut Saksi ini dilakukan Christian untuk meyakinkan Perusahaan PT.Multi pokja Artha dan ulp Sehati untuk sebagai tidak takut pemenang menetapkan lelang/tender. Karena sudah ada Pemenang sah yang ditetapkan oleh Pokja maka Saksi sebagai PPK menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPBJ), sedangkan saksi mengetahui Christian dari PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan tidak mempunyai surat dukungan dari perusahaan karoseri dan sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pengadaan tersebut.

- Saksi mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Saksi DR.dr.Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K), M.KES selaku pengguna pelaksanaan anggaran kegiatan (PA) kepada Sp.OG (K), M.KES selaku dan Saksi menyerahkan hasil DR.dr.Eisenhower pekerjaan Sitanggang, pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan - hasil pekerjaan dengan nomor: 440/10981/BASTHP/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pertama kali ada mengenal Saksi Christian Gunawan sekitar bulan awal September 2021 di ruangan kantor kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu pada

Halaman 159 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi dipanggil oleh Saksi Dr. dr. Eisenhower untuk ke ruangnya dan Saksi diperintahkan masuk oleh Dr. dr. Eisenhower, lalu di dalam ruangan tersebut sudah ada saksi Christian Gunawan, kemudian saksi Dr..dr. Eisenhower selaku kepala dinas memperkenalkan kepada Saksi saksi Christian Gunawan sebagai direktur PT. Multi Artha lab Sehati. Pada kesempatan tersebut saksi Dr. dr. 'Eisenhower mengatakan bahwa saksi Crristian adalah pihak yang menawarkan caravan mobile dan Dinas Kesehatan kepada dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan direncanakan bahwa saksi Christian Gunawan sebagai direktur PT. Multi Artha Sehati adalah sebagai pihak pemenang lelang mobile caravan covid-19 dengan cara penunjukan langsung. Pada saat itu saksi Christian Gunawan sebagai direktur PT. Multi Artha Sehati menyerahkan profil perusahaan PT. Multi Artha Sehati. Selanjutnya Saksi mempelajari dan profil perusahaan PT. Multi Artha Sehati bersama Tim pokja pengadaan di kantor pokja pengadaan, adapun yang yang dipelajari yaitu kualifikasi usaha KBLI 28193 untuk kelompok usaha untuk laboratorium dengan sistem udara untuk lab KBLI 33200 untuk kelompok usaha instalasi atau pemasangan alat- alat elektromedis, lalu Saksi membaca kualifikasi PT. Mui Artha Sehati adalah kontruksi bangunan. Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Dr. dr. bulan Eisenhower dan atas perintah saksi Dr. dr. Eisenhower kepada Saksi pada sekitar September 2021, lalu Saksi mengatakan kepada pokja pengadaan yaitu sdr. Anang, sdr. Muhammad Yusuf Anis, dan sdr. Hari Darmayanto agar kualifikasi usaha KBLI 28193 untuk kelompok usaha untuk laboratorium dengan sistem udara untuk lab dan KBLI 33200 untuk kelompok usaha instalasi atau pemasangan alat-alat elektromedis PT. Multi Artha Sehati agar digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang, sedangkan Saksi KBLI tidak memiliki kajian teknis untuk kualifikasi tersebut dalam lelang caravan mobile tersebut. Selanjutnya Saksi melihat persyaratan kualifikasi KBLI 28193 dan 33200 sudah masuk atau tayang di LPSE lelang pengadaan tersebut. Kemudian pada pertemuan kedua sekitar bulan Nopember 2021 Saksi dipertemukan lagi oleh saksi Dr. dr. 'Eisenhower dengan saksi Christian Gunawan bersama tim pokja pengadaan yaitu saksi Anang dan ketua ULP Kabupaten Bandung Barat atas nama sdr. Yoppie di Sespim Lembang dengan tujuan untuk memenangkan saksi Christian Gunawan sebagai pemenang dalam pekerjaan caravan mobil covid 19 yang sedang dilaksanakan lelang.

Halaman 160 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pernah meminta kepada saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19, selanjutnya atas permintaan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyusun kajian yang diminta saksi tersebut tertanggal September 2021, *tetapi* pada kajian tersebut saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tidak ada mengusulkan secara khusus mengenai bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penanggulangan Covid-19 adalah berupa mobil caravan, lalu saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyerahkan kajian tersebut kepada saksi, lalu berdasarkan kajian dari saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. tersebut, maka saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021, yang mana pada masing-masing kajian yang disusun oleh saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. dan kajian yang disusun oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut diantaranya pada angka 5 mengenai laboratorium bergerak (*mobile lab*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan PCR Covid – 19 disyaratkan di angka 2 Persyaratan Engineering pada huruf a, yaitu *mobile laboratorium* mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yakni angka 3 Perijinan, selanjutnya saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021 yang disusun saksi. tersebut kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk reviu Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19, kemudian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat meminta saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk membahas mengenai Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19, tetapi saksi tidak mengerti, lalu

Halaman 161 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada saksi Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. perihal permintaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut, selanjutnya saksi Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan membawa serta terdakwa CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan Direktur PT Multi Artha Sehati untuk *mengaku seolah-olah terdakwa CHRISTIAN GUNAWAN adalah selaku konsultan* untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan terdakwa CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selanjutnya atas perintah saksi Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan kepada CHRISTIAN GUNAWAN bahwa atas perintah saksi Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. yaitu saksi harus mengajak CHRISTIAN GUNAWAN untuk harus *bertindak seolah-olah selaku konsultan* untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu atas perintah saksi Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. dan ajakan saksi tersebut, maka CHRISTIAN GUNAWAN menyetujuinya, *sedangkan* saksi Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes., saksi dan CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui sendiri bahwa CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, *kemudian* saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan CHRISTIAN GUNAWAN datang ke kantor Perwakilan

Halaman 162 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Provinsi Jawa Barat di Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung, lalu CHRISTIAN GUNAWAN datang dengan membawa harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati, kemudian CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa CHRISTIAN GUNAWAN tersebut untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, kemudian CHRISTIAN GUNAWAN bertindak seolah-olah selaku konsultan pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut dengan tujuan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa saksi pernah mengetahui adanya pemberian uang kepada saksi Dr. dr. 'Eisenhower selaku kepala dinas kesehatan kabupaten bandung barat saat itu, tim pokja pengadaan yaitu saksi Anang dan ketua ULP Kabupaten Bandung Barat atas nama sdr. Yoppie pada saat Saksi ditelepon saksi Dr. dr. Eisenhower selaku kepala dinas pada sekitar bulan Mei 2022 dengan tujuan mengatur pertemuan antara Saksi, saksi Dr. dr. 'Eisenhower dengan saksi Christian Gunawan sebagai direktur PT. Multi Artha Sehati. Adapun pertemuan tersebut untuk menanyakan jatah kepala Dinas atau jatah uang untuk saksi Dr. dr. 'Eisenhower yang berasal dari pekerjaan caravan mobile lab covid 19. Lalu Saksi menelepon Saksi Christian dan tidak di lama setelah itu kami bertiga bertemu antara Saksi, saksi Dr. dr. Eisenhower, dan saksi Christian Gunawan sebagai direktur PT. Multi Artha Sehati Starbuck di

Halaman 163 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Cieumbeuleuit, kemudian saksi Christian Gunawan sebagai direktur PT. Multi Artha Sehati mengatakan bahwa jatah uang untuk saksi Dr. dr. HER selaku Eisenhower sudah saksi Christian Gunawan berikan kepada sdr. orang Sekda (sdr. Asep Sodikin), kemudian saksi Dr. dr. Eisenhower memerintahkan saksi Christian Gunawan untuk menghubungi sdr. HER (selaku orang Sekda) tetapi tidak diangkat. Lalu saksi Dr. dr. Eisenhower memerintahkan saksi Christian Gunawan untuk menghubungi terus Sdr. HER. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi dihubungi saksi Christian Gunawan dan berpesan agar Saksi menyampaikan kepada saksi Dr. dr. Eisenhower bahwa jatah uang untuk saksi Dr. dr. 'Eisenhower sudah diserahkan Sdr. HER kepada Saksi Dr. dr. Eisenhower pada tanggal 31 Desember 2021 kepada saksi Dr. dr. Eisenhower. Atas pesan tersebut Saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi Dr. dr. 'Eisenhower bahwa jatah uang untuk saksi Dr. dr. Eisenhower sudah diserahkan Sdr. Her pada tanggal 31 Desember 2021 kepada saksi Dr. dr. 'Eisenhower karena Saksi merasa bahwa Saksi Dr. dr. Eisenhower telah berbohong kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah menanyakan lagi hal tersebut dan saksi Dr. dr. Eisenhower tidak ada menanyakan lagi hal tersebut kepada Saksi lagi mengenai jatah uang untuk saksi Dr. dr. Eisenhower. Sedangkan untuk pembagian uang kepada pokja pengadaan saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat selesai acara gunting peresmian mobile unit caravan covid-19 di kantor bupati Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Bupati Hengky Kurniawan, saksi Christian Gunawan ada mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Christian Gunawan setelah acara peresmian akan bertemu sdr. Yoppie selaku ketua ULP Kabupaten Bandung Barat dan sepengetahuan Saksi bahwa saksi Christian Gunawan tidak memiliki pekerjaan lagi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat selain mobile caravan.

- Bahwa caravan mobile covid 19 sudah ada sebelum pengadaan dilaksanakan atau surat perjanjian/ kontrak diadakan, sedangkan pengadaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan membangun dari 0% sampai dengan 100%.
- Benar saksi menerima sebesar Rp5.000.000,00 dari CHRISTIAN dari PT Multi Artha Sehati dikarenakan untuk keperluan fotocopy dalam pengadaan caravan mobile covid 19.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 164 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



22. **Saksi CHRISTIAN GUNAWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Selaku Direktur, saksi melaksanakan kegiatan yang terkait pengelolaan perusahaan berupa pembelanjaan kontraktor, pekerjaan berupa kegiatan kontraktor dan pengadaan salahsatunya mengikuti kegiatan lelang, serta melakukan managerial terhadap perusahaan yang saksi pimpin.
- Bahwa PT. MULTI ARTHA SEHATI berdiri di tahun 2014 ditanggal 22 Mei 2014 dengan notaris ANNA YULIANTI dengna nomor 04, kemudian ada perubahan ditanggal 09 November 2021 dengan Notaris ANNA YULIANTI, nomor 02, diubah kembali di tanggal 30 September 2022, nomor 04 dengan Notaris ANNA YULIANTI terkait diantaranya :
 - o Perubahan susunan pengurus sesuai dengan akta perubahan Nomor. 04 Tahun 2014 dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - KENT LISANDI (Sebagai Komisaris);
 - CHRISTIAN GUNAWAN (Sebagai Direktur Utama).
 - o Untuk Akta Nomor. 02 Tahun 2021 dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - FITRIA YENITA (Sebagai Komisaris);
 - CHRISTIAN GUNAWAN (Sebagai Direktur Utama).
 - Untuk Akta Nomor. 04 Tahun 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - FITRIA YENITA (Sebagai Komisaris);
 - CHRISTIAN GUNAWAN (Sebagai Direktur Utama).

Namun ada perubahan terkait modal dasar yakni yang awalnya modal dasar sebesar Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,-

- Bahwasanya PT. MULTI ARTHA SEHATI bergerak di jasa Kontraktor, yaitu dibidang Kontraktor Bangunan, Mekanikal dan ElektriKa Bangunan.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi awalnya dari Sdr. Heriawan sekira bulan Maret-April 2021, selanjutnya saksi diarahkan dari pihak dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat diarahkan kepada sdr. IRVAN selaku PPK dan saksi disuruh membawa data-data biaya-biaya dan gambaran kerja untuk caravan mobile covid 19, lalu saksi serahkan kepada sdr. Ervan anak buah saksi untuk diserahkan kepada sdr. IRVAN selaku PPK, selanjutnya untuk komunikasi adalah sdr. Ervan dengan pihak Sdr.

Halaman 165 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



IRVAN, selanjutnya ada survei dari pihak Dinas Kesehatan pemerintah kabupaten Bandung Barat untuk melihat unit caravan mobile covid 19 yang sudah saksi buat, lalu saksi sempat dikenalkan kepada sdr. Eisenhower selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat oleh sdr. Heriawan setelah adanya kunjungan tersebut, selanjutnya saksi mendapatkan informasi terkait pelelangan tersebut seingat saksi kalau tidak dari Sdr. Eisenhower atau sdr. Heriawan yang memberitahukan bulan pelaksanaan lelang disekira November 2021, lalu pada saat itu juga diinformasikan oleh Sdr. Eisenhower bahwa PPK akan berubah dari Sdr. Irfan menjadi Drg. Ridwan.

- Bahwa Saksi Drg. Ridwan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pernah mengatakan kepada CHRISTIAN GUNAWAN bahwa atas perintah saksi Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. yaitu saksi Drg. Ridwan harus mengajak CHRISTIAN GUNAWAN untuk harus *bertindak seolah-olah selaku konsultan* untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu atas perintah saksi Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. dan ajakan saksi Drg. Ridwan tersebut, maka CHRISTIAN GUNAWAN menyetujuinya, *kemudian* saksi Drg. Ridwan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan CHRISTIAN GUNAWAN datang ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung, lalu CHRISTIAN GUNAWAN datang dengan membawa harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati, kemudian CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati tersebut kepada saksi Drg. Ridwan, selanjutnya saksi Drg. Ridwan menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa CHRISTIAN GUNAWAN tersebut untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, *kemudian* CHRISTIAN GUNAWAN

Halaman 166 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



bertindak seolah-olah selaku konsultan pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut dengan tujuan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. bertemu dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menyerahkan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, yaitu Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang telah ditetapkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN melihat pada Kerangka Acuan Kerja tersebut, yaitu adanya persyaratan penyedia atau pelaksana untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak dapat melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa perusahaan milik saksi bukan perusahaan karoseri dan tidak memiliki sertifikat Karoseri, tetapi saksi sudah menyampaikannya kepada RIDWAN selaku PPK, tetapi menurut RIDWAN selaku PPK tidak apa, kemudian untuk menyingkapi surat dukungan tersebut, kemudian saksi meminta kepada sdr. Fredy dari CV HOM untuk membuat surat dukungan untuk saksi, sedangkan saksi mengetahui CV HOM adalah bengkel dan bukan perusahaan karoseri.

Halaman 167 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caravan mobile covid 19 sudah ada sebelum pengadaan dilaksanakan atau surat perjanjian/ kontrak diadakan, sedangkan pengadaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan membangun dari 0% sampai dengan 100%.
- Bahwa pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung terdapat pertemuan di suatu lokasi di daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat, yaitu yang dihadiri Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. dan drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dan YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat serta CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati serta sdr. Baskoro, lalu pada pertemuan tersebut bertujuan untuk memenangkan CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati sebagai pemenang lelang pada lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelangnya.
- Bahwa selanjutnya setelah lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan, PT Multi Artha Sehati telah dinyatakan sebagai pemenang pada lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 17 November 2021, dan PT Multi Artha Sehati telah ditunjuk sebagai penyedia pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 November 2021, serta Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid pada tanggal 23 November 2021.

Halaman 168 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati diminta uang oleh saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA secara tunai dikarenakan telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian pada sekitar bulan Februari 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati juga memberikan uang kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dikarenakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati juga memberikan uang kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen beberapa kali secara bertahap yang buktinya ada dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 terdapat kekurangan-kekurangan berdasarkan pemeriksaan Labkesda Propinsi Jawa Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 169 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli RIFKY WALUYAJATI RACHMAN, M.Si, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak ada keterkaitan dalam kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021, namun Ahli diminta oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk memberikan pendapat terkait Caravan Mobile Unit Lab Covid -19, dikarenakan Ahli memiliki keahlian sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Biologi Molukuler pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Biologi Molukuler berdasarkan SK Jabatan, dan pejabat yang menandatangani adalah kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat yakni Drg. Ema Rahmawati.,M.KM.
 - Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi Kompetensi terhadap bidang Biologi Molukuler.
 - Bahwa Ahli mempunyai Tugas atau keahlian sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Biologi Molukuler pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya :
 - Melakukan evaluasi Pemantapan Mutu Internal Lab (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME).
 - Melakukan Verifikasi Pemeriksaan Lab Molukler.
 - Melakukan Analnsisi Hasil Pemeriksaan Lab
 - Bahwa terkait pengujian atau visitasi terhadap unit Caravan Lab Covid-19 merupakan salah satu bagian dari Tugas atau keahlian Ahli, yakni Melakukan Evaluasi Pemantapan Mutu Internal Lab (PMI) dikarenakan Ahli juga sebagai pengguna /user untuk BSL 2+ di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sejak tahun 2014
 - Bahwa terkait ijin atau penerbitan sertifikasi layak atau tidaknya suatu LABORATORIUM adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan yang mana untuk visitasinya didelegasikan Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan dalam hal ini Dinas Kesehatan bersama Labkes Provinsi Jawa Barat, melakukan Visitasi Terhadap Objek atau Laboratorium yang akan divisitasi atau dimintakan ijin atau sertifikasinya.
 - Bahwa dalam hal pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Bandung Barat pernah mengajukan ijin atau untuk penerbitan Sertifikasi Kelayakan terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19, namun Ahli tidak mengetahui pastinya terkait hal tersebut

Halaman 170 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



diakarenakan yang pada saat itu turun untuk visitasi adalah tim dr. Manda, Bu Dwi dan Bu kepala Sdri drg. Ema

- Bahwa Ahli mengetahui hasil visitasi pertama yang dilakukan oleh tim dr. Manda, Bu Dwi dan Bu kepala Sdri drg. Ema yakni berupa ceklis, dengan kesimpulan belum memenuhi syarat sebagai Mobile Biologi Sfaety Laboratory (BSL)
- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli, dapat digunakan/difungsikan asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana hasil ceklist pada Tim visitasi yang dilakukan oleh dr. Manda, Bu Dwi dan Bu kepala Sdri drg. Ema
- Bahwa Ahli pernah melakukan visitasi bersama Tim Kejaksaan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan PPK, Penyedia, Dari RSUD Cikalong Wetan, dan LABKESDA Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa hasil visitasi tersebut berupa ceklist terlampir :

Laporan Visitasi Mobile BSL 2					
Nama : Caravan Mobile PCR-BARS CoV-2 Kab. Bandung Barat					
Alamat : RSUD Cikalong Wetan (Jl. Cikalong No. 290, Cipagumati, Kec. Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40556)					
Tanggal : 16 Agustus 2022					
No	Jenis Barang	Survei Fisik		Kelengkapan Persyaratan KMK4642/2021 (Penyenggaraan Lab. Pemeriksa Covid19)	
		Ada/ Tidak	Keterangan	Ada/ Tidak	Keterangan
I	Caravan Mobile BSL2	Ada	1. Belum dilampirkan sertifikat ISO. 2. Tidak ada Sensor keamanan pintu. 3. Tidak ada alat pengukur tekanan negatif di masing-masing ruangan dan dipintu masuk Caravan. 4. Saat uji fungsi menggunakan genset, diduga ada udara genset masuk ke dalam caravan sehingga perlu dilakukan uji udara (seperti CO, NO dll) didalam caravan	Ada	1. Belum dilengkapi wastafel pada area laboratorium hanya ada di anteroom. 2. Belum dilengkapi alat penahan beban (jack stand).
1	Biosafety cabinet 2a	Ada	Berfungsi	Ada	Belum dilampirkan sertifikat internasional
2	Autoclave 50 L	Ada	Berfungsi	Ada	
3	PCR Hood	Ada	Berfungsi	Ada	
4	Freezer	Ada	Berfungsi	Ada	
5	Refrigerator	Ada	Berfungsi	Ada	
6	Passbox	Tidak ada		Tidak ada	
7	Cabinet	Ada	Berfungsi	Ada	
8	Emergency shower	Ada	Berfungsi	Ada	
9	Ups 6 kva	Ada	Berfungsi	Ada	
10	Genset 10 kva	Ada	Berfungsi	Ada	
11	Decontamination killantik	Ada	Berfungsi	Ada	Belum ada outlet untuk pengecekan limbah
12	Wastafel	Ada	Berfungsi	Ada	
13	BMS	Ada	Berfungsi	Ada	
14	AHU	Ada	Berfungsi	Ada	
15	EFU	Ada	Berfungsi	Ada	
II	Alat PCR - Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19				
1	Mesin PCR 96 tes 2 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
2	Mesin Ekstraksi DNA/RNA 2 unit	Ada	Berfungsi	Ada	
3	Vortex Genin 1 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
4	Spindown 1 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
5	Passbox 2 Unit	Tidak ada	Diganti dengan PC All In One Touchscreen, core i7 2 Unit	Tidak ada	Diganti dengan PC All In One Touchscreen, core i7 2 Unit
6	Laptop i3 2 Unit	Tidak ada			
7	Micropipet 0.5 - 10 4 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
8	Micropipet 2 - 20 4 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
9	Micropipet 5 - 50 4 unit	Ada	Berfungsi	Ada	
10	Micropipet 10 - 100 4 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
11	Micropipet 20 - 200 4 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
12	Micropipet 100 - 1000 4 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
13	Tray Microtube 5 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
14	Tray TubePCR 2 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
15	Tray VTM 2 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
16	Filter Tips 0.3 - 10 ul 2 Rak	Ada	Berfungsi	Ada	
17	Filter Tips 1 - 20 ul 2 Rak	Ada	Berfungsi	Ada	



18. Filter Tpm 1 - 100 ul 2 Rm	Ada	Berfungsi	Ada	
19. Filter Tpm 1 - 200 ul 2 Rm	Ada	Berfungsi	Ada	
20. Filter Tpm 100 - 1000 ul 2 Rm	Ada	Berfungsi	Ada	
21. GUN 11 tipe 2 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
22. ASB control room 2 Unit	Ada	Berfungsi	Ada	
23. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
24. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
25. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
26. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
27. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
28. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
29. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
30. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
31. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
32. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
33. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
34. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
35. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
36. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
37. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
38. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
39. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
40. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
41. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
42. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
43. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
44. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
45. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
46. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
47. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
48. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
49. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
50. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
51. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
52. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
53. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
54. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
55. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
56. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
57. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
58. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
59. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
60. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
61. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
62. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
63. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
64. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
65. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
66. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
67. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
68. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
69. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
70. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
71. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
72. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
73. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
74. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
75. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
76. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
77. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
78. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
79. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
80. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
81. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
82. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
83. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
84. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
85. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
86. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
87. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
88. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
89. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
90. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
91. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
92. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
93. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
94. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
95. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
96. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
97. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
98. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
99. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat
100. Bahan habis pakai bukan alat				Bahan habis pakai bukan alat

Keterangan:
1. Masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri
2. Secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan Mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku

Yang melaksanakan Visitasi:
1. dr. C.N.G. Alamanda, Sp.PK, M.Kes
2. Riky W Rachman, M.Si
3. Dwi Sutarnyanti DCN

- Bahwa berdasarkan hasil ceklist yang terdapat pada lampiran pada poin 13, terdapat kesimpulan yakni :

- Masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri
- Secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan Mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku.

Hal tersebut dikarenakan pada saat visitasi ditemukan beberapa kekurangan yakni :

- Sertifikasi yang menyatakan BSL dari Penyedia atau Labkes sebagaimana pada poin 1
- Sensor keamanan pada pintu tidak ada
- Tidak ada Magnahelix, (tidak ada pengukur /alat ukur tekanan negatif di masing-masing ruangan dan pintu masuk caravan) yang mana fungsi dari Magnahelix untuk mengetahui status ruangan/lab, agar aman digunakan untuk petugas yang bertugas di dalam Lab tersebut dan menyatakan ruangan tersebut layak digunakan.
- Saat uji fungsi menggunakan Genset, diduga udara genset/polusi dari genset masuk kedalam Caravan yang tersedot dari saluran udara BSL (yang fungsinya menyedot udara bersih dari luar) sehingga didalam Caravan Lab pada saat uji diduga udara tercemar asap dari genset.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa tidak terdapat Jack stand untuk menstabilkan caravan, dikarenakan pada saat digunakan caravan tersebut bergoyang/bergetar, sehingga kurang layak untuk Lab Mobile.
- Bahwa sepengetahuan Ahli dari hasil visitasi terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 secara keseluruhan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih terdapat beberapa poin yang masih belum memenuhi persyaratan, sehingga bila digunakan dapat membahayakan bagi Petugas Lab.
 - Bahwa terhadap hasil temuan tersebut resiko yang memungkinkan terjadi jika Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tetap difungsikan yaitu:
 - Berbahaya bagi keselamatan petugas Lab.
 - Hasil pengujian Laboratorium yang tidak akurat
 - Bahwa setelah Ahli baca dan Ahli teliti terhadap satu bundel dokumen untuk pekerjaan Sertifikasi Mobile Laboratory Caravan Biomolekuler Kualifikasi Biosafety Level 2+ (BSL-2+) untuk penanganan darurat Covid-19, belum memenuhi standard/persyaratan sebagaimana yang seharusnya, dikarenakan ada beberapa poin yang belum terisi atau dilengkapi dan cukup krusial untuk menentukan bisa atau tidaknya BSL tersebut dapat berfungsi atau tidak.
 - Bahwa pada sertifikat yang terdapat didalam satu bundel tersebut tercantum tulisan Sertifikat Attendance, yangmana belum menstetmentkan apakah layak atau tidak sebagai BSL 2+ dan didalam kesimpulan juga masih tidak jelas terhadap BSL 2 tersebut, dapat digunakan/memenuhi atau tidak.
 - Bahwa efek dari tidak terpenuhinya persyaratan sebagai BSL 2+ Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 bila digunakan/difungsikan dapat membahayakan penggunaanya.
 - Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Caravan Mobile unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023.
 - Bahwa ahli masih tetap dengan keterangan ahli sebelumnya yang ahli berikan hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
 - Bahwa Baik secara umum yang dimaksud dengan Laboratorium Biologi Molekuler yaitu Laboratorium untuk pemeriksaan dengan metode molekuler (DNA atau RNA) yang dipergunakan untuk mengecek klinis

Halaman 173 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyakit), Infeksius atau non infeksius atau pemeriksaan sampel lingkungan.

- Bahwa ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di depan persidangan terkait dengan Laboratorium Biologi Molekuler ataupun Biology Safety Laboratory (BSL) dan baru kali ini ditunjuk sebagai Ahli.
- Bahwa Ahli belum memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang Biology Safety Laboratory (BSL) begitupun seluruh pegawai di Labkesda Provinsi mengingat dahulu belum ada Biology Safety Laboratory (BSL) kemudian terkait dengan sertifikasi keahlian dalam bidang Laboratorium Biologi Molekuler lebih kepada penunjukan SK sesuai dengan kompetensi jabatan yang diemban sehingga sertifikasi kompetensi ahli di bidang Laboratorium Biologi Molekuler sesuai dengan Surat Keputusan Jabatan Nomor : 2543/KPG.03.01.01/LABKES tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh drg. Ema Rahmawati, MKM. Kemudian ahli memiliki keahlian dalam Lalu hal Biology Safety Laboratory (BSL) berdasarkan pengalaman bekerja serta memang tuppksi Ahli atas jabatan yang ahli emban. ahli juga pernah melakukan pengecekan terhadap Laboratorium Biologi Molekuler di berbagai daerah diantaranya:

- 1) Laboratorium Biology Safety Laboratory (BSL) pada Labkesda Provinsi Aceh Tahun 2022.
 - 2) Laboratorium Biology Safety Laboratory (BSL) pada Labkesda Kota Bogor Tahun 2021.
 - 3) Laboratorium Biology Safety Laboratory (BSL) pada Labkesda Kota Depok Tahun 2021.
 - 4) Laboratorium Biology Safety Laboratory (BSL) pada Labkesda Kabupaten Ciamis Tahun 2023.
 - 5) Laboratorium Biology Safety Laboratory (BSL) pada Labkesda Kabupaten Karawang Tahun 2021
- Bahwa belum ada Pendidikan dan DIKlat terkait Laboratorium Biologi Molekuler atau Biology Safety Laboratory (BSL) hingga saat ini di Indonesia.
 - Bahwa Biology Safety Laboratory (BSL) merupakan bagian Laboratorium Biologi Molekuler yang memiliki kriteria BSL 1--, BSL 2-4 atau BSL 3-4 tergantung dari pada tingkat keamanannya.
 - Bahwa terkait dengan penanganan Covid-19 diperbolehkan ditangani dengan mobile Biology Safety Laboratory (BSL) 2-- berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/

Halaman 174 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENKES/ 4642/ 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Disease 2019 (Covid-19).

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/ MENKES/ 4642/ 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Disease 2019 (Covid-19) sebagai berikut :

1) Persyaratan Umum dan Desain :

- a. Dimensi minimum kendaraan/unit laboratorium menyesuaikan dengan ruang gerak, jumlah peralatan dan peralatan paling besar yang digunakan merupakan BSC ;
- b. Memiliki area pengemudi yang terpisah ;
- c. Pintu ruang laboratorium memiliki jendela kaca untuk pemantauan, disarankan pintu otomatis menutup sendiri ;
- d. Terdapat akses terbatas dengan pemasangan sistem akses terkontrol misalnya kunci elektronik dan akses hanya diberikan pada personil yang berwenang ;
- e. Tersedia anteroom dengan dua pintu yang bisa menutup secara otomatis dan dilengkapi dengan tempat penyimpanan stok Alat Pelindung Diri (APD) ;
- f. Tata letak peralatan didesain sesuai alur kerja dan ruang gerak petugas, dimana alur kerja harus memperhatikan penilaian risiko dan prinsip-prinsip pengujian molekular dari area bersih ke area kotor agar tidak terjadi kontaminasi ;
- g. Laboratorium harus memiliki wastafel/sink otomatis (hands-free sink untuk mencuci tangan yang terletak dekat pintu pada arca laboratorium serta anteroom ;
- h. Permukaan interior laboratorium meliputi dinding dan langit-langit harus didesain dibersihkan dan tahan menggunakan terhadap bahan kimia dan yang mudah dapat didekontaminasi menggunakan cairan maupun uap/gas ;
- i. Bahan untuk lantai dan dinding harus tidak berpori, tidak menyerap air serat tidak terdapat sambungan maupun membentuk sudut ;
- j. Furnitur laboratorium harus dibuat dari bahan yang tahan air dan bahan kimia ;
- k. Ruang antara meja laboratorium (bench), lemari, dan peralatan harus mudah diakses untuk dibersihkan ;

Halaman 175 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- l. 11 meja laboratorium harus solid/tidak berpori, tahan air dan tahan panas, pelarut organik, asam, alkali, dan bahan kimia lainnya ;
- m. Kursi yang digunakan dalam pekerjaan laboratorium harus ditutup dengan bahan tidak berpori, mudah dibersihkan dan didekontaminasi dengan disinfektan yang sesuai;
- n. Jika ada jendela laboratorium harus dilengkapi dengan sekat dan tidak dapat dibuka ;
- o. Meja laboratorium, pintu, laci, pegangan pintu memiliki pinggiran dan sudut bulat dan tidak tajam ;
- p. BSC harus diletakkan pada lokasi dimana fluktuasi pasokan udara ruangan dan exhaust tidak mengganggu pengoperasian BSC yang benar. BSC harus ditempatkan jauh dari pintu, area laboratorium sering dilalui orang, dan kemungkinan yang gangguan aliran udara lainnya misalnya di depan exhaust atau AC ;
- q. Jika autoclave berada dalam satu ruangan dengan BSC, maka penempatannya harus berjarak minimal 1 meter dari BSC dan harus dilengkapi dengan exhaust di atasnya ;
- r. Terdapat area penerimaan spesimen (specimen pass thru box) yang dilengkapi dengan sistem pintu interlock, dan ;
- s. Memiliki garansi atau pelayanan purna jual dan ketersediaan spare part kendaraan dan peralatan laboratorium dalam masa tertentu.

2) Persyaratan Engineering :

- a) Mobile untuk laboratorium mengikuti persyaratan angkutan barang kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yakni:
 - (1) persyaratan beban ;
 - (2) persyaratan muatan ; dan
 - (3) perijinan.
- b) Dilengkapi dengan sistem pasokan udara independen serta Sistem pembuangan udara melalui HEPA filter ;
- c) Dilengkapi dengan pengaturan kekuatan aliran udara agar tidak mengganggu aliran udara pada BSC ;

Halaman 176 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- d) Dilengkapi dengan sistem pendingin udara ;
 - e) Dilengkapi dengan alat pengendali getaran sehingga tidak terdapat getaran yang dapat merusak peralatan saat unit bergerak ;
 - f) Dilengkapi dengan alat penahan beban agar peralatan furnitur tidak bergerak saat mobil berjalan ;
 - g) Dilengkapi dengan pasokan Listrik yang sesuai dengan beban peralatan laboratorium ;
 - h) Kabel listrik terbungkus rapih dan stopkontak (electric socket tidak menggantung dan tertutup rapih serta tidak menggunakan perpanjangan (extention electric socket): dan Stop kontak ;
 - i) Terdapat pencahayaan umum yang memiliki ungkai iluminasi 500 lux, namun tingkat cahaya ini harus tidak menyilaukan serta bebas bayangan.
- 3) Persyaratan Peralatan Keselamatan dan pendukung :
- a) Biosafety Cabinets Kelas II Tipe A2 non ducting tersertifikasi internasional sesuai dengan pabrikannya ;
 - b) Sentrifus yang dilengkapi dengan penutup rotor atau mangkok bioaerosol untuk meminimalisasi terjadinya aerosol ;
 - c) Refrigerator atau freezer (optional) yang dapat dikunci ;
 - d) Laminar Air Flow atau PCR workstation ;
 - e) Mesin real time PCR beserta perangkat komputer pendukung ;
 - f) Autoclave ;
 - g) Uninterrupted Power Supply (UPS) untuk BSC, PCR dan refrigerator ;
 - h) Spindown ;
 - i) Vortex ;
 - j) Mikro pipet berbagai ukuran sesuai dengan pekerjaan ; dan
 - k) Lemari penyimpanan APD dan bahan pemeriksaan habis pakai.
- 4) Persyaratan Peralatan Tanggap Darurat :
- a) Tersedia alarm (visual atau suara) di laboratorium untuk memberi tanda ketika terjadi kondisi darurat ;
 - b) Terdapat APAR dengan isian Dry powder/Co2/halotron yang selalu diperbaharui ;
 - c) Terdapat peralatan P3K yang mudah dijangkau disertai dengan Instruksi pemakaian yang mudah diikuti ;



- d) Terdapat fasilitas pencuci mata darurat yang disertai dengan instruksi pemakaian yang mudah diikuti ;
 - e) Terdapat Biological Spill Kit yang mudah dijangkau dan disertai dengan instruksi pemakaian yang mudah diikuti ;
 - f) Laboratorium dilengkapi dengan sistem komunikasi antara area laboratorium dan area pendukung luar, dan ;
 - g) Dapat dipasang CCTV untuk pemantauan dari jarak jauh (remote).
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Terdapat metode untuk dekontaminasi sampah laboratorium yang tervalidasi ;
 - b) Terdapat tempat sampah tertutup yang diberi tanda biohazard untuk sampah infeksius dan dilapisi oleh plastic sampah biohazard [ada bagian dalam ;
 - c) Tersedia Sistem penampungan dan netralisasi limbah cair sebelum dibuang ;
 - d) Terdapat wadah khusus tempat membuang benda tajam:
 - e) Pemisahan area laboratorium dari area publik melalui pemberian jarak/perimeter ;
 - f) Memiliki sumber air yang mencukupi ;
 - g) Laboratorium memiliki Biosafety Officer/Safety Officer ;
 - h) Memiliki prosedur Risk Assessment terkait pekerjaan di laboratorium ;
 - i) Memiliki program vaksinasi dan emergency check-up untuk petugas laboratorium ; dan
 - j) Memiliki program pelatihan biorisiko secara berkala.
- 6) Persyaratan Umum dan Desain :
- a) Terdapat tanda akses terbatas hanya untuk personel yang berwenang ;
 - b) Pintu ruang laboratorium memiliki tanda biohazard, yang dilengkapi dengan keterangan tingkatan laboratorium serta informasi kontak dalam keadaan darurat ;
 - c) Terdapat tanda biohazard pada area penanganan dan penyimpanan bahan biologis ;
 - d) Terdapat tanda biohazard pada peralatan yyang berpotensi terkontaminasi bahan biohazard ;



- e) Refrigerators diberi tanda "Tidak untuk menyimpan makanan dan minuman" ;
 - f) Pelabelan tanda bahaya untuk peralatan yang bisa mengakibatkan kecelakaan seperti panas, tajam, atau tersetrum ;
 - g) Terdapat tanda larangan makan, minum, membawa HP, merokok dan mengaplikasikan kosmetik atau lensa kontak ;
 - h) Terdapat infografis cara mengenakan dan melepas APD yang benar sesuai standar WHO di area anteroom ;
 - i) Terdapat infografis cara mencuci tangan yang benar sesuai standar WHO yang diletakkan di dekat sink pencuci tangan di area anteroom, dan
 - j) Dilengkapi dengan pedoman pengoperasian unit mobile laboratorium termasuk di dalamnya prosedur penggunaan setiap alat yang ada, prosedur pembersihan dan dekontaminasi laboratorium, prosedur darurat terkait pengoperasian unit, prosedur pemeliharaan unit.
- Bahwa sepengetahuan ahli dan hasil kunjungan ke Lapangan pada tanggal 16 Agustus 2022 terdapat beberapa item yang tidak terpasang yaitu :
- 1) Jack Stand yang berfungsi menstabilkan Caravan mobile Biology Safety Laboratory (BSL) 2+
 - 2) Izin karoseri dari kementerian perhubungan.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan terdapat alat-alat kesehatan berupa mesin yang terdapat di Caravan mobile Biology Safety Laboratory (BSL) 2-- Covid-19 bisa digunakan untuk Laboratorium Statis sebagai berikut :
- 1. Biosafety cabinet 2a ;
 - 2. Autoclave 50 L ;
 - 3. PCR Hood
 - 4. Freezer
 - 5. Refrigerator
 - 6. Mesin PCR 96 tes 2 unit
 - 7. Mesin ekstraksi DNA/ RNA 2 unit
 - 8. Vortex genin 1 unit
 - 9. Spindown
 - 10. Laptop 13 2 unit
 - 11. Micropipet 0,5-10 4 unit
 - 12. Micropipet 20 — 20 4 unit

Halaman 179 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



13. Micropipet 5- 50 4 unit
14. Micropipet 10-100 4 unit
15. Micropipet 20- 200 4 unit
16. Micropipet 100- 1000 4 unit
17. Tray Microtube 2 unit
18. Tray Tube PCR 2 unit
19. Tray VTM 2 unit
20. Mikrocentrifuge 2 unit

2. Ahli CUT NUR CINTHA, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak ada keterkaitan dalam kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021, namun Ahli diminta oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk memberikan pendapat terkait Caravan Mobile Unit Lab Covid -19, dikarenakan Ahli memiliki keahlian sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat perintah Nomor: 672/KPG.11.01/LABKES memerintahkan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dr. Ryan Bayusantika Ristandi, Sp.PK., MMRS.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi berdasarkan SK Jabatan dengan nomor 755/KPG.03.01.01/LABKES tanggal 09 April 2025 dan pejabat yang menandatangani adalah kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat yakni dr. Ryan Bayusantika Ristandi, Sp.PK., MMRS,
- Bahwa Ahli memiliki latar belakang pendidikan S2 Patologi Klinik berdasarkan ijazah dengan nomor: J06.12077/SP.J.C.1731 tanggal 25 November 2006 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Padjajaran dan saat ini yang bersangkutan bertugas sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik berdasarkan SK KEPGUB No 821.29/KEP.249-BKD/2020 tanggal 27 April 2020.
- Bahwa Ahli memiliki Tugas atau keahlian sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya:
 - Melakukan Evaluasi Pemantapan Mutu Internal Lab (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) ;

Halaman 180 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Verifikasi Pemeriksaan Lab Mikrobiologi
- Melakukan Analisis Hasil Pemeriksaan Lab
- Memvalidasi Pemeriksaan Molekular PCR
- Bahwa terkait pengujian atau visitasi terhadap unit Caravan Lab Covid-19 merupakan salah satu bagian dari Tugas atau keahlian Ahli, yakni Melakukan Evaluasi Pemantapan Mutu Internal Lab (PMI) dikarenakan Ahli juga sebagai pengguna /user untuk BSL 2+ di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sejak tahun 2020.
- Bahwa terkait ijin atau penerbitan sertifikasi layak atau tidaknya suatu LABORATORIUM adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan yang mana untuk visitasinya didelegasikan Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan dalam hal ini Dinas Kesehatan bersama Labkes Provinsi Jawa Barat, melakukan Visitasi Terhadap Objek atau Laboratorium yang akan divisitasi atau dimintakan ijin atau sertifikasinya. Bahwa dalam hal pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Bandung Barat telah dilakukan visitasi pertama tanggal 07 Maret 2022 di RSUD Cikalong Wetan yang mana pada saat itu hasilnya belum memenuhi persyaratan sebagai Laboratorium Mobile Pemeriksa PCR Covid-19.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan terkait mekanisme perigajian sertifikasi laboratorium, Ahli tidak mengetahui secara detail, namun sepengetahuan Ahli secara umum yaitu pemohon (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat) mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya setelah berkas permohonan diterima, diverifikasi dan dilakukan check lapangan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diberikan kepada kementerian kesehatan untuk dilakukan penilaian dengan format check/ist laboratorium dan izin-izin yang berkaitan dengan laboratorium khususnya Caravan Mobile Unit Lab Covid-19. Setelah diberikan penilaian dan hasilnya telah memenuhi persyaratan setelah itu diberikan rekomendasi dan hasil rekomendasi tersebut diberikan kepada pemohon (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat).
- Bahwa Ahli mengetahui hasil visitasi pertama dengan kesimpulan belum memenuhi persyaratan sebagai Laboratorium Mobile Pemeriksa PCR Covid-19.

Halaman 181 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli mengacu pada jawaban pada poin 11 maka dapat disimpulkan untuk terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Bandung belum dapat difungsikan,
 - Bahwa Ahli pernah melakukan visitasi bersama Tim Kejaksaan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan PPK, Penyedia, Dari RSUD Cikalong Wetan, dan LABKESDA Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 16 Agustus 2022 dan pada tanggal 19 Mei 2025
 - Bahwa hasil visitasi tersebut berupa Checklist terlampir pada tanggal 16 Agustus 2022. Selanjutnya pada visitasi pada tanggal 19 Mei 2025, untuk hasil kelengkapan barang-barang yang ada masih sama dengan hasil visitasi tanggal 16 Agustus 2022. Hanya saja untuk fungsi dari masing-masing item belum dapat dinilai dikarenakan dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan hasil ceklist yang terdapat pada lampiran pada poin 14, terdapat kesimpulan yakni:
 - Pada visitasi tanggal 16 Agustus 2022, masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri, sedangkan pada visitasi tanggal 19 Mei 2025, untuk fungsi alat belum bisa dinilai dikarenakan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan Mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku.
- Hal tersebut dikarenakan pada saat visitasi tanggal 16 Agustus 2022 ditemukan beberapa kekurangan yakni :
- o Sertifikasi yang menyatakan BSL dari Penyedia atau Labkes sebagaimana pada poin 1;
 - o Sensor keamanan pada pintu tidak ada
 - o tidak ada Magnahelix, (tidak ada pengukur /alat ukur tekanan negatif di masing-masing ruangan dan pintu masuk caravan) yang mana fungsi dari Magnahelik untuk mengetahui status ruangan/lab, agar aman digunakan untuk petugas yang bertugas di dalam Lab tersebut dan menyatakan ruangan tersebut layak digunakan.
 - o Saat uji fungsi menggunakan Genset, diduga udara genset/polusi dari genset masuk kedalam Caravan yang tersedot dari saluran udara BSL (yang fungsinya menyedot udara bersih dari luar) sehingga didalam Caravan Lab pada saat uji diduga udara tercemar asap dari genset.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat rack stand untuk menstabilkan caravan, dikarenakan pada saat digunakan caravan tersebut bergoyang/bergetar, sehingga kurang layak untuk Lab Mobile.
- Bahwa sepengetahuan Ahli dari hasil visitasi terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 secara keseluruhan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih terdapat beberapa poin yang masih belum memenuhi persyaratan, sehingga bila digunakan dapat membahayakan bagi Petugas Lab.
- Bahwa terhadap hasil temuan tersebut resiko yang memungkinkan terjadi jika Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tetap difungsikan yaitu:
 - Berbahaya bagi keselamatan petugas lab
 - Hasil Pengujian Laboratorium yang tidak akurat
- Bahwa setelah Ahli baca dan Ahli teliti terhadap satu bundel dokumen untuk pekerjaan Sertifikasi Mobile Laboratory Caravan Biomolekuler Kualifikasi Biosafety Level 2+ (BSL-2+) untuk penanganan darurat Covid-19, belum memenuhi standard/persyaratan sebagaimana yang seharusnya, dikarenakan ada beberapa poin yang belum terisi atau dilengkapi dan cukup krusial untuk menentukan bisa atau tidaknya BSL tersebut dapat berfungsi atau tidak. Pada sertifikat yang terdapat didalam satu bundel tersebut tercantum tulisan Sertifikat Attendance, yangmana belum menstetmentkan apakah layak atau tidak sebagai BSL 2+ dan didalam kesimpulan juga masih tidak jelas terhadap BSL 2 tersebut, dapat digunakan/memenuhi atau tidak.
- Bahwa Kualifikasi laboratorium yang sesuai Kriteria dari who itu telah ditetapkan keamanan level 2, berdasarkan checklist dari WHO. Dan terkait level 2+ ada penambahan komponen yang berkaitan checklist level 3
- Bahwa terkait keamanan untuk Caravan Mobile Lab tergantung penggunaan dan terkait penanganan covid-19 minimal level 2+, untuk pemeriksaan PCR covid. Berdasarkan visitasi bulan maret 2022 masih belum memenuhi keamanan minimal level 2+.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan, efeknya dapat membahayakan penggunaanya yang memungkinkan pegawai terinfeksi dan proses per terganggu sehingga dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat.

3. Ahli MUHAMAD GALIH SATRIA PRAYUDA, A.Md., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 183 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hadir, sehubungan dengan panggilan dari penyidik Kejari Kabupaten Bandung untuk memberikan keterangan tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021.
- Bahwa Ahli tidak ada keterkaitan dalam kegiatan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat TA 2021, namun Ahli diminta oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk memberikan pendapat terkait Caravan Mobile Unit Lab Covid -19, dikarenakan Ahli memiliki keahlian sebagai penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat
- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat berdasarkan SK Jabatan Nomor : SK.1865 Tahun 2020 Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan Seditjen Perhubungan Darat Sdr. MARTA HARDISARWONO, SE.M.Si.
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan sertifikat Nomor : SR-DJPD512 tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh A.n Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Sarana Transportasi Jalan Ir. DANTO RESTYAWAN, MT.
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengecekan berdasarkan data yang ada pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat atas PT. Multi Artha Sejati tidak pernah mengajukan ijin terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat
- Bahwa harus memiliki ijin apabila dipergunakan untuk di jalan raya dan yang berhak mengajukan ijin adalah pihak Karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 48 s/d Pasal 50, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 6 s/d Pasal 113, Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 tahun 2020 tentang pengujian tipe kendaraan Bermotor Pasal 43 dan Pasal 48.

Halaman 184 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan kendaraan tipe Caravan Mobile Unit Lab Covid 19 merupakan kategori kendaraan gandengan sehingga harus memiliki ijin diantaranya Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) yang diajukan oleh Karoseri, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang harus diajukan oleh Karoseri, setelah itu dilakukan pengujian kendaraan bermotor didaerah domisili dengan hasil bukti lulus uji (KIR), setelah menempuh ijin tersebut barulah kendaraan tersebut dapat dioperasikan di jalan
- Bahwa karoseri yang terdaftar dalam data Kementerian Perhubungan dan untuk pengajuan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) diantaranya :
 - a. Untuk mekanisme Pengajuan SKRB Ahli tidak mengetahui pasti karena merupakan kewenangan Direktorat Sarana Transportasi Darat
 - b. Untuk mekanisme pengajuan SRUT :
 - Dari karoseri mengajukan permohonan pada akun Kementerian perhubungan untuk penerbitan SRUT, dan melengkapi data perusahaan berupa : akte pendirian, ijin usaha, ijin usaha Karoseri, pengesahan dari KUMHAM tentang pendirian perusahaan/badan usaha, surat domisili dari desa.
 - Harus memiliki dan dilengkapi SKRB yang dikeluarkan oleh DIRJEN Perhubungan Darat,
 - Selanjutnya pihak karoseri mengajukan permohonan SRUT melalui akun dengan mengisi nomor rangka, nomor mesin (untuk kendaraan bermesin), faktur dan foto kendaraan yang sudah jadi, setelah disetujui baru dilakukan pemeriksaan fisik ke Lapangan oleh penguji dari Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah IX Jawa Barat, setelah dinyatakan sesuai antara unit kendaraan dengan SKRB kendaraan tersebut dinyatakan lulus, selanjutnya tinggal menunggu proses penerbitan SRUT
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) adalah pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat dari Direktorat Sarana.
- Bahwa harus memiliki SKRB dan SRUT, karena kendaraan gandeng seperti Caravan Mobile Unit Lab Covid 19 tetap harus memnuhi persyaratan teknis dan layak jalan

Halaman 185 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- Bahwa tidak diperbolehkan, karena tidak memiliki standar keselamatan, tidak memenuhi kelayakan teknis dan layak jalan, tujuannya untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lain
- Bahwa yang dilakukan pengujian oleh pihak kami (BPTD wilayah IX Jawa Barat), adalah terhadap kendaraan gandeng dan kendaraan penariknya, dikarenakan merupakan satu kesatuan kendaraan, serta kendaraan penarik harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tertentu (daya motor yang disesuaikan dengan bobot kendaraan yang digandengnya, agar ketika ditarik kendaraan penarik harus kuat, serta system kelistrikan dan pengereman antara kendaraan penarik dan kendaraan gandengan harus terhubung).



- Bahwa Dapat ahli jelaskan gambar tersebut diatas adalah gambar perlengkapan yang menghubungkan kereta ke kendaraan penderek. Jika dilihat dari bentuknya, untuk perlengkapan yang digunakan diperuntukkan **untuk kereta gandengan**. Namun untuk **struktur dari roda dan struktur rangka terlihat seperti kereta tempelan**. Hal ini diatur dalam Pasal 62 s.d. Pasal 63 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Pada pasal 62 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dijelaskan Penggandengan Kendaraan Bermotor



merupakan cara menggandeng kendaraan bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus Gandeng yang dilakukan dengan menggunakan alat perangkai. Sedangkan dapat dilihat pada gambar, **alat perangkai yang digunakan tidak sesuai**. Selain itu, apabila kereta gandengan harus menggunakan roda didepan bukan hanya kaki-kaki penopang. Pada pasal 63 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dijelaskan Penempelan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan alat perangkai,
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci, atau
- c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Sedangkan seperti gambar diatas bisa dilihat tidak ada roda kelima dan alat pengunci untuk penempelan kendaraan bermotor, namun dilengkapi dengan kaki- kaki penopang meskipun untuk struktur rangka tidak sesuai spesifikasi. Sehingga secara struktur, kendaraan ini tidak bisa dikualifikasikan kepada penggandengan kendaraan bermotor ataupun penempelan kendaraan bermotor.



- Bahwa dapat ahli jelaskan besi palang dibelakang mobil tersebut merupakan sambungan untuk menarik kendaraan atau kereta gandengan pada poin 5. Namun untuk fungsi pengereman dan kelistrikan, sepenghlihatan ahli tidak terhubung secara otomatis. Sehingga apabila mobil tersebut mengerem, kendaraan gandengan dibelakangnya tidak otomatis mengerem. Begitu juga dengan system kelistrikannya, ahli melihat tidak terhubung secara otomatis.



- Bahwa dapat ahli jelaskan gambar tersebut adalah gambar dari sistem kelistrikan kendaraan tersebut. Untuk soket kelistrikan dan kabel penghubungnya Nampak tersedia namun ahli tidak bisa memastikan untuk fungsinya apakah berfungsi atau tidak.

Halaman 188 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- Bahwa dapat Ahli jelaskan gambar diatas adalah bagian lampu dari mobil yang terpasang. Berdasarkan Pasal 94 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi:
 - a. Lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan ;
 - b. Lampu rem pada sisi kiri dan kanan ;
 - c. Lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila kereta gandengan lebih lebar dari kendaraan penariknya ;
 - d. Lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan ;
 - e. Lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan ;
 - f. Lampu tanda batas atas bagian belakang ;
 - g. Lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
 - h. Alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan ; dan
 - i. Alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.



- Bahwa dapat ahli jelaskan gambar diatas adalah gambar rangka dalam mobil ini. Pada Pasal 8 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menerangkan bahwa rangka landasan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dengan konstruksi menyatu, terpisah, atau sebagian menyatu sebagian terpisah dengan badan Kendaraan ;
 - b. Dapat menahan seluruh beban getaran dan guncangan Kendaraan berikut muatannya sebesar JBB atau JBKB ;
 - c. Tahan terhadap korosi ; dan
 - d. Dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang Kendaraan Bermotor, kecuali Sepeda Motor.
- Pada Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menerangkan bahwa rangka landasan harus dibubuhkan nomor rangka landasan. Nomor rangka landasan dengan ketentuan:
 - a. Ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan ;
 - b. itulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar ; dan
 - c. Mudah dilihat dan dibaca.



Namun dapat dilihat pada gambar diatas tidak ada rangka landasan yang terhubung dari belakang sampai kedepan untuk menopang mobil yang dapat menahan beban getaran atau guncangan. Selain itu juga tidak terdapat nomor rangka landasan pada konstruksi kendaraan diatas.



- Bahwa dapat ahli jelaskan gambar diatas adalah gambar rem parkir pada kendaraan tersebut. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menerangkan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
 - a. Rem utama ; dan
 - b. Rem Parkir.

Pada Rem utama, dan Rem parkir. pasal Pasal 110 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dijelaskan rem utama Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai JBKB atau tidak bermuatan. Sedangkan dapat dilihat pada gambar, pada kendaraan tersebut hanya dilengkapi dengan rem parkir sehingga dikhawatirkan apabila kendaraan tersebut beroperasi di jalanan apabila kendaraan

Halaman 191 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



bermotor penariknya melakukan pengereman, kendaraan diatas tidak dapat melakukan pengereman secara otomatis sehingga bisa menimbulkan kecelakaan.



- Bahwa dapat ahli jelaskan gambar diatas merupakan roda kendaraan 2 sumbu. Berdasarkan Pasal 112 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang menerangkan:

1. Kereta Gandengan atau Kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor dalam suatu rangkaian harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.
2. Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian Kendaraan.

Pada gambar sebelah kanan adalah **roda sumbu depan yang tidak ada system pengereman**. Sedangkan pada gambar sebelah kiri adalah roda bagian belakang yang terlihat ada kabel yang menghubungkan untuk system pengereman **Seharusnya kedua sumbu roda dilengkapi dengan system pengereman yang saling terhubung**.



- Bahwa gambar diatas adalah ban yang digunakan dalam kendaraan diatas. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menyebutkan bahwa pelek dan ban yang digunakan pada Kendaraan Bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan) atau JBKB (Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan). Sepenglihatan ahli, ban yang digunakan pada kendaraan tersebut kurang ideal yang mana seharusnya jika dilihat secara kasat mata dari bobot kendaraan ban tersebut terlalu kecil. Namun untuk memastikan ukuran ban harus dilakukan penimbangan bobot kendaraan agar bisa menentukan ukuran dan tekanan ban yang ideal digunakan untuk kendaraan tersebut. Saat pengecekan ke lapangan kemarin juga didapatkan fakta bahwa kendaraan tersebut belum pernah dilakukan penimbangan bobot kendaraan.
- Bahwa kendaraan gandengan diatas seperti yang ahli jelaskan sebelumnya tidak layak beroperasi di jalan raya. Hal ini dikarenakan, kendaraan yang beroperasi layak di jalan raya harus memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan untuk dapat dipergunakan di



jalan Raya. Sedangkan kendaraan tersebut tidak memiliki SKRB dan SRUT.

- Bahwa dapat ahli jelaskan, jika ada kendaraan yang sudah selesai konstruksi bisa dimintakan SKRB dan SRUT. Namun untuk kendaraan mobile caravan unit yang ahli lihat kemarin, secara konstruksi kemungkinan besar akan ditolak untuk pengajuan izin SKRB atau SRUT karena banyak konstruksi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Ahli Dr. FAHRURRAZI, M.Si, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tugas pokok Ahli sebagai Ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi pengadaan di kepolisian, kejaksaan, dan KpK;
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara pengadaan barang/jasa di pengadilan umum dan peradilan tipikor;
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara persaingan usaha di bidang pengadaan barang/jasa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara perdata di bidang pengadaan barang/jasa di pengadilan negeri.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal I angka 1, bahwa Pengadaan Barangjasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barangjasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal B Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya,

Halaman 194 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



bahwa Pelaku Pengadaan Barangpasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

- PA;
 - KPA;
 - PPK
 - Pejabat Pengadaan;
 - Pokja Pemilihan;
 - Agen Pengadaan;
 - Penyelenggara Swakelola ; dan
 - Penyedia.
- Bahwa Sebagaimana diatur di Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bahwa Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:
- Pengadaan Barangpasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD ;
 - Pengadaan Baranglasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barangrasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - Pengadaan Baranglasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang Sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
- Sehingga setiap pengadaan memenuhi ruang lingkup tersebut, wajib tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan dimaksud, termasuk pihak-pihak yang terkait, seperti PA/KPA; PPK; Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan; dan Penyedia, serta pihak lainnya.
- Bahwa Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Rencana Umum Pengadaan Barangrasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan

Halaman 195 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



anggaran Pengadaan Barangjasa. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja (L) setelah penetapan Pagu Indikatif. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Perencanaan pengadaan terdiri atas: a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. Hasil perencanaan Pengadaan Baranruasa tersebut dimuat dalam RUP.

- Bahwa Perubahan anggaran dalam kegiatan pengadaan di pemerintah daerah harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan. Proses ini harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Prosedur detail bervariasi tergantung pada kebijakan internal setiap pemerintah daerah.

Secara garis besar langkah-langkah perlu dilakukan:

- a. Identifikasi Kebutuhan Perubahan Anggaran. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti perubahan prioritas program, penyesuaian harga, atau perubahan kebijakan.
- b. Penyusunan Dokumen Usulan Perubahan. Susun dokumen usulan perubahan anggaran yang mencakup: Alasan perubahan, Rincian perubahan anggaran yang diusulkan, Dampak perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek yang sedang berjalan, dan Dokumen pendukung lainnya.
- c. Persetujuan Internal. Usulan perubahan anggaran harus disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam pemerintah daerah, seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.



d. Penyampaian ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah mendapatkan persetujuan internal, usulan perubahan anggaran disampaikan ke TAPD. TAPD akan menilai dan mengkaji usulan tersebut apakah sesuai dengan kebijakan dan prioritas daerah.

Selanjutnya berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

- Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perubahan anggaran dalam kegiatan pengadaan di pemerintah daerah sebagaimana diuraikan di atas harus didukung atau memiliki dokumen atau ada bukti dokumen tertulisnya, baik top down maupun bottom up.
- Bahwa tidak diperbolehkan jika usulan perubahan seolah-olah ada pihak pengguna user yang mengusulkan padahal kenyataannya tidak mengusulkan kebutuhan.
- Sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, maka Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah). Sesuai ketentuan Pasal B Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangjasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Identifikasi pasokan (supply) Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:
 - a. kemudahan mendapatkan Barang di pasaran Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan;
 - b. tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - c. jumlah produsen dan/atau jumlah Pelaku Usaha; dan/atau
 - d. barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri atau Barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan.

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangjasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barangpasa Pemerintah, bahwa Identifikasi kebutuhan Barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

Halaman 197 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- a. menentukan kesesuaian Barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing Barang yang diperlukan;
- b. menilai status kelayakan Barang yang ada, apabila akan digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan;
- c. mengetahui riwayat kebutuhan Barang meliputi waktu saat pengiriman Barang dan saat serah terima Barang, agar dapat segera digunakan;
- d. pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna Barang); dan/atau
- e. persyaratan lain seperti namun tidak terbatas pada: cara pengangkutan Barang, penimbunan/penyimpanan, pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan.

Sehingga usulan diperlukannya pengadaan harus didasari identifikasi kebutuhan yang jelas dan spesifik.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan informasi harga sebelum dilakukan proses memilih penyedia, yang didasarkan pada data harga pasar, diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan informasi menjelang dilaksanakannya Pengadaan. Harga pasar setempat merupakan nilai harga atas barang/jasa sampai pada lokasi barang/jasa tersebut dibutuhkan sesuai dengan rencana. Sehingga sudah mengakomodir kebutuhan atas biaya lainnya, seperti biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead yang wajar, serta kewajiban atas perpajakan. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa salah satu tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa. Dalam penyusunan HPS, maka PPK dapat menugaskan pihak lain untuk membantu PPK. PPK Dalam menyusun HPS, harus memperhatikan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan ketentuan Penyusunan dan Penetapan HPS pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah yang melalui penyedia, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, yang meliputi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan BarangPasa;
2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
3. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
5. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
6. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; lain maupun pihak lain;
7. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi
8. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineert estimate);
9. Perubahan anggaran dalam kegiatan pengadaan di pemerintah daerah; dan/atau
10. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut diatur, bahwa HPS ditetapkan :

1. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
2. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Sehingga penetapan HPS sudah mempertimbangkan kondisi terkini harga barang/jasa menjelang proses pemilihan penyedia.

- Bahwa apabila suatu pengadaan dalam proses penyusunan HPS tidak terdokumentasikan, Hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana diatur di dalam diatur di dalam ketentuan Bagian 2.2.3 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangjasa Melalui Penyedia, bahwa PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS.

Halaman 199 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendokumentasi ini menjadi dasar proses bagi PPK untuk menetapkan nilai HPS yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa PPK sebelum menetapkan HPS harus terlebih dahulu menganalisis apakah HPS yang akan ditetapkan telah memenuhi kaidah sumber harga yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, kalkulasi perhitungan teknis yang jelas, dan sudah mempertimbangkan kondisi terkini harga barang/jasa menjelang proses pemilihan penyedia. Secara administrasi pengadaan, maka langkah tertib administrasi yang dapat dilakukan PPK seperti dengan menanyakan bukti sumber HPS yang diperoleh jika diperoleh dari pihak lain, melakukan kalkulasi ulang perhitungan HPS, memastikan bahwa perhitungan HPS sudah mempertimbangkan kondisi terkini harga pasar.
- Bahwa Kesalahan dalam penyusunan HPS bersifat kesalahan administrasi proses pengadaan. Dampak negatif yang muncul terhadap proses pengadaan umumnya tidak berdiri sendiri disebabkan oleh kesalahan penyusunan HPS, namun juga dipengaruhi adanya penyimpangan lainnya, seperti spesifikasi yang tidak kompetitif, proses lelang yang dilakukan dengan adanya persekongkolan, dan proses pengadaan yang diskriminatif menguntungkan pihak tertentu. Dengan adanya kejadian pelanggaran-pelanggaran tersebut maka kesalahan dalam penyusunan HPS dapat berdampak hasil pengadaan bertentangan dengan prinsip pengadaan.
- Bahwa Mendapatkan informasi HPS dari pelaku usaha merupakan mekanisme yang dapat ditempuh. Namun jika HPS tersebut dibuatkan/disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut atau yang akan mengikuti proses tender, maka hal ini perlu dicermati dengan lebih dalam lagi, apakah terjadi hal-hal yang bersifat persekongkolan, pelanggaran prinsip dan etika pengadaan, seperti pengaturan spesifikasi yang diskriminatif, rekayasa negatif, dan hal-hal lain nya yang mengganggu nilai-nilai kompetisi sehat dalam sebuah proses pemilihan penyedia. Jika hal tersebut terjadi, maka menyusun suatu HPS mengacu kepada RAB dan Harga Pasar yang dibuatkan / disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan penyedia wajib melaksanakan sebagaimana tata cara yang dimuat dan diatur di dalam Dokumen Pemilihan. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka

Halaman 200 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

- Bahwa Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf c dan e Perpres No. 16 Tahun 2018, semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, diantaranya tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dan menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa. Persaingan tidak sehat merupakan bentuk persekongkolan yang membuat proses kompetisi yang sehat tidak berjalan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan. Dalam proses tender, Pokja dapat menemukan indikasi persekongkolan sesama penyedia salah satunya adalah dalam evaluasi penawaran Ketika ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barangjasa diantaranya dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi, yaitu :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barangruasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

- Bahwa Hal tersebut tidak diperbolehkan jika merupakan bentuk dari persekongkolan dan rekayasa negatif proses pengadaan, Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, yaitu:

Halaman 201 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



1. Pasal 6 tentang prinsip-prinsip pengadaan.
 2. Pasal 7 tentang etika pengadaan.
 3. Bab terkait prosedur pemilihan penyedia barang/jasa.
- Bahwa Prinsip Terbuka, Bersaing serta adil sebagaimana dimaksud pada huruf d, e dan f pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangjasa Pemerintah memiliki pengertian: Terbuka, berarti Pengadaan Barangjasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barangjasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Bersaing, berarti Pengadaan Barangjasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barangjasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - Bahwa Pasal 7 ayat 1 huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangjasa Pemerintah mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barangjasa mematuhi etika pengadaan, yang salah satunya adalah tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa di dalam proses pengadaan wajib menjalankan kewenangannya tanpa melakukan intervensi yang dapat mempengaruhi pihak lain dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Seperti tidak boleh dilakukannya intervensi oleh pihak lain kepada PPK dan Pokja Pemilihan untuk memenangkan pihak tertentu yang seharusnya dilakukan melalui proses pemilihan yang kompetitif.
 - Bahwa Sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangjasa Pemerintah, bahwa Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

Halaman 202 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan

Lebih lanjut diatur pada Pasal 78 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangjasa Pemerintah, bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;---- hasil audit;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak ;
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa Dengan menyebutkan merek atau mengarah kepada merek tertentu, maka akan dapat membatasi proses kompetisi yang dilaksanakan. Pihak pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan barang/jasa yang sudah mengarah merek tertentu, dapat tidak menyampaikan penawaran.
 - Bahwa Terkait pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender dimungkinkan saja terjadi jika memang bagian dari proses analisis pasar dalam perencanaan dan persiapan pengadaan. Namun menjadi tidak diperbolehkan jika pertemuan tersebut bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari tender/seleksi. Jika pertemuan memuat hal-hal yang negatif tersebut, maka menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal yang mengatur Prinsip, Etika, dan Tata Cara Pengadaan di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.
 - Bahwa Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Tender merupakan Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya jika metode secara E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat tidak dapat dilakukan.

Halaman 203 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa mengacu kepada ketentuan tugas pokok dan kewenangan Pokja dan tahapan tender, maka Pokja harus melakukan pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan untuk memastikan semua data kualifikasi yang disampaikan penyedia benar sesuai dengan dokumen aslinya. Ketika ada data kualifikasi yang tidak benar, maka penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi penyedia barang/jasa pemerintah atau sebagai cadangan pemenang. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya. Pokja melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. Proses pembuktian kualifikasi tentunya dilakukan terhadap peserta pemilihan sesuai dengan dokumen kualifikasi dan penawaran yang disampaikan
- Bahwa Jika Cuma 1 penawaran yang masuk, maka proses pemilihan penyedia tetap dapat dilanjutkan. Namun perlu dicermati sebagai analisis lebih lanjut potensi penyebab hal tersebut terjadi, seperti adanya spesifikasi teknis yang diskriminatif, pembatasan persyaratan yang tidak sesuai peraturan, waktu pemasukan penawaran yang terbatas, dan hal-hal lain yang dapat membatasi persaingan.
- Bahwa PA, KPA dan PPK seharusnya melakukan identifikasi pasar atas kecukupan waktu dalam pelaksanaan pengadaan. Ketika alokasi waktu yang diberikan terbatas dari kondisi normalnya sebuah pekerjaan pengadaan dilaksanakan, maka akan dapat membatasi proses kompetisi yang dilaksanakan. Pihak pelaku usaha yang merasa tidak dapat menyediakan barang/jasa pada waktu yang terbatas, dapat tidak menyampaikan penawaran.
- Bahwa Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK dan ditayangkan pada SPSE paket tender bersifat mengikat dan harus dipenuhi penyedia pada saat pelaksanaan kontrak. Spesifikasi teknis yang diupload di SPSE menjadi informasi yang dapat diketahui peserta pemilihan dan menjadi dasar peserta pemilihan menyampaikan penawaran.
- Bahwa Serah terima dilaksanakan oleh para pihak yang berkontrak. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam

Halaman 204 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Penyerahan barang dapat diwakilkan oleh pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas nama penyedia. PPK atau Perconel yang memeriksa hasil pengadaan perlu memastikan kebenaran pihak yang menyerahkan barang tersebut.

- Bahwa Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Kemudian dikaitkan dengan ketentuan berkontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 bahwa pembayaran didasarkan pada tahapan produk (keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak atau pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sesuai jenis kontrak. Jika hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak maka dapat dibayarkan. Jika diketahui adanya persekongkolan, maka perlu dianalisis terlebih dahulu sejauh mana akibat perbuatan persekongkolan tersebut mempengaruhi keabsahan proses pemilihan dan kontrak. Adanya persekongkolan dapat membuat hasil pemilihan gagal.
- Bahwa Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hal ini menegaskan bahwa dapat diterimanya hasil pekerjaan ketika barang tersebut sudah memenuhi semua yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jika belum memenuhi maka tidak dapat diterima. -- Lebih lanjut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa dikaitkan dengan ketentuan berkontrak pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak atau pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sesuai jenis kontrak. Sehingga Pembayaran pun

Halaman 205 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



dapat dilakukan sesuai dengan capaian yang diatur di dalam kontrak. Jika tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan pembayaran.

- Bahwa Dalam hal ini penyusunan spesifikasi teknis harus memuat spesifikasi teknis yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan. Jika dituntut dituntut barang tersebut harus berfungsi dan harus memenuhi perizinan dalam penggunaannya, maka syarat tersebut harus ditetapkan jelas dalam spesifikasi dan penyedia wajib memenuhi pada saat pelaksanaan kontrak.
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, yaitu:
 1. Pasal 6 tentang prinsip-prinsip pengadaan. Hasil pengadaan yang tidak dapat dipergunakan, merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip pengadaan. (Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya).
 2. Bagian terkait perencanaan pengadaan. Terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan. Termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/asa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah.
- Bahwa Proses pengadaan sudah diatur ketentuan dan tahapan-tahapannya, seta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jika pelanggaran dan penyimpangan tersebut terjadi, maka keuntungan yang didapat oleh pihak penyedia menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat menjadi potensi bagi kerugian negara yang dapat dlhitung oleh institusi yang berwenang.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis harus memastikan spesifikasi tidak bertentangan peraturan. Kemudian dalam pelaksanaan dan serah terima barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia barang perlu memastikan bahwa barang tersebut telah sesuai dengan Kontrak maupun peraturan dan bukan merupakan barang yang tidak diperbolehkan oleh peraturan. Ika PPK mengetahui bahwa penyedia telah menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak dan tidak

Halaman 206 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



diperbolehkan oleh peraturan, maka PPK harus menolak barang/jasa tersebut. Jika ketentuan atas spesifikasi sudah diatur di dalam kontrak, dan PPK tetap menerima barang/jasa yang tidak sesuai ketentuan spesifikasi dan kontrak tersebut maka PPK dan penyedia dapat dimintakan bertanggungjawab.

- Bahwa pengadaan yang pelaksanaan pengadaan dilakukan mulai bulan 2 Februari 2021 maka mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari beberapa. Tahapan untuk pengadaan barang/jasa yang melalui penyedia adalah:

a. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan pengadaan terdiri atas: a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. Khusus untuk Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

1. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
2. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
3. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. penyusunan biaya pendukung.

Pihak pelaku pengadaan yang terkait dengan tahapan ini adalah PA/KPA dan PPK. PA/KPA memiliki tugas dan kewenangan di Perencanaan Pengadaan terkait dengan menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, dan melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. PPK memiliki tugas dan kewenangan di Perencanaan Pengadaan terkait dengan menyusun perencanaan pengadaan.

b. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:

1. menetapkan HPS;
2. menetapkan rancangan kontrak;

Halaman 207 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



3. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
4. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
5. jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.

Pihak pelaku pengadaan yang terkait dengan tahapan ini adalah PPK. PPK memiliki tugas dan kewenangan di Persiapan Pengadaan terkait dengan menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK

c. Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan sesuai metode pemilihan yang dipergunakan, yaitu: a) E-purchasing; b) Pengadaan Langsung; c) Penunjukan Langsung; d) Tender Cepat; dan e) Tender. Pihak pelaku pengadaan yang terkait dengan tahapan ini adalah Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan. Pokja Pemilihan memiliki tugas dan kewenangan di persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia: a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c) menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan: 1) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pejabat Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan di persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia: a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); c) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan d) melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun khusus untuk E-purchasing yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh PPK.

d. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan kontrak terdiri atas :

1. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

Halaman 208 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



2. Penandatanganan Kontrak;
3. Pemberian uang muka;
4. Pembayaran prestasi pekerjaan;
5. Perubahan Kontrak;
6. Penyesuaian harga;
7. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
8. Pemutusan Kontrak;
9. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
10. Penanganan Keadaan Kahar

Pihak pelaku pengadaan yang terkait dengan tahapan ini adalah PPK dan Penyedia. PPK memiliki tugas dan kewenangan di Pelaksanaan Kontrak terkait dengan pengendalian kontrak. Penyedia memiliki tugas dan kewenangan di Pelaksanaan Kontrak terkait tanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan informasi harga sebelum dilakukan proses memilih penyedia, yang didasarkan pada data harga pasar, diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan informasi menjelang dilaksanakannya Pengadaan. Harga pasar setempat merupakan nilai harga atas barang/jasa sampai pada lokasi barang/jasa tersebut dibutuhkan sesuai dengan rencana. Sehingga sudah mengakomodir kebutuhan atas biaya lainnya, seperti biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead yang wajar, serta kewajiban atas perpajakan. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa salah satu tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa. Dalam penyusunan HPS PPK dapat menugaskan pihak lain untuk membantu PPK. PPK Dalam menyusun HPS, harus memperhatikan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan ketentuan Penyusunan dan Penetapan HPS pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah yang melalui penyedia, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS

Halaman 209 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, yang meliputi antara lain:

1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ difaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
3. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
5. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
6. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
7. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
8. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
9. norma indeks; dan/atau
10. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut diatur, bahwa HPS ditetapkan :

1. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
2. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Sehingga penetapan HPS sudah mempertimbangkn kondisi terkini harga barang/jasa menjelang proses pemilihan penyedia.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 antara lain diatur bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan daiam bentuk: a. pembayaran bulanan; b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. Pembayaran

Halaman 210 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- Bahwa Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hal ini menegaskan bahwa dapat diterimanya hasil pekerjaan ketika barang tersebut sudah memenuhi semua yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jika belum memenuhi maka tidak dapat diterima. Lebih lanjut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa dikaitkan dengan ketentuan berkontrak, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak atau pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sesuai jenis kontrak. Sehingga Pembayaran pun dapat dilakukan sesuai dengan capaian yang diatur di dalam kontrak. Jika tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan pembayaran.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur mekanisme pembayaran secara termin I, II, dan III, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Adapun dengan alasan tersebut adalah memberikan penghargaan atas prestasi kerja yang sudah dilakukan oleh penyedia, serta dapat menjadi sumber pembiayaan bagi penyedia untuk melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada paket pekerjaan ini, sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa pada paket ini terdiri atas :
 - a. PA ;

Halaman 211 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- b. KPA ;
- c. PPK ;
- d. Pejabat Pengadaan ;
- e. Pokja Pemilihan ;
- f. Penyedia

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu :

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c) menetapkan perencanaan pengadaan;
- d) menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa,
- f) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- g) menetapkan PPK;
- h) menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- j) menetapkan tim teknis;
- k) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes
- l) Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal ; dan
- m) Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :

- 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab

Halaman 212 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 :

- 1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- 3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ;
- 5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah Adapun tugas PPK sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah:

- a) menyusun perencanaan pengadaan;
- b) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c) menetapkan rancangan kontrak;
- d) menetapkan HPS;
- e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g) menetapkan tim pendukung;
- h) menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k) mengendalikan Kontrak;

Halaman 213 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o) menilai kinerja Penyedia

Selain melaksanakan tugas dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan

kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Untuk Pejabat Pengadaan, bahwa Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Adapun tugas Pejabat Pengadaan sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, bahwa Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia (Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

Halaman 214 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), bahwa PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 15 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun untuk Penyedia, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan. Sehingga penyedia harus seharusnya melaksanakan ketentuan di dalam kontrak.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 dan 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pihak yang dapat menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah PA/KPA. Kemudian di Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PPK juga dapat melakukan pendatanganan kontrak adalah PPK jika PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Adapun pihak lainnya adalah Penyedia, sesuai yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Penyedia Barang/Jasa Pemerintah adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang

Halaman 215 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, terkait penandatanganan kontrak, bahwa pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, terkait penandatanganan kontrak, bahwa selain Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. Sehingga ketika hal tersebut tidak dipenuhi, maka kondisi tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa Penyedia yang terpilih untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa harus bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban atas penunjukannya sebagai penyedia Pengadaan Barang/Jasa. Adanya praktik pengalihan pekerjaan oleh perusahaan yang ditunjuk merupakan pelanggaran atas prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden

Halaman 216 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 6, di dalam pengalihan pekerjaan/peminjaman bendera, terdapat tindakan memalsukan dokumen atau informasi, sehingga tindakan tersebut melanggar prinsip akuntabel. Selain itu, pengalihan pekerjaan/peminjaman bendera melanggar etika yang diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana telah dijelaskan di atas mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ, yaitu PPK, PA/KPA, Penyedia, dan juga pihak-pihak lain untuk mematuhi prinsip dan etika pengadaan tersebut.

Lebih lanjut diatur di angka 1.5 Lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, bahwa Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak diperbolehkan pelaksanaan kontrak di luar dari ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan model kontrak pemerintah, maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang dimuat di dalam kontrak.

- Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengacu pada peraturan pelaksanaannya, fungsi dari dilaksanakannya kontrak pekerjaan adalah untuk mengikat penyedia melaksanakan kontrak dan

Halaman 217 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



bertanggung jawab dalam pemenuhan kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan sesuai ketentuan di dalam kontrak. Bagi pejabat penandatanganan kontrak dalam melaksanakan pengendalian dan tanggung jawab sesuai ketentuan di dalam kontrak.

- Bahwa yang dimaksud dengan PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas salah satunya adalah mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, menilai kinerja penyedia adalah PPK berkewajiban mengendalikan apa yang sudah diatur dan disepakati di dalam kontrak, sehingga dapat menghasilkan pemenuhan hasil pengadaan/pekerjaan sesuai dengan kontrak. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK juga berkewajiban untuk menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terbit sehubungan pelaksanaan kegiatan dengan baik dan tertib. Adapun tugas menilai kinerja penyedia dilakukan setelah penyedia melaksanakan kontrak, maka PPK memberikan penilaian sesuai peraturan yang mengatur metode dan mekanisme penilaian kinerja penyedia.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, terkait pembayaran prestasi kerja, bahwa Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak, dan untuk kelengkapan pembayaran memperhatikan ketentuan kelengkapan pembayaran yang diatur oleh Kepala Daerah.
- Bahwa sejak terbit Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sudah tidak ditetapkan lagi keberadaan PPHP.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara khusus pengistilahan dengan personel inti dalam pelaksanaan pengadaan. Istilah personel inti ditemukan pada ketentuan pertentangan kepentingan pihak yang terkait dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau

Halaman 218 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama.

- Bahwa Tidak diperbolehkan. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada bagian:
 - a. Pasal 6, terkait Prinsip Pengadaan;
 - b. Pasal 7, terkait Etika Pengadaan;
 - c. Pasal 78, terkait sanksi;
 - d. Bagian ketentuan Pelaksanaan kontrak.
 - e. Bagian terkait tata cara penyampaian penawaran;
 - f. Bagian terkait tata cara evaluasi penawaran.
- Bahwa untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021, di atur bahwa Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/ konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi. Sehingga klarifikasi dilakukan dalam hal terdapat hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi. Tidak diatur ketentuan menelusuri kredibilitas dari berbagai sumber antara lain media elektronik, media cetak atau media social lainnya.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 1. Bahwa pengadaan yang pelaksanaan pengadaan dilakukan mulai bulan 2 Februari 2021 maka mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, yaitu:
 - a. Terkait adanya pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender dimungkinkan saja terjadi jika memang bagian dari proses analisis pasar dalam perencanaan dan persiapan pengadaan. Namun menjadi tidak diperbolehkan jika pertemuan tersebut bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses

Halaman 219 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



kompetisi yang sehat dari tender/seleksi. Jika pertemuan memuat hal-hal yang negatif tersebut, maka menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.

- b. Adanya pelanggaran terhadap Bagian terkait perencanaan pengadaan. Terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan, sebagaimana diatur di Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Adanya pengarahan kepada penyedia tertentu untuk proses pengadaan yang seharusnya dilakukan secara kompetitif merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.
- d. Adanya pemberian uang oleh pihak penyedia kepada Pelaku Pengadaan atau pihak terkait merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip dan Pasal 7 yang mengatur Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.
- e. Terkait perubahan waktu pelaksanaan pengadaan dengan alasan sisa waktu tanpa justifikasi dan analisis pasar merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Kondisi ini dapat menguntungkan pihak tertentu pihak pelaku yang sudah persiapan dari awal dan tidak memberikan kesempatan pihak pelaku usaha yang belum persiapan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip dan Pasal 7 yang mengatur Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan.

Halaman 220 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, yaitu:
 - a. Terkait adanya pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender dimungkinkan saja terjadi jika memang bagian dari proses analisis pasar dalam perencanaan dan persiapan pengadaan. Namun menjadi tidak diperbolehkan jika pertemuan tersebut bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari tender/seleksi. Jika pertemuan memuat hal-hal yang negatif tersebut, maka menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.
 - b. Adanya pengarahan kepada penyedia tertentu untuk proses pengadaan yang seharusnya dilakukan secara kompetitif merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, yaitu:
 - a. Terkait adanya pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender dimungkinkan saja terjadi jika memang bagian dari proses analisis pasar dalam perencanaan dan persiapan pengadaan. Namun menjadi tidak diperbolehkan jika pertemuan tersebut bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari tender/seleksi. Jika pertemuan memuat hal-hal yang negatif tersebut, maka menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.

Halaman 221 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- b. Adanya pengarahan kepada penyedia tertentu untuk proses pengadaan yang seharusnya dilakukan secara kompetitif merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.
- c. Adanya pemberian uang oleh pihak penyedia kepada Pelaku Pengadaan atau pihak terkait merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip dan Pasal 7 yang mengatur Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam hasil penyidikan, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, yaitu:
 - a. Adanya pengarahan kepada penyedia tertentu untuk proses pengadaan yang seharusnya dilakukan secara kompetitif merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya.
 - b. Terkait perubahan waktu pelaksanaan pengadaan dengan alasan sisa waktu tanpa justifikasi dan analisis pasar merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Kondisi ini dapat menguntungkan pihak tertentu pihak pelaku yang sudah persiapan dari awal dan tidak memberikan kesempatan pihak pelaku usaha yang belum persiapan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip dan Pasal 7 yang mengatur Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh Penyedia berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan berdasarkan proses pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan secara peraturan. Sehingga ketika proses pengadaan oleh penyedia yang dilakukan tidak berdasarkan proses pemilihan penyedia yang benar dan tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan, maka hal tersebut tidak

Halaman 222 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



diperbolehkan. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, pada bagian: Pasal 7, terkait Etika Pengadaan;

- a. Pasal 11, terkait Tugas PPK;
 - b. Pasal 17, terkait Penyedia;
 - c. Pasal 78, terkait sanksi;
 - d. Bagian ketentuan Pelaksanaan kontrak.
 - e. Bagian terkait tata cara penyampaian penawaran;
 - f. Bagian terkait tata cara evaluasi penawaran.
- Bahwa Kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus mencakup seluruh hak dan kewajiban para pihak, termasuk masa pemeliharaan apabila sifat barang/jasa yang diserahkan berpotensi mengalami penurunan fungsi atau kerusakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal kontrak tidak mencantumkan masa pemeliharaan, maka dapat dianggap sebagai kontrak yang tidak lengkap. Hal ini dapat dinilai sebagai pelanggaran administratif, khususnya terhadap prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengadaan.
 - Bahwa tidak dicantumkannya masa pemeliharaan berpotensi menghilangkan hak pengguna barang/jasa terhadap jaminan mutu dan perbaikan selama periode tertentu. Hal ini dapat pula menunjukkan adanya kelalaian dalam penyusunan dokumen kontrak yang bisa berdampak pada kerugian bagi negara jika terjadi kerusakan dan tidak ada dasar hukum untuk menuntut perbaikan.
 - Bahwa apabila pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 dilakukan dengan pengadaan dalam kondisi darurat, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dimulai dengan PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis., tetapi pada kenyataannya pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 dilakukan dengan lelang dengan metode tender yaitu pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur sehingga bukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
 - Bahwa apabila barang sudah ada sebelum pengadaan dilaksanakan atau surat perjanjian/ kontrak diadakan, sedangkan pengadaan yang

Halaman 223 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



dilaksanakan adalah pekerjaan membangun dari 0% sampai dengan 100%, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

- Bahwa pemilihan pemenang oleh Pokja Pengadaan tidak berarti melepaskan tanggung jawab PPK dikarenakan PPK pada saat menetapkan pemenang harus mengevaluasi kembali apakah hasil pemilihan oleh Pokja Pengadaan sudah sesuai dengan yang seharusnya.

5. Ahli SYARWAN, Ak, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersama dengan tim saya melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan surat tugas kami yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat/lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, mulai tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan 10 Juli 2025, sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP sebagaimana telah kami jelaskan di poin 3.
- Bahwa yang menjadi tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan, batasan tanggung jawab penugasan, pernyataan pemenuhan norma, prosedur penugasan, dan hambatan penugasan yang Ahli laksanakan dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 1. **tujuan penugasan:** Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara sebagai akibat penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
 2. **ruang lingkup penugasan:** Audit PKKN yang kami laksanakan mencakup pemeriksaan atas dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yang sedang dilakukan

Halaman 224 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

3. **batasan tanggung jawab penugasan:** Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Kabupaten Bandung. Adapun unsur melawan hukum dan penetapan tersangka serta pihak-pihak yang bertanggung jawab ditetapkan oleh instansi Penyidik, bukan oleh BPKP. Tindak lanjut hasil audit PKKN ini merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

4. **pernyataan pemenuhan norma:** Audit kami laksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

5. **prosedur penugasan**, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, kami mengundang penyidik untuk melakukan ekspose di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

- (1) Pelaksanaan ekspose oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;
- (2) Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan kegiatan yang diaudit;
- (3) Menginventarisir bukti-bukti/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;
- (4) Melakukan pengujian, analisis, reviu dokumen, mengevaluasi atas data/dokumen/bukti/keterangan yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;
- (5) Melakukan wawancara, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;
- (6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;
- (7) Menghitung Kerugian Keuangan Negara;
- (8) Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik;
- (9) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Halaman 225 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



6. pernyataan pemenuhan norma: Audit kami dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan berdasarkan hasil audit pada pengungkapan fakta dan proses kejadian atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, informasi umum mengenai nama dan alamat obyek, struktur organisasi, dan kegiatannya, sebagai berikut:

- nama dan alamat obyek: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, JL. Raya Batujajar Km 3,5, Cangkorah, Batujajar, Bandung Barat, Telp. (022) 86861942.

- struktur organisasi, sebagai berikut:

Pengguna Anggaran (PA)	:	Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp. OG (K)., M.Kes
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	Wiriyawan, S.Sos. M.Kes
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	- Irvan Indrasukma, AMKL., ST - Drg. Ridwan Daomara Silitonga, Sp.BM
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	Rita Nurcahyani
Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang Jasa (PPHP)	:	1. Juwarningsih 2. Waris Kariman, S.Km 3. Endang Wahyudi

- kegiatan :

Nama Program	:	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Nama Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota
Nama Sub Kegiatan	:	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pagu Anggaran	:	Rp6.074.739.000

- Bahwa Berdasarkan laporan hasil audit, dapat kami jelaskan uraian fakta dan proses kejadian pada tahapan perencanaan, secara ringkas sebagai berikut:

1) Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 5 Januari 2021, terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Modal berupa Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium PCR Covid-19 senilai Rp4.512.412.500,00. Selanjutnya dilakukan perubahan anggaran terakhir sesuai DPPA Nomor DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 28 Juli 2021 senilai Rp6.074.739.000,00, yang mengubah belanja modal berupa alat laboratorium PCR-19 menjadi Belanja Modal Alat Laboratorium Umum – Belanja Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19.

- 2) Pengadaan caravan mobile laboratorium didasarkan Surat Permohonan Plt. Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat – Sdri. dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK Nomor 440/.../LABKES/II/2022 tanggal 25 Januari 2021. Sdri. Kusmia Ratnawati, SKM selaku Kasubbag Penyusunan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat periode 2017 – Juli 2021, antara lain menyatakan bahwa tidak mengetahui dan mengenal surat tersebut dan sepengetahuannya pada saat tanggal surat tersebut yaitu tanggal 25 Januari 2021, Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kab. Bandung Barat adalah dr. Maesaroh (dr. Sarah) (dr. Maisara Sriwidari Rahayu Hanif, MARS).
- 3) Sdri. dr. Maisara Sriwidari Rahayu Hanif, MARS, selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Bandung Barat periode 2017 s.d Juli 2021, antara lain menyatakan bahwa tidak pernah melihat surat tersebut (Surat Nomor 440/.../LABKES/II/2022 tanggal 25 Januari 2021). Surat tersebut direkayasa karena pada tanggal 25 Januari 2021 dirinya yang menjabat selaku Kepala Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat.
- 4) Sdr. dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK, selaku Plt. Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat periode Juli 2021 s.d Oktober 2021, antara lain menyatakan bahwa untuk tanggal surat tersebut (Surat Nomor 440/.../LABKES/II/2022) pada tanggal 25 Januari 2021, masih menjabat sebagai dokter di Laboratorium di RSUD Cikalong Wetan. Menjadi Plt. Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat sejak 19 Juli 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021.
- 5) Sdr. Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.OG (K)., M.Kes, selaku Kepala Dinas/PA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat periode April 2021 s.d Desember 2022, antara lain menyatakan bahwa sesuai dengan zoom meeting tersebut ada saya berbicara

Halaman 227 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi dana untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021. Untuk alokasi dana mobile dan statis pada anggaran parsial

Penjelasan tahap perencanaan sebagaimana kami sajikan dalam laporan hasil audit.

- Bahwa Berdasarkan laporan hasil audit, dapat kami jelaskan pengungkapan fakta dan proses kejadian tahapan pemilihan penyedia, sebagai berikut:

1) Berdasarkan Lampiran Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 027/.../BARDP/Dinkes/BAG.PENG/2021 tanggal 1 September 2021, hal-hal yang disepakati antara PPK dengan Pokja, antara lain sebagai berikut:

- Kualifikasi KLBI sesuai KAK;
- Persyaratan kualifikasi lainnya ISO/WHO, ISA-TR52.00.01-2006 recommended environment for standard laboratories, SMACNA 016-2012 air duct leakage tes, EN12469/NSF 49 biosafety cabinet IIA.

2) Berdasarkan Lampiran Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 027/.../BARDP/Dinkes/BAG.PENG/2021 tanggal 3 November 2021, hal-hal yang disepakati antara dan ditandatangani oleh PPK dengan Pokja, antara lain sebagai berikut:

- Kualifikasi KLBI 28193 dan 33200 dinilai paling sesuai untuk pekerjaan ini;
- Persyaratan kualifikasi lainnya penyedia harus berpengalaman dan telah memiliki sertifikasi untuk pembuatan laboratorium yang berstandar WHO (WHO Biosafety & PCR Laboratory).

3) Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Multi Artha Sehati Nomor 9120205991989, antara lain nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI) adalah 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri). Sdr. Christian Gunawan tanggal 25 Maret 2021 antara lain menyatakan bahwa: "...PT Multi Artha Sehati bergerak di jasa kontraktor, yaitu di bidang kontraktor bangunan, mekanikal dan elektrika bangunan"

4) PT Multi Artha Sehati memperoleh dukungan dari beberapa perusahaan untuk pekerjaan pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19, salah satunya adalah dari CV HOM. Sdr. Fredy

Halaman 228 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim menjelaskan bahwa tidak ada informasi kepada saya bahwa dukungan tersebut terkait dengan perusahaan di bidang karoseri, jika ada informasi tersebut, saya tidak akan tanda tangani dokumen dukungan tersebut karena CV HOM hanya bergerak di bidang reparasi bodi mobil dan pengecatan mobil sesuai akta pendirian CV HOM, bukan perusahaan karoseri.

5) Sdr. drg. Ridwan Daomara Silitonga, selaku PPK, antara lain menyatakan bahwa

- pertama kali ada mengenal Sdr. Christian Gunawan sekitar bulan awal September 2021 di ruangan kantor Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu pada saat saya dipanggil oleh Sdr. Dr. dr. Eisenhower untuk ke ruangnya dan saya diperintahkan masuk oleh Sdr. Dr. dr. Eisenhower, lalu di dalam ruangan tersebut sudah ada Sdr. Christian Gunawan, Pada kesempatan tersebut Sdr. Dr. dr. Eisenhower mengatakan bahwa Sdr. Christian adalah pihak yang menawarkan caravan mobile lab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan direncanakan bahwa Sdr. Christian Gunawan sebagai Direktur PT Multi Artha Sehati adalah sebagai pihak pemenang lelang mobile caravan Covid-19 dengan cara penunjukan langsung. Pada saat itu Sdr. Christian Gunawan ... menyerahkan profil perusahaan PT Multi Artha Sehati. Selanjutnya saya mempelajari profil perusahaan PT Multi Artha Sehati bersama tim pokja pengadaan di kantor pokja pengadaan, adapun yang dipelajari yaitu kualifikasi usaha KBLI 28193 untuk kelompok usaha laboratorium dengan sistem udara untuk lab dan KBLI 33200 untuk kelompok usaha instalasi atau pemasangan alat-alat elektromedis, lalu saya membaca kualifikasi PT Multi Artha Sehati adalah konstruksi bangunan. Kemudian saya melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Dr. dr. Eisenhower dan atas perintahnya kepada saya pada sekitar bulan September 2021, lalu saya mengatakan kepada pokja pengadaan yaitu Sdr. Anang, Sdr. Muhammad Yusuf Anis, dan Sdr. Hari Darmayanto agar kualifikasi usaha KBLI 28193 untuk kelompok usaha laboratorium dengan sistem udara untuk lab dan KBLI 33200 untuk kelompok usaha instalasi atau pemasangan alat-alat elektromedis PT Multi Artha Sehati agar digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang, sedangkan saya tidak memiliki kajian teknis untuk kualifikasi

Halaman 229 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



tersebut dalam lelang caravan mobile tersebut. Selanjutnya saya melihat persyaratan kualifikasi KBLI 28193 dan KBLI 33200 sudah masuk atau tayang di LPSE lelang pengadaan tersebut.”

- “...pertemuan kedua sekitar bulan November 2021 saya dipertemukan lagi oleh Sdr. Dr. dr. Eisenhower dengan Sdr. Christian Gunawan bersama tim pokja pengadaan yaitu Sdr. Anang dan ketua ULP Kabupaten Bandung Barat atas nama Sdr. Yopie di Sespim Lembang dengan tujuan untuk memenangkan Sdr. Christian Gunawan sebagai pemenang dalam pekerjaan caravan mobil Covid 19 yang sedang dilaksanakan lelang.”

- “...saya dan Tim Pokja sepakat menentukan pelaksanaan jangka waktu pengadaan caravan mobile dari 45 hari kalender menjadi 30 hari kalender karena untuk memenuhi waktu yang tersisa agar sebelum akhir 2021 paket pengadaan caravan mobile dapat dilelangkan dan mendapatkan pemenangnya yaitu PT Multi Artha Sehati.”

- Bahwa berdasarkan hasil audit pada pengungkapan fakta dan proses kejadian atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, maka ditanyakan uraian fakta dan kronologis kejadian pada tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1) Berdasarkan kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (DID) Tender Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid Nomor 440 / 9786 / kontrakcaravanmlab / DID / Dinkes / XI/2021 tanggal 23 November 2021, ditandatangani Sdr. Dr. dr. Eisenhower Sitanggang. Sp. OG (K)., M.Kes dan Sdr. Christian Gunawan, SPMK Nomor 440 / 9788 / SPMK caravanmlab / Dinkes / XI/2021 tanggal 24 November 2021, rincian pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga (Rp)
1.	Caravan mobile unit lab covid (spesifikasi Bio Safety Lavel (BSL) 2 dan instalasi, bersertifikat ISO, WHO biosafety, WHO PCR Laboratory, dan lain-lain	paket	1	2.726.233.060
2.	Alat PCR – Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19	paket	1	1.453.897.940

Halaman 230 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga (Rp)
3.	Reagen Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19	box	45	47.520.000
4.	Reagen PCR Caravan Mobile Lab Covid – 19	box	21	177.408.000
5.	VTM Caravan Mobile Lab Covid-19	box	17	9.350.000
Jumlah				4.414.409.000

- 2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 440/10979/BASTHP/2021 tanggal 20 Desember 2021, antara Sdr. Christian Gunawan (pihak kesatu) dengan tim teknis panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) (pihak kedua), yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pihak kesatu telah menyerahkan dan pihak kedua telah menerima pekerjaan belanja modal caravan mobile unit lab PCR Covid-19. Pihak kedua menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan yang diserahkan oleh pihak kesatu telah sesuai dan memenuhi surat perjanjian.
- 3) Berdasarkan keterangan Sdr. Juwarningsih, selaku tim teknis panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), antara lain menyatakan bahwa:
- untuk pengadaan Caravan Mobilie Unit Lab Covie-19 Tahun 2021, saya baru melihat dokumen kontrak tersebut pada bulan Desember setelah saya melakukan pengecekan barang dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 20 Desember 2021.
 - melakukan pemeriksaan kelengkapan unit tersebut sesuai dokumen yang diberikan pihak ke-3 hanya berupa checklist jenis barang yang kemudian dilakukan pengecekan, ada temuan kekurangan berupa cat dalam mobil sudah sedikit berkarat, kabel pembuangan tidak terpasang rapih.
 - Seharusnya pengecekan berdasarkan data yang ada dalam kontrak maupun dapat berupa RAB, namun pada saat itu saya tidak melihat dan tidak pernah membaca kontrak dan RAB nya karena pada saat itu tim terburu-buru karena ada perintah saat itu untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid tersebut.
 - yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Daftar Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan seharusnya kami, pihak PPHP, namun pada

Halaman 231 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya dokumen tersebut telah dibuat oleh PPK yakni Sdr. drg. Ridwan Daomara Silitonga.

4) Berdasarkan keterangan Sdr. Rifky Waluyajati Rachman, M.Si. selaku Ahli dari Labkesda Provinsi Jawa Barat, antara lain menyatakan bahwa:

- dari hasil visitasi terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 secara keseluruhan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih terdapat beberapa poin yang masih belum memenuhi persyaratan, sehingga bila digunakan dapat membahayakan bagi Petugas Lab.
- masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri.
- secara keseluruhan sistem BSL-2 caravan mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pada saat visitasi ditemukan beberapa kekurangan, yakni:
 - saat uji fungsi menggunakan Genset, diduga ada udara genset/polusi dari genset masuk ke dalam caravan yang tersedot dari saluran udara BSL (yang fungsinya menyedot udara bersih dari luar) sehingga di dalam caravan Lab pada saat uji diduga udara tercemar asap dari genset.
 - tidak terdapat jack stand untuk menstabilkan caravan, dikarenakan pada saat digunakan caravan tersebut bergoyang/bergetar, sehingga kurang layak untuk Lab Mobile.

5) Berdasarkan laporan visitasi atas caravan mobile PCR-SARS CoV-2 Kabupaten Bandung Barat pada RSUD Cikalong Wetan tanggal 16 Agustus 2022 dijelaskan bahwa:

- masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri.
- secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku.

6) Berdasarkan keterangan Sdri. dr. Cut Nur Chintia Alamanda, Sp.PK., M. Kes selaku Ahli, antara lain menyatakan bahwa:

- telah dilakukan visitasi pertama tanggal 7 Maret 2022 di RSUD Cikalong Wetan yang mana pada saat itu hasilnya belum memenuhi persyaratan sebagai laboratorium mobile pemeriksaan PCR Covid-19.
- berdasarkan hasil ceklist, terdapat kesimpulan yakni:

Halaman 232 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada visitasi tanggal 16 Agustus 2022, masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri, sedangkan pada visitasi tanggal 19 Mei 2025, untuk fungsi alat belum bisa dinilai dikarenakan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Secara keseluruhan sistem BSL-2 caravan mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pada saat visitasi tanggal 16 Agustus 2022 ditemukan beberapa kekurangan yakni:
 - ❖ Sertifikasi yang menyatakan BSL dari Penyedia atau Labkes.
 - ❖ Sensor keamanan pada pintu tidak ada.
 - ❖ Tidak ada Magnahelix, (tidak ada pengukur/alat ukur tekanan negatif di masing-masing ruangan dan pintu masuk caravan) yang mana fungsi dari Magnahelix untuk mengetahui status ruangan/lab, agar aman digunakan untuk petugas yang bertugas di dalam lab tersebut dan menyatakan ruangan tersebut layak digunakan.
 - ❖ Saat uji fungsi menggunakan Genset, diduga ada udara genset/polusi dari genset masuk ke dalam caravan yang tersedot dari saluran udara BSL (yang fungsinya menyedot udara bersih dari luar) sehingga di dalam caravan Lab pada saat uji diduga udara tercemar asap dari genset.
 - ❖ Bahwa tidak terdapat jack stand untuk menstabilkan caravan, dikarenakan pada saat digunakan caravan tersebut bergoyang/bergerak, sehingga kurang layak untuk Lab Mobile.
- Biosafety cabinet IIA berfungsi namun belum dilampirkan sertifikat internasional.
- Bahwa sepengetahuan saya dari hasil visitasi terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 secara keseluruhan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih terdapat beberapa poin yang masih belum memenuhi persyaratan, sehingga bila digunakan dapat membahayakan bagi Petugas Lab.
- Bahwa terhadap hasil temuan tersebut risiko yang memungkinkan terjadi jika Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tetap difungsikan yaitu:
 - ❖ Berbahaya bagi keselamatan petugas Lab.
 - ❖ Hasil pengujian Laboratorium yang tidak akurat.

Halaman 233 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ijin atau penerbitan sertifikasi layak atau tidaknya suatu laboratorium adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan yang mana untuk visitasinya didelegasikan Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan dalam hal ini Dinas Kesehatan bersama Labkes Provinsi Jawa Barat, melakukan visitasi terhadap objek atau laboratorium yang akan divisitasi atau dimintakan ijin atau sertifikasinya.
- Bahwa hasil visitasi tersebut berupa checklist terlampir pada tanggal 16 Agustus 2022. Selanjutnya pada visitasi pada tanggal 19 Mei 2025, untuk hasil kelengkapan barang-barang yang ada masih sama dengan hasil visitasi tanggal 16 Agustus 2022. Hanya saja untuk fungsi dari masing-masing item belum dapat dinilai dikarenakan dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:
 - Caravan Mobile BSL2; belum dilampirkan sertifikat ISO, tidak ada sensor keamanan pintu, tidak ada alat pengukur tekanan negatif di masing-masing ruangan dan di pintu masuk caravan, saat uji fungsi menggunakan genset, diduga ada udara genset masuk ke dalam caravan sehingga perlu dilakukan uji udara (seperti CO, NO, dll) di dalam caravan. Selain itu, kelengkapan KMK 4642/2021 yang belum dilengkapi adalah belum dilengkapi wastafel pada area labortorium hanya ada di anteroom, belum dilengkapi alat penahan beban (jack stand).
 - Keterangan:
 - ❖ Masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri.
 - ❖ Secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan Mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku.
- setelah saya baca dan saya teliti terhadap satu bundel dokumen untuk pekerjaan Sertifikasi Mobile Laboratory Caravan Biomolekuler Kualifikasi Biosafety Level 2+ (BSL-2+) untuk penanganan darurat Covid-19, belum memenuhi standar/persyaratan sebagaimana yang seharusnya, dikarenakan ada beberapa poin yang belum terisi atau dilengkapi dan cukup krusial untuk menentukan bisa atau tidaknya BSL tersebut dapat berfungsi atau tidak.
- Kualifikasi laboratorium yang sesuai kriteria dari who itu telah ditetapkan keamanan level 2, berdasarkan checklist dari WHO.

Halaman 234 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



7) Berdasarkan keterangan Sdr. Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku Ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat, antara lain menyatakan bahwa:

- setelah saya melakukan pengecekan berdasarkan data yang ada pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat atas PT Multi Artha Sehati tidak pernah mengajukan ijin terhadap pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 kepada BPTD Wilayah IX Jawa Barat.
- bahwa harus memiliki ijin apabila dipergunakan untuk di jalan raya dan yang berhak mengajukan ijin adalah pihak karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 48 s.d Pasal 50, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 6 s.d Pasal 113, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Pasal 43 dan Pasal 48.
- apabila kendaraan tipe Caravan Mobile Unit Lab Covid 19 merupakan kategori kendaraan bermotor gandengan atau tempelan sehingga harus memiliki ijin di antaranya Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) yang diajukan oleh Karoseri, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang harus diajukan oleh Karoseri, setelah itu dilakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah domisili dengan hasil bukti lulus uji (KIR), setelah menempuh ijin tersebut barulah kendaraan tersebut dapat dioperasikan di jalan, yaitu sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, yaitu Pasal 42 mengenai SKRB, Pasal 65 mengenai SRUT, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan No, 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 2.
- Terkait dengan Caravan Mobile Unit Lab Covid 19, menjelaskan bahwa harus memiliki SKRB dan SRUT, karena kendaraan bermotor baik gandeng maupun tempelan karena dipergunakan atau dioperasikan di jalan raya, maka seperti Caravan Mobile Unit Lab Covid 19 tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak diperbolehkan (untuk digunakan di jalan raya), karena tidak memiliki standar keselamatan, tidak memenuhi kelayakan teknis dan layak jalan.
- yang dilakukan pengujian oleh pihak kami (BPTD wilayah IX Jawa Barat), adalah terhadap tempelan atau gandengan seperti caravan. Untuk KIR nya, maka kendaraan penariknya harus diuji dikarenakan merupakan satu kesatuan kendaraan.
- Berdasarkan hasil pengujian (cek fisik) atas caravan mobile unit lab Covid 19, Ahli, menyatakan bahwa:
 - Kondisi Caravan Mobile tidak menggunakan chasis atau rangka landasan yang terhubung dari belakang sampai depan yang dapat menahan beban getaran dan guncangan tetapi hanya berupa kaki-kaki penopang.
 - Tidak adanya sistem pengereman pada roda yang terhubung antara caravan mobile dengan kendaraan penariknya hanya ada rem parkir pada caravan mobile yang berfungsi untuk menghentikan caravan mobile pada saat parkir.
 - Alat pengunci tidak sesuai peruntukannya yang seharusnya pengunci untuk kendaraan tempelan tetapi menggunakan alat pengunci untuk kereta gandengan.
 - Terdapat sistem kelistrikan pada caravan mobile tetapi belum diketahui berfungsi atau tidak karena tidak terhubung dengan kendaraan penariknya. Sehingga berdasarkan hasil cek fisik di lapangan pada kendaraan caravan mobile tidak layak beroperasi di jalan raya, hal ini dikarenakan kendaraan tersebut tidak memiliki SKRB dan SRUT.

8) Berdasarkan keterangan dari Sdr. Christian Gunawan, antara lain menyatakan bahwa:

- tidak ada dokumen-dokumen terkait baik berupa KIR atau hasil pengujian dari pihak-pihak terkait.
- sedangkan untuk pembuatan caravan mobile baru pertama kali.
- perusahaan milik saya bukan perusahaan karoseri dan tidak memiliki sertifikat karoseri.

9) Berdasarkan keterangan dari Sdr. Fahrurrazi selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain menyatakan bahwa:

Halaman 236 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa, bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah:
 - Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia;
- Pasal 78 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah: Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit;
- bahwa mengacu kepada ketentuan tugas pokok dan kewenangan Pokja dan tahapan tender, maka Pokja harus melakukan pembuktian kualifikasi. Ketika ada data kualifikasi yang tidak benar, maka penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi penyedia barang/jasa pemerintah atau sebagai cadangan pemenang. Pokja melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. Proses pembuktian kualifikasi tentunya dilakukan terhadap peserta pemilihan sesuai dengan dokumen kualifikasi dan penawaran yang disampaikan.
- Kalau dalam pendekatan keilmuan yang saya pelajari, dukungan itu adalah kasta terendah dalam sebuah kerja sama di pengadaan barang jasa sehingga tidak digunakan tetapi jika memang sudah menjadi persyaratan yang ditetapkan PPK dalam dokumen pemilihan, maka hal tersebut harus dipenuhi. Perlu diperhatikan, apakah persyaratan tersebut di ranah pemilihan atau ranah kontrak. Jika di ranah pemilihan, persyaratan tersebut tidak ada/palsu/tidak benar, maka penyedia tidak sah atau tidak bisa ditetapkan sebagai pemenang.
- Jika dalam pertemuan tersebut berisi arahan kepada pihak tertentu, arahan untuk memenangkan, apalagi kalau sampai ada bahasan tentang suap/gratifikasi maka itu tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip dan etika pengadaan.
- jika memang dari hasil penyidikan dapat dibuktikan adanya rekayasa/pengaturan, maka bisa mengakibatkan proses pemilihan dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan. Kontrak yang sudah

Halaman 237 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



dilakukan dari hasil penyedia yang tidak diperbolehkan untuk ditetapkan sebagai pemenang karena tidak memenuhi persyaratan, maka kontrak menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. saya memberikan pendapat dengan pendekatan keahlian, ketika ada pengaturan/persengkongkolan, itu membuat uang negara yang dikeluarkan termasuk untuk membiayai keuntungan penyedia itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga saya menyatakan penyedia tidak layak menerima keuntungan. Secara teori, keuntungan tidak dapat diperoleh dari kejahatan. Halalnya keuntungan itu ketika tahapan pengadaan dilakukan dengan benar.

- Bahwa Terkait ketentuan dan atau peraturan yang dilanggar, menurut pendapat kami, fakta yang terjadi tidak sesuai dengan :
 - a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama terkait dengan prinsip dan etika pengadaan,
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,
 - c. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)."
Poin D – Persyaratan Laboratorium – angka 2. Laboratorium bergerak (mobile laboratorium) pemeriksa COVID-19 – 2) Persyaratan Engineering “Mobile laboratorium mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa, data dan bukti yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit ini diperoleh dari/melalui penyidik adalah sebagai berikut :
 - 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 5 Januari 2021;
 - 2. DPPA /A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021;
 - 3. DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 28 Juli 2021;
 - 4. Surat Permohonan Plt. Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat Nomor 440/.../LABKES//2022 tanggal 25 Januari 2021;

Halaman 238 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



5. Surat Keputusan Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 810/1515/Dinkes tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/2953/Dinkes tanggal 6 Agustus 2021;
7. Kajian Analisis Situasi Laboratorium PCR Covid 19 dari Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik KBB tanpa tanggal, Maret 2021;
8. Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/271-MPK/2021 tanggal 16 Juli 2021 kepada dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, TMT 19 Juli – 19 Oktober 2021;
9. Kajian kebutuhan laboratorium bergerak (mobile laboratorium) Biosafety 2 untuk pemeriksaan covid-19 dari Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinkes Kabupaten Bandung Barat (tanpa tanggal) September 2021;
10. Kajian kebutuhan laboratorium bergerak (mobile laboratorium) Biosafety Tingkat 2 untuk pemeriksaan covid-19 (tanpa tanggal) Oktober 2021;
11. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 tanggal 3 November 2021;
12. Lampiran Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 027/.../BARDP/Dinkes/BAG.PENG/2021 tanggal 1 September 2021;
13. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 027/.../BARDP/Dinkes/BAG.PENG/2021 tanggal 3 November 2021;
14. HPS yang telah di-upload pada LPSE Kabupaten Bandung Barat;
15. Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Kerugian Negara dari PT Multi Artha Sehati (tanpa nomor) tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Christian Gunawan (sebagai direktur);
16. Surat dukungan yang diberikan kepada PT Multi Artha Sehati (seluruhnya bertanggal 8 November 2021), yaitu dari:
 - PT Esco Utama, nomor 0126/SD-EU/XI/2021;

Halaman 239 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Trimitra Wisesa Abadi, nomor 04/TWA-SD/XI/2021;
- PT Solarindo Energi Internasional, nomor 03/SEI-SURDUK/XI/2021;
- 17. Surat Pernyataan Memberikan Garansi Alat selama satu tahun, Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dan Kesesuaian Spesifikasi, Surat Pernyataan Jaminan 100% Barang Baru, kepada PT Multi Artha Sehati untuk pengadaan mobile lab caravan;
- 18. Surat dukungan dari CV Halim Oto Mandiri (HOM) – Body Repair dan Oven Painting Nomor 001/HOM/XI/2021 tanggal 8 November 2021;
- 19. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Halim Oto Mandiri (HOM) Nomor 278 tanggal 16 Juli 2020 dengan Notaris Rima Nurwidiasih, S.H., M.Kn;
- 20. Surat Keterangan Terdaftar CV HOM, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0037065-AH.01.14 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020;
- 21. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 027/104/Aanwizjing/Dinkes/Bag.Peng/2021 tanggal 8 November 2021;
- 22. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 027/104/Evaluasi/Dinkes/Bag. Peng/2021 tanggal 16 November 2021;
- 23. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/ /BAPK/Dinkes/Bang.Peng/ 2021 tanggal 17 November 2021;
- 24. Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor 027/104/BAPPT/Dinkes/Bag.Peng/2021 tanggal 17 November 2021;
- 25. Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 027/104/Negosiasi/Dinkes/Bag.Peng/2021 tanggal 18 November 2021;
- 26. Berita Acara Habis Masa Sanggah Nomor 027/104/BAMAS/Dinkes/Bag.Peng/2021 tanggal 23 November 2021;
- 27. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 011/SPPBJ/caravanmlabcovid/DID/XI/Dinkes tanggal 23 November 2021;
- 28. Surat Perjanjian Penyedia Badan Usaha Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (DID) Tender Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid Nomor

Halaman 240 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/9786/kontrakcaravanmlab/DID/Dinkes/XI/2021 tanggal 23 November 2021;

29. Dokumen Serah Terima Dokumen Proses dan Hasil Tender Nomor 027/104/Serah-Terima/DINKES/BAG.PENG/2021 tanggal 24 November 2021;

30. Surat Pemberitahuan Pemenang Tender dari Pokja Pemilihan kepada Kepala Bagian Pengadaan Setda Nomor 027/104/LAPORAN/ DISPERNAKAN/ BAG.PENG/2021 tanggal 24 November 2021;

31. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 440/9788/SPMKcaravanmlab/ Dinkes/XI/2021 tanggal 24 November 2021;

32. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 440/10979/BASTHP/2021 tanggal 20 Desember 2021;

33. Laporan visitasi atas caravan mobile PCR-SARS CoV-2 Kabupaten Bandung Barat pada RSUD Cikalong Wetan tanggal 16 Agustus 2022;

34. Rangkuman BAP dari Penyidik.

- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan auditor dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, adalah jumlah realisasi pembayaran untuk pekerjaan caravan mobile unit laboratorium Covid-19 sesuai SP2D dikurangi nilai pekerjaan yang diterima/dapat dimanfaatkan oleh negara.
- Bahwa Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kami berpendapat terdapat penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara sebesar Rp3.017.881.200,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Dapat kami jelaskan bahwa rincian pekerjaan yang diperjanjikan dalam pengadaan ini adalah sebagaimana kami jelaskan pada poin 12, yaitu ada 5 jenis barang sebagai berikut:

Halaman 241 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- 1) Satu paket Caravan mobile unit lab covid (spesifikasi Bio Safety Level (BSL) 2 dan instalasi, bersertifikat ISO, WHO biosafety, WHO PCR Laboratory, lain-lain. Berdasarkan pendapat ahli dari kementerian Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat menyatakan bahwa berdasarkan hasil cek fisik di lapangan pada kendaraan caravan mobile tidak layak beroperasi di jalan raya.
- 2) Satu paket Alat PCR – Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19, tiga jenis reagen yaitu Reagen Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19, Reagen PCR Caravan Mobile Lab Covid – 19, dan VTM Caravan Mobile Lab Covid-19. Berdasarkan pendapat Ahli dan Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa pada visitasi tanggal 16 Agustus 2022, masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri, sedangkan pada visitasi tanggal 19 Mei 2025, untuk fungsi alat belum bisa dinilai dikarenakan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. secara keseluruhan belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih terdapat beberapa poin yang masih belum memenuhi persyaratan, sehingga bila digunakan dapat membahayakan bagi Petugas Lab
- Bahwa menurut pendapat kami, barang/alat yang dinyatakan oleh ahli laboratorium berfungsi sendiri-sendiri, maka barang tersebut dapat diterima dan bernilai bagi negara sesuai dengan nilai perolehannya serta dapat difungsikan di tempat lain (di lab statis), yaitu 1 (satu) paket Alat PCR – Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19, 3 (tiga) jenis reagen yaitu Reagen Ekstraksi Caravan Mobile Lab Covid-19, Reagen PCR Caravan Mobile Lab Covid – 19, dan VTM Caravan Mobile Lab Covid-19.
- Bahwa oleh karena surat perjanjian no. 440/ 5786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XI/ 2021 tanggal 23 November 2021 adalah lumpsum, maka terpenuhi atau terselesaikannya kontrak/ perjanjian adalah dengan terpenuhinya seluruh pekerjaan 100%.
- Bahwa menurut ahli, yaitu yang dinamakan ahli tidak harus pula memiliki sertifikasi dikarenakan seorang lulusan SD apabila memiliki pengalaman mengenai kunci, maka dapat dikatakan sebagai ahli kunci.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut :

Halaman 242 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025 yang dikoreksi oleh Ahli Syarwan, Ak. di bawah sumpah di depan persidangan sehingga menjadi sebesar Rp3.017.881.200,00 (tiga milyar tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa Dr. dr. EISENHOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/ Kep.239 – BKPSDM/ 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan menjadi Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan :
 - saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor 810/ 1515/ Dinkes tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,
 - saksi Wiryawan, S.Sos.,M.Kes. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 810/ 2581/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,

Halaman 243 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- saksi Rita Nurcahyani menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 1347/ Dinkes tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
- saksi Juwarningsih, saksi Waris Kariman, S.Km., dan saksi Endang Wahyudi menjadi Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang Jasa (PPHP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 2614/ Teknis/ PPHP/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tim Teknis/ PPHP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa setelah terdakwa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, lalu terdakwa berkomunikasi dengan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA, kemudian saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA menawarkan caravan *mobile covid 19* untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat kepada terdakwa, lalu atas tawaran saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA tersebut, maka terdakwa memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan beberapa pegawai labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk bersama terdakwa melihat caravan *mobile covid 19* yang sudah jadi di bengkel di daerah Padalarang, kemudian di bengkel di daerah Padalarang tersebut sudah ada saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA juga yang menunjukkan caravan *mobile covid 19* yang sudah jadi tersebut, selanjutnya terjadi pertemuan berikutnya pada tanggal 10 Juli 2021 untuk melihat caravan *mobile covid 19* yang sudah jadi lagi tersebut yang dihadiri oleh saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA juga, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengadakan caravan *mobile covid 19* untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, sedangkan pada saat itu pengadaan caravan *mobile covid 19* belum masuk pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2021.
- Bahwa tidak ada surat perintah tugas dan berita acara survey pada saat terdakwa bersama saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat

Halaman 244 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dan beberapa pegawai labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melihat caravan *mobile covid 19* yang sudah jadi di bengkel di daerah Padalarang.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan beberapa pegawai labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tidak pernah melihat caravan *mobile covid 19* yang dibuat oleh penyedia lain, selain caravan *mobile covid 19* yang sudah jadi yang diperlihatkan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa mengenai pengadaan caravan *mobile covid 19* untuk masuk pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 adalah berdasarkan arahan dari pimpinan, tetapi bukti tertulis arahan dari pimpinan tersebut tidak ada.
- Bahwa mengenai mekanisme atau prosedur pengajuan caravan *mobile covid 19* ada pada zoom meeting yang terdakwa rekam yang tanggalnya terdakwa tidak tahu, yang undangan zoom meetingnya menurut terdakwa pasti ada, yang mengundang adalah Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat, kemudian surat terdakwa mengenai acara pada zoom meeting tersebut belum ada, lalu notulen pada zoom meeting tersebut belum ada.
- Bahwa kemudian pengadaan caravan *mobile covid 19* masuk dalam anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2021, lalu terdakwa memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengadakan caravan *mobile covid 19* dengan penunjukan langsung dengan pelaksananya adalah saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati.
- Bahwa kemudian saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen digantikan oleh terdakwa menjadi dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. untuk mengadakan caravan *mobile covid 19* dengan penunjukan langsung dengan pelaksananya adalah saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati. Lalu ada pertemuan terdakwa, saksi CHRISTIAN GUNAWAN dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. untuk bertemu dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN.

Halaman 245 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat company profile PT Multi Artha Sehati sehingga terdakwa mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui PT Multi Artha Sehati tidak mempunyai surat dukungan dari perusahaan karoseri.
- Bahwa ada pertemuan terdakwa dan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN dari PT Multi Artha Sehati dengan saksi Yopie selaku Kabag UPBJ yang membawahi Pokja Pengadaan di Lembang pada saat sebelum atau lelang pengadaan caravan *mobile covid 19*.
- Bahwa kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN dari PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana pengadaan caravan *mobile covid 19*, lalu terdakwa yang menandatangani kontrak pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN dari PT Multi Artha Sehati, lalu terdakwa telah membaca kontrak tersebut, kemudian terdakwa membaca hak dan kewajiban terdakwa selaku penandatangan kontrak, yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek sendiri bahwa pengadaan caravan *mobile covid 19* sudah sesuai dengan kontrak atau tidak, sedangkan pengecekan tersebut adalah hak dan kewajiban terdakwa selaku penandatangan kontrak.
- Bahwa benar terdakwa yang menandatangani SPM dan tanggung jawab mutlak untuk pembayaran ke saksi CHRISTIAN GUNAWAN dari PT Multi Artha Sehati.
- Bahwa pada Maret 2022 terdakwa mengetahui bahwa caravan *mobile covid 19* ada temuan kekurangan berdasarkan temuan Labkesda Propinsi Jawa Barat.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG SUPRIATNA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dr. Eisenhower Sitanggang;

Halaman 246 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 saksi sebagai PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran dr. Eisenhower Sitanggang;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan anggaran Pengadaan Mobile Caravan;
- Bahwa saksi bertemu dengan beberapa orang karena pada saat Caravan sedang dirakit atau dibentuk;
- Bahwa barang tersebut sebagai sampel;
- Bahwa saksi juga melihat seorang yang seperti orang Cina;
- Bahwa pada saat itu Pak Irvan selaku PPK yang ditunjuk dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa setelah itu di hari yang sama saksi ke tempat lain melihat kontainer untuk pemeriksaan Labkesda di RS;
- Bahwa didalam kontainer tersebut terdapat alat alat Kesehatan pemeriksaan Laboratorium Covid-19;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat, sudah ada operatornya;
- Bahwa setelah kunjungan selesai langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait tender Pengadaan Mobile Caravan;
- Bahwa saksi tidak pernah diimingi, dibujuk, diancam dalam pengadaan apapun oleh terdakwa dr. Eisenhower Sitanggang;
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Cikalong Wetan sejak tahun 2023 awal, dan pada tahun 2021 saksi bekerja di RSUD Cililin;
- Bahwa saksi sebagai PPK tahun 2020 di RSUD Cililin, di tahun 2021 diminta bantuan untuk pengadaan di Dinas Kesehatan, di tahun 2022 kembali RSUD Cililin, di tahun 2023 saksi pindah ke RSUD Cikalong Wetan; Bahwa pada survey yang hadir ada PA, Penyedia dan PPK yang hadir yaitu saksi, Bu Tifah, Pak Irvan;
- Bahwa saksi tidak pernah kontrak pengadaan Mobile Caravan Covid-19;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi PPK di Pengadaan Mobile Caravan di awal itu adalah Pak Irfan kemudian diganti menjadi Pak Ridwan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkumpul dengan PPK, Penyedia sebelum Pengadaan;

Halaman 247 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021 saksi sebagai PPK Kontruksi di RSUD Cililin;
- Bahwa pada saat saksi sebagai PPK di RSUD Cililin membuat perencanaan KAK, HPS membuat perbandingan minimal 2, 3;
- Bahwa pada saat RSUD Cililin yang menandatangani kontrak Adalah Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Mobile Caravan yang diperiksa oleh Labkesda Provinsi dan Dinas Kesehatan KABUPATEN BANDUNG BARAT;
- Bahwa saksi diajak dr.Eisenhower Sitanggang bertujuan untuk surey;
- Bahwa survey dilakukan untuk melihat spesifikasi, fungsi dan bentuk Mobile Caravan;
- Bahwa pada saat digedung lima Mobile Carvan tersebut sudah jadi, dan tidak diuji coba;
- Bahwa waktu itu tidak dilakukan uji fungsi, hanya survey melihat bentuk Mobile Caravan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara survey;
- Bahwa saksi jadi PPK ketika kemaan mana hanya membuat dokumentasi;
- Bahwa pada saat saksi survey tidak ada surat tugas, tidak ada berita acara survey;
- Bahwa pada saat survey hanya melihat 1 orang seperti orang cina.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi dr. TONGGO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dr. Eisenhower Sitanggang;
- Bahwa saksi dibagian instalasi laboratorium RSUD Cikalong Wetan;
- Bahwa saksi pernah melihat Mobile Caravan pada saat kedatangan di tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa saksi melihat Mobile Caravan tersebut setelah besoknya, setelah diberitahu;
- Bahwa ada SK dari gubernur menetapkan RSUD Cikalong Wetan merupakan salah satu yang ada di Jawa Barat yang melayani pasien Covid-19 pada tanggal 13 April 2020;

Halaman 248 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa T1 April 2020 direktur RSUD Cikalong Wetan membentuk tim Covid-19;
- Bahwa pada saat itu analis Labkesda terbatas, operasionalnya tidak 24 jam, dan bukan merupakan perawatan pasien Covid-19 oleh karena itu Mobile aravan ditempatkan di RSUD Cikalong Wetan;
- Bahwa secara tanggung jawab Mobile Caravan belum diberikan kepada RSUD Cikalong Wetan, tetapi setelah Mobile Caravan di RSUD Cikalong Wetan pada tanggal 27 Desember 2021 dilakukan uji fungsi kelistrikan dan listriknya berfungsi;
- Bahwa untuk mengoperasikan RSUD Cikalong Wetan tetap dibawah pengawasan Labkesda;
- Bahwa pada saat uji fungsi kelistrikan yang ada dari penyedia, dinas kesehatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat uji fungsi kelistrikan karena pada saat itu yang dipanggil dari Mechanical Engineering;
- Bahwa uji fungsi berikutnya, ada 2 kali yaitu Pertama 14 februari 2022 yang datang Labkesda Kabupaten Bandung Barat dr. asri, didampingi analisnya yaitu bu nurina, bu arta;
- Bahwa Uji fungsi kedua dari Kabupaten Bandung Barat saksi mendampingi analis kita;
- Bahwa Uji fungsi kedua 17 Februari 2022 yang dihadiri oleh Labkesda KABUPATEN BANDUNG BARAT yaitu bu Arta dan bu Nurina melatih, dan pada saat itu saksi dan analis hadir mendampingi mereka;
- Bahwa pada uji fungsi kedua saksi meminta ke Bu Arta sebagai swab sampel dan Bu Arta, Bu Nurina menjelaskan sampel swab sudah dibawa dari Labkesda yang hasil swabnya negative;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dengan bergantian masuk ke Mobile Caravan, dari jam 10 dilakukan ekstraksi pemeriksaan sampai jam sekitar 3 sore dan jam 4 sore hasilnya keluar dengan hasilnya sama yaitu negative;
- Bahwa aksi masuk ke Moobile Caravan sekitar 15 menit dengan masuk secara bergantian;
- Bahwa ketika saksi masuk, pintu otomatis terbuka/tertutup, tidak ada asap dan tidak ada suara;
- Bahwa uji fungsi dilakukan untuk melihat kelayakan alat laboratorium sebelum digunakan pelayanan kepada masyarakat;

Halaman 249 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 7 Maret dilakukan Visitasi oleh Dinas Kesehatan dan Laboratorium Provinsi Jawa Barat dan setelah visitasi ada beberapa poin yang harus dilengkapi, ada saran dari perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan KABUPATEN BANDUNG BARAT untuk disampaikan kepada Kepala Dinas apabila Caravan tersebut untuk Mobile supaya surat izinnya di urus ke Menteri Perhubungan. Tetapi jika Caravan tersebut tidak untuk Mobile atau di RSUD Cikalong Wetan maka harus mengurus surat AMDAL ke Dinas Lingkungan, ceklis kekurangan supaya di lengkapi;
- Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyarankan terkait masalah administrasi ke dr. Asri selaku utusan Labkesda Kabupaten Bandung Barat untuk mempersiapkan SOP administrasi lainnya, Ketika nanti pada saat visitasi kedua dan kekurangan tersebut sudah dilengkapi, maka syarat yang diajukan akan diberikan atau dikeluarkan;
- Bahwa Mobile Caravan tersebut berada di RSUD Cilaong Wetan sejak kedatangan di tanggal 21 Desember 2021 sampai sebelum hari santri lalu dipindahkan;
- Bahwa pada saat Covid RSUD Cikalong Wetan sudah membentuk ruangan khusus Covid-19 dan pada saat itu merujuknya ke Labkesda Provinsi karena hasilnya bisa sampai seminggu/dua minggu sehingga penanganannya sangat terhambat;
- Bahwa saksi tidak pernah di iming-imingi, dibujuk, diancam oleh terdakwa dr. Eisenhower Sitanggang; ,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari dr. Eisenhower Sitanggang kepada Kepala RSUD Cikalong Wetan terkait Mobile Caravan;
- Bahwa Mobile Caravan tersebut tidak pernah keliling dalam pelayanan masyarakat;
- Bahwa Mobile Caravan tidak pernah bergerak dari RSUD Cikalong Wetan ke RSUD lain dan pada saat itu uji sampel;
- Bahwa Mobile Caravan tersebut difungsikan hanya di RSUD Cikalong Wetan;
- Bahwa tidak pernah data pasien dipergunakan dalam Mobile Caravan untuk uji coba Covid-19 hanya uji fungsi sampel Covid yang sudah diperiksa kemudian diperiksa ulang dan hasilnya sama yaitu negative;

Halaman 250 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visitasi 7 Maret di RSUD Cicalong Wetan nama saksi sebagai nama penanggungjawab;
- Bahwa daftar ceklis ada 6 dan persyaratannya harus dipenuhi;
- Bahwa dari daftar ceklis tersebut dapat dipenuhi contohnya alat pemberat yang mana alat tersebut bertujuan supaya tidak ada getaran yang mempengaruhi hasil dan pada saat pelatihan uji fungsi tidak ada getaran dan seperti SOP administrasi lain seperti tanda-tanda, tidak menempel stiker itu mudah untuk dilengkapi atau dipenuhi karena pada saat itu sangat membutuhkan alat pemeriksaan PCR Covid;
- Bahwa dr. Maisarah mengetahui adanya visitasi tersebut;
- Bahwa syarat-syarat dalam ceklis tidak sulit didapat dan mudah untuk dilengkapi;
- Bahwa pada saat visitasi saksi melihat ada genset, dibagian luar, dibelakang Mobile Caravan;
- Bahwa pada saat uji fungsi tidak ada bunyi genset, ketika pintu terbuka bunyi genset ada, tapi ketika pintu tertutup tidak ada bunyi genset.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana korupsi diatur pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021
- Bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena merugikan keuangan Negara;
- Bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3 konstruksinya hampir sama, hanya pelakunya yang berbeda;
- Bahwa korupsi bisa swasta, bisa ASN;
- Bahwa memperkaya diri sendiri artinya mendapat keuntungan dari apa yang dilakukan karena ada hubungan dengan orang lain dan merugikan keuangan atau perekonomian negara itu mendapat keuntungan pribadi tetapi bisa juga untuk orang lain;

Halaman 251 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 2 UU Tipikor tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kewenangan, tetapi Pasal 3 ada apakah sebagai bupati, kepala dinas;
- Bahwa dalam hukum pidana ada pilar tonggak yang tidak bisa dilupakan untuk memahami atau menerapkan aturan hukum pidana yaitu fakta:
- Bahwa pada pasal 2 jika pelakunya adalah Swasta, ASN tidak bias;
- Bahwa dari fakta yang ada, harus mengetahui dasar hukumnya;
- Bahwa dalam mendakwa seseorang, ada syaratnya di dalam KUHAP yaitu harus jelas diuraikan unsur-unsurnya, fakta-faktanya;
- Bahwa dalam Hukum Pidana, dasar-dasar untuk meniadakan hukuman, jika seseorang memenuhi unsur-unsur meniadakan hukum orang tersebut tidak bisa dihukum, didalam KUHPidana ada beberapa Pasal yaitu Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51;
- Bahwa Pasal 51 jika seseorang melakukan perintah jabatan, orang tersebut tidak dapat bertanggungjawab karena melakukan perintah;
- Bahwa dalam perintah jabatan harus ada hubungan struktural atas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama;
- Bahwa jika disuruh atas perintah maka tidak dapat dihukum;
- Bahwa ada syarat yang harus dipenuhi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan yaitu unsur-unsurnya harus jelas jika yang dipermasalahkan tentang kerugian negara maka jelas siapa yang merugikan, harus ada kejelasan, perintah mana yang dilakukan dan benarkah kerugian tersebut untuk kepentingan diri sendiri;
- Bahwa hukum pidana merupakan sesuatu fakta, harus nyata tidak bisa berandai-andai; Bahwa keterangan ahli diberikan sesuai keilmuan tidak serta merta diterima oleh pengadilan karena itu yang memutuskan adalah hakim;
- Bahwa dalam menyusun dakwaan harus hati-hati, ada dasar hukumnya dan menentukan kerugian harus memperhatikan kewenangan dalam menghitung kerugian negara dan faktanya harus jelas;
- Bahwa kehilafan harus dipertanggungjawabkan, karena hukum pidana pertanggungjawabannya personal tidak bisa dialihkan, walaupun seseorang tersebut bawahan, karena dalam hukum pidana siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab;

Halaman 252 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dakwaan itu menjadi dasar untuk pemeriksaan di persidangan, makanya sebelum ada dakwaan ada proses penyidikan, ada pra penuntutan;
- Bahwa dakwaan yang diperiksa hakim tidak bisa mengurangi dan tidak bisa menambah pasal termasuk kerugian negara. Jika dalam dakwaan tersebut X rupiah dan diubah hal tersebut tidak bisa, dan itu dikatakan sebagai peradilan sesat;
- bahwa yang melakukan tindak pidana dua orang maka baru disebut dengan deelneming;
- Bahwa Syarat disebut sebagai deelneming pertama jika pelakunya minimal 2 orang, kedua niatnya sama melakukan tindak pidana da-ketiga pasal berapa yang dilanggar;
- Bahwa dalam Pasal 55 KUHP dirinci dihukum sebagai pelaku (*pleger*) orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang mengajurkan (*uitlokker*), orang yang membantu (*medeplichtige*) hal ini dirinci karena kaitannya dalam pertanggungjawaban pidana karena pelaku tidak dihukum sama dengan turut melakukan bedanya adalah pelaku memenuhi semua unsur sedangkan turut melakukan tidak memenuhi semua unsur;
- Bahwa *mens rea* adalah sikap batin yang jahat dan menjadi unsur dari *Strafbaar feit* sedangkan *Actus reus* adalah perbuatan nyata. *Mens rea* dan *actus reus* adalah dua hal yang tidak dapat dipisah oleh karena itu ada *actus reus* karena ada *mens rea*;
- Bahwa *mens rea* atau sikap batin jahat dapat dipertanggungjawabkan apabila nyata dalam *actus reus*, jadi untuk setiap tindak pidana harus dikaji keduanya;
- Bahwa dalam hukum pidana ada dasar-dasar pemaaf dan pbenar;
- Bahwa dalam keadaan tertentu hukum dapat dilanggar, orang yang bersalah tidak selamanya dihukum tergantung alasan/dasar menahan;
- Bahwa masa Covid-19 korbannya banyak dan melihat dari sisi hukum pidana dan untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pasal 184 tentang alat bukti, hakim menghukum seseorang minimal 2 alat bukti disertai dengan keyakinannya;

Halaman 253 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya jaksa yang membuktikan kesalahan terdakwa tetapi terdakwa Juga berhak membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan alat bukti yang dimiliki;
- Bahwa dalam hukum pidana ada unus testis nullus testis artinya satu saksi bukanlah saksi Jadi harus ada minimal 2 orang saksi;
- Bahwa hakim dapat mempertimbangkan Jika 1 saksi jika dikaitkan dengan alat bukti lain, namun dalam memutuskan perkara minimal 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim;
- Bahwa tidak beraturan karena pengecualian itu bisa dikecualikan asal
- Pasal 185 KUHP keterangan saksi bisa digunakan dikaitkan dengan alat bukti lain;
- Bahwa dalam hukum pidana kesalahan ada 2 yaitu ada yang disengaja dan ada yang tidak sengaja;
- Bahwa alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ada 5 kegunaannya yakni pada saat penyidikan dalam menetapkan tersangka minimal 2 alat bukti kemudian diproses di Kejaksaan misalnya pasalnya, pelakunya, unsumnya setelah semua terpenuhi selanjutnya ke pengadilan yang mana putusan akhirnya di yang mulia hakim;
- Bahwa dalam perintah jabatan secara lisan minimal 2 alat bukti, ada saksi, jika tertulis maka harus ada ada bukti tulisan;
- Bahwa keterangan saksi di kepolisian boleh berbeda di pengadilan missal ada kemungkinan saksi diperiksa di kepolisian ada pernyataan dari pihak luar karena diminta untuk berbohong dengan kondisi seperti ini, pernyataannya bisa berubah di persidangan begitu juga ahli bisa berubah pada saat di persidangan karena bisa saja pertanyaan penyidik tidak lengkap, tidak terungkap di kepolisian akhirnya bisa terungkap di pengadilan;
- Bahwa dalam asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lego poenali* merupakan artinya untuk menyatakan seseorang itu melanggar hukum pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam hukum pidana, selama tidak dirumuskan maka seseorang tersebut tidak bisa dihukum. KUHP harus universal, tidak bisa sebagian;

2. **Ahli Prof. Dr. DADANG, S.E., M.M., M.Ak., Ak.,CA.,** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 254 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Putusan Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan turunan tentang Akuntansi Aset Tetap;
- Bahwa kerugian negara harus nyata, pasti, dicatat, fokus, locus, tempus;
- Bahwa kerugian negara harus dicatat sebagai kerugian negara, dicatat sebagai asset;
- Bahwa audit ada 2 yaitu audit keuangan dan audit operasional;
- Bahwa audit keuangan general aktif, yang memeriksa adalah BPK sedangkan audit operasional tujuannya beda seperti menilai ketaatan aturan, menilai produk dinas dan yang memeriksa adalah BPKP;
- Bahwa audit BPK ada 3 yaitu audit keuangan, audit dengan tujuan tertentu, audit kinerja;
- Bahwa audit dengan tertentu yaitu audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dipakai untuk alat hukum;
- Bahwa LHP BPKP harus membuat uraian kronologis fakta, referensi bukti selanjutnya analisis penyimpangan, bukti, harus terinci;
- Bahwa ada Pertanggungjawaban Keuangan dan pertanggungjawaban/kinerja. Pertanggungjawaban keuangan adalah laporan keuangan, pertanggungjawaban kinerja adalah kinerja, input, proses, output, yang dilakukan BPKP yang tugasnya pemeriksaan;
- Bahwa menginput harus benar, jika salah maka outputnya salah;
- Bahwa BPKP memiliki standar audit, jika terjadi kesalahan maka tanggungjawab auditor;
- Bahwa tidak bisa ada kesalahan karena data tersebut yang akan dipakai kejaksaan dan pengadilan, kerugian keuangan negara harus pasti tidak boleh salah;
- Bahwa Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, secara administratif pemerintahan ada 3 kewenangan yaitu atributif, delegatif, mandatori. Atributif adalah

Halaman 255 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah sekda sebagai pengelola keuangan negara, kepala dinas pengguna anggaran. Semua ada kewenangan masing-masing;

- Bahwa PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Sekda memiliki kewenangan bisa memindahkan-mindahkan disebut dengan pemindahan anggaran kegiatan, apalagi dalam keadaan tidak normal atau Covid-19;
- Bahwa review bukanlah audit, Review hanya membandingkan system;
- Bahwa BPKP tidak bisa dalam pemeriksaan, kecuali adanya permintaan, bisa dalam pengendalian bukan dengan pemeriksaan yang bersifat membantu kantor yang diperiksa;
- Bahwa yang berwenang dalam pengawasan adalah BPK, BPKP membantu mengendalikan supaya penyelenggaraan pemerintahan organisasi baik;
- Bahwa didalam Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara harus nyata dan pasti, Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang pengawasan keuangan negara, BPKP dalam Inpres No 15 Tahun 1983 kewenangannya sudah di bawah, kemudian SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang kewenangan penetapan kerugian Negara;
- Bahwa kewenangan BPKP bagaimana melaksanakan APIP;
- Bahwa BPKP tidak bisa menghitung kerugian keuangan, tetapi apabila ada permintaan itu berarti memaksakan;
- Bahwa BPKP tidak bisa melakukan pemeriksaan dalam kasus yang sama
- Bahwa ahli pernah di BPKP selama 28 tahun;
- Bahwa auditor bertanggungjawab atas kesimpulan, bukan kepala kantor;
- Bahwa yang berwenang dalam pemeriksaan bukanlah BPKP tetapi inspektorat;
- Bahwa auditor memeriksa terhadap bukti tertulis yang ada di BPKP, bukan permintaan dari Kejaksaan;
- Bahwa dalam audit investigasi butuh waktu lama, karena prosesnya panjang apabila dipotong akan menyalahi prosedur;
- Bahwa proses memeriksa harus ada perencanaan dan butuh waktu lama;

Halaman 256 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam waktu 1-2 hari tidak bisa, karena prosesnya lama dan butuh waktu;
- Bahwa adanya actual loss dan total loss, pedoman tersebut dalam kerugian negara harus berdasarkan actual loss, penghitungan dan menetapkan kerugian keuangan negara tidak bisa secara sampling;
- Bahwa APBD ada 3 yaitu APBD Murni dibuat sebelum 31 desember APBD Perubahan, kemudian di periksa BPK, disahkan dalam bentuk Perda atau disebut Perda Pertanggungjawaban APBD;
- Bahwa APBD Murni sama-sama sah dengan APBD Perubahan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat, sebagai berikut :

1	T-1	COPY DARI COPY	BUKU PEDOMAN TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) oleh Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
2	T-2	COPY DARI COPY	Laporan Pendampingan Perkembangan Proses Pengadaan Mobile Laboratorium Caravan oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung
3	T-3	TRANSKRIP DARI COPY	Transkrip Rekaman Rapat melalui Zoom pada Juni 2021
4	T-4	TRANSKRIP DARI COPY	Rekaman Rapat melalui Zoom pada Juli 2021
5	T-5	COPY DARI COPY	Transkrip Rekaman Rapat melalui Zoom pada Juli 2021
6	T-6	COPY DARI COPY	Berita Acara Hasil Pemilihan No. 027/104/BAHP/Dinkes/Bag.Peng/2021, Tanggal 18 November 2021
7	T-7	COPY DARI COPY	Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Caravan Mobile Unit Lab Covid 19, No. 027/104/Negosiasi/Dinkes/Bag.Peng /2021, Tanggal 18 November 2021
8	T-8	COPY DARI COPY	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, No. 011/SPPBJ/ caravanmlabCovid/DID/XI/Dinkes, Tanggal 23 November 2021
9	T-9	COPY DARI COPY	Surat Perjanjian Penyedia Badan Usaha untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (DID) Tender Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid No. 440/9786/kontrakcaravanmlab/DID/Dinkes /2021, Tanggal 23 November 2021
10	T-10	COPY DARI COPY	Surat Perintah Kerja (SPK) No. 440/9787 /SPKcaravanmlab/ DID/Dinkes/XI/2021, Tanggal 23 November 2021
11	T-11	COPY DARI COPY	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Perjanjian Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid, Tanggal 23 November 2021

Halaman 257 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	T-12	COPY DARI COPY	Berita Acara Pemeriksaan Barang, No. 440/10978/BAPB/2021, Tanggal 20 Desember 2021
13	T-13	COPY DARI COPY	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, No. 440/10980/BASTHP/2021, Tanggal 20 Desember 2021
14	T-14	COPY DARI COPY	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, No. 440/10986/BASTHP/2021, Tanggal 20 Desember 2021
15	T-15	COPY DARI COPY	Rekomendasi Pembayaran No. 440/10982/ Dinkes, Tanggal 21 Desember 2021, dari PPK Ridwan Silitonga ke PA Eisen Hower Sitanggang
16	T-16	COPY DARI COPY	Rekomendasi Pembayaran No. 440/10983/ Dinkes, Tanggal 21 Desember 2021, dari PPTK ke PA Eisen Hower Sitanggang
17	T-17	COPY DARI COPY	Surat No. LR-1007/PWID/3.1/2021, Tanggal 29 November 2021, Perihal : Laporan Hasil Reviu Dokumen KAK dan HPS atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid 19 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat, yang dibuat BPKP Perwakilan Prov. Jabar
18	T-18	COPY DARI COPY	Berita Acara Pemeriksaan Mobile RT-PCR, Tanggal 7 Maret 2022
19	T-19	COPY DARI COPY	Laporan Visitasi Mobile BSL 2, Tanggal 16 Agustus 2022
20	T-20	COPY DARI COPY	Berita Acara Penyitaan, Tanggal 11 November 2022
21	T-21	COPY DARI COPY	Kajian Staf Labkesda Kab. Bandung Barat, Tanggal 7 Desember 2022
22	T-22	COPY DARI COPY	Laporan Perkembangan Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i>) Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kegiatan Pengadaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat, Tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Kab. Bandung
23	T-23	COPY DARI COPY	Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
24	T-25	COPY DARI COPY	Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
25	T-25	COPY DARI COPY	Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
26	T-26	COPY DARI COPY	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
27	T-27	COPY DARI COPY	Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
28	T-28	COPY DARI COPY	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu , perubahan alokasi dan

Halaman 258 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
29	T-29	COPY DARI COPY	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah
30	T-30	COPY DARI COPY	Peraturan Bupati Bandung Barat No. 17 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati No. 53 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
31	T-31	COPY DARI COPY	Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)
32	T-32	COPY DARI COPY	Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19)
33	T-33	COPY DARI COPY	Peraturan BPKP RI No. 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi
34	T-34	COPY DARI COPY	Peraturan BPKP RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Standard Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
35	T-35	COPY DARI COPY	Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal
36	T-36	COPY DARI PRINT	Satu set Bukti Serah Terima Mobile Laboratorium Caravan di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dihadiri juga oleh Terdakwa, dr Asri (plt. Labkesda) dan segenap jajaran Muspida.
37	T-37	COPY DARI ASLI	Surat Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat
38	T-38	COPY DARI ASLI	Surat Pernyataan Pelantikan Terdakwa dari Sekda selaku kepala Dinas Provinsi Bandung Barat
39	T-39	COPY DARI ASLI	Surat Perintah Sekda Kabupaten Bandung Barat Kepada Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 termasuk untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Terkait Covid-19
40	T-40	COPY DARI ASLI	Surat Kepada Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat terkait penyimpanan Mobile Laboratorium Caravan di RSUD Cikalong Wetan;
41	T-41	COPY DARI ASLI	Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat kepada Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung Barat;
42	T-42	COPY DARI ASLI	Surat dari Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat kepada Plt Kepala Labkesda Bandung Barat (dr. Asri) terkait mobile caravan menjadi inventaris aset pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

Halaman 259 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



43	T-43	COPY DARI ASLI	Surat dari Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat kepada Plt Kepala Labkesda Bandung Barat (dr. Asri) terkait penggunaan mobile laboratoorium caravan serta perintah untuk melengkapi izin-izin. Tertanggal 20 Januari 2022.
----	-------------	-------------------	--

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (unit) Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19.
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Notulensi pertemuan koordinasi Caravan Mobile PCR-SAR Cov-2 pada tanggal 24 Agustus 2022;
- 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Notulensi rapat pertemuan perijinan KBB via zoom pada tanggal 7 September 2022;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan pertemuan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor : 800/271-MPK/2021 tanggal 16 Juli 2021 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (plt.) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- 6) 1 (satu) bundel kajian kebutuhan Laboratorium Bergerak (Mobile Laboratorium) Biosafety Tingkat 2 untuk Pemeriksaan Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.
- 7) Penunjukan SUDARSONO, ST. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 disamping jabatan sebagai Sanitarian Muda juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala TU UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 8) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.275-BPKSDM/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rotasi Mutasi dan Promosi Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama SUDARSO, ST;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Kesehatan perihal permohonan Bantuan Mobilisasi Nomor : 440/512/Dinkes-KBB/XI/2022 tanggal 8 November 2022;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 440/513/Dinkes/2022 tanpa tanggal untuk melakukan mobilisasi dan penanganan sarana prasarana BSL 2 dan pendukungnya untuk pelayanan kesehatan hari santri;

Halaman 260 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 440/217/Dinkes tanggal 7 Nopember 2022 perihal permohonan Rapid Antigen/PCR;
- 12) Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/271-MPK/2021 tanggal 16 Juli 2021 Untuk Melaksanakan Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- 13) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor : HK. 02.02/I/4988/2020 tentang Penetapan Standar Laoboratorium bergerak.
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lelang LPSE Kabupaten Bandung Barat;
- 15) Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/7104/Pbj/Bag.Peng tanggal 31 Agustus 2021 Untuk Menjadi Kelompok Kerja Pemilihan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk Paket Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid.
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2021 Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 (DID) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 17) 2 (dua) Lembar Surat fotokopi Surat Permohonan Reviu Pengadaan Caravan Mobile Caravan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 440//7387Dinkes/2021 tanggal 08 September 2021 kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
- 18) 2 (dua) Lembar Asli Surat Permohonan Penayangan Tender Pengadaan Barang dan Jasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 440/7190/Dinkes/2021 tanggal 30 Agustus;
- 19) 8 (delapan) lembar Surat fotokopi Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027 / BARDP / DINKES / BAG.PENG / 2021 tanggal 01 September 2021 kode tender 7520703 paket pekerjaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19;
- 20) 2 (dua) Lembar Surat fotokopi Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Caravan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor:

Halaman 261 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/7760/Dinkes/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;

- 21) 1 (satu) Bundel Surat fotokopi Laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Hasil Reviu Dokmen KAK dan HPS Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- 22) 1 (satu) bundel Surat fotokopi Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Bupati Bandung Barat tentang hasil Reviu atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor: S-2017/PW10/3/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- 23) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Penyedia Badan Usaha untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium (DID) Tender Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid Nomor: 440/9786/kontrakcaravanmlab/DID/Dinkes/XI/2021 tanggal 23 November 2021;
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/9785/SPMKcaravanmlab/DID/Dinkes/X1/2021 tanggal 24 November 2021 Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid (DID) Tender;
- 25) (satu) Bundel Dokumen fotokopi Dokumen Pengadaan pada Pekerjaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.414.409.000,- (empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dengan nama penyedia PT. MULTI ARTHA SEHATI;
- 26) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Reviu Dokumen KAK dan HPS Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 29 November 2021;
- 27) 1 (satu) Bundel Dokumen fotokopi Kajian Kebutuhan Laboratorium Bergerak (Mobile Laboratorium) Biosafety Tingkat 2 untuk Pemeriksaan Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Halaman 262 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- 28) 1 (satu) Bundel Dokumen fotokopi Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 Tahun 2021 di Pemkab Bandung Barat antara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 29) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/BARDP/DINKES/BAG.PENG/2021 tanggal 3 November 2021;
- 30) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar dengan nama Folder "@PRA TENDER" tanggal 17 Januari 2023;
- 31) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar dari LPSE Kabupaten Bandung Barat;
- 32) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar bukti Pesan Whatsapp dari dokter Ridwan dengan Bu Nunu Lab tanggal 25 Agustus 2021 sampai 04 Oktober 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Pekerjaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR COVID-19 (DID) Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.4.414.409.000,- (empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan Penyedia PT. MULTI ARTHA SEHATI;
- 34) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli yang berisikan :
 - a. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR COVID-19;
 - b. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR COVID-19;
 - c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan;
 - d. 1 (satu) Spesifikasi Teknis;
 - e. 1 (satu) Dokumen Jangka Waktu Penyerahan;
 - f. 1 (satu) bundel Asli Brosur atau Gambar;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Dukungan;
 - h. 1 (satu) bundel Design dan Built;
 - i. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat WHO.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Bandung Barat

Halaman 263 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.2/Kep.359- BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021
tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat atas nama IRVAN INDRASUKMA, ST., M.H.Kes;

- 36) 1 (satu) bundel hasil unduhan RKA persil I Tahun 2021 dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 37) 1 (satu) bundel hasil unduhan RKA murni Tahun 2021 dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 38) 1 (satu) bundel hasil unduhan parsial I DPA sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya tahun anggaran 2021;
- 39) 1 (satu) bundel foto Unit Caravan dari Grup WA tanggal 29 Juni 2021;
- 40) 1 (satu) lembar foto PAGU dari Group WA tanggal 29 Juni 2021;
- 41) 1 (satu) bundel Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP Rujukan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana DPA APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 42) 1 (satu) bundel Kajian analisa Situasi Laboratorium PCR Covid-19 dari UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial I tanggal 12 Maret 2021 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 tanggal 28 Juli 2021 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 45) 1 (satu) bundel fotokopi formulir RKAP-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 bulan

Halaman 264 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2022 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep. 467- BKPSDM/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.127/BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPA-Rincian Belanja SKPD untuk kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 5 Januari 2021;
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan;
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi laporan Kegiatan Konsultasi Tindak Lanjut Visitasi Laboratorium BSL2 + Pemeriksaan Covid-19;
- 52) 1 (satu) bundel foto Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dan gambar spesifikasi;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi tabel pekerjaan Mobile Unit Laboratorium Covid-19;
- 54) 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/3019/dinkes/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Audiensi pengadaan Mobile Lab PCR Caravan.
- 55) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi pencairan dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat Perintah Pencairan Dana dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dengan Nomor SPM : 02.26 / 03.0 / 00509 / L5 / 1.02.0.00.0.00.61/M/10/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 57) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Bandung Barat Nomor :

Halaman 265 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/Kep.335-BKPSDM/2020 tanggal 6 Juli 2020 atas nama TINI ROSYITA, SKM., MM.

- 58) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 08 Februari 2019 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bandung Barat Nomor : 900/783-BKAD tanggal 24 maret 2021 perihal pemberitahuan perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor : 53 tahun 2020 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bandung Barat Nomor : 900/534/BKAD tanggal 02 maret 2021 perihal input perubahan RKA SKPD tahun anggaran 2021;
- 62) 1 (satu) bundel asli Dokumen Kualifikasi Instalasi Operasional Mobile Laboratory Caravan Biosafety Level 2+ (BSL – 2+) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 63) 2 (dua) bundel asli Company Profile PT. Multi Artha Sehati;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pekerjaan sertifikasi Mobile Laboratory Caravan Biomolekuler Kualifikasi Biosafety Level 2+ (BSL-2+) untuk penanganan darurat Covid-19 yang dibuat oleh PT. Asia Pacific Consultants;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat WHO;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket (Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR Covid-19);
- 67) 2 (dua) lembar fotokopi spesifikasi teknis;
- 68) 1 (satu) bundel surat pernyataan;
- 69) 1 (satu) bundel surat dukungan;
- 70) 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan paket caravan mobile Lab Unit Lab PCR Covid-19;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi jangka waktu penyerahan;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi design and built;

Halaman 266 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bundel fotokopi brosur atau gambar.
- 74) 1 (satu) bundel Resume Penawaran Harga PT. Multi Artha Sehati;
- 75) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/104/BAHP/Dinkes/Bag.Peng/2021 tanggal 18 Nopember 2021;
- 76) 1 (satu) bundel analisa harga.
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPA-Rincian Belanja SKPD untuk Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 5 Januari 2021;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.359-BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama IRVAN INDRASUKMA, S.T., M.H.Kes.;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian Belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 Parsial 1 tanggal 12 Maret 2021 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan IKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian Belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 bulan tanggal 28 Juli 2022 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan IKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Penyerahan Benda tersebut berkaitan dengan perkara penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0296760 tanggal 11 Juli 2019;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. SOLARINDO ENERGI INTERNASIONAL Nomor : 38 tanggal 30-09-2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Depok CUT DARA PUSPITA, S.H., M.Kn.;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120006851755 yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2019;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan kepada Pokja Pemilihan B21 Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR COVID-19

Halaman 267 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2021;

- 85) 1 (satu) bundel Penawaran Harga Lab Caravan dari Direktur PT. SOLARINDO ENERGI INTERNASIONAL Nomor : 94/APW-SEI/XI/2021 tanggal 03 November 2021;
- 86) 1 (satu) lembar Izin Edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20304120815;
- 87) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Mesin Healforce;
- 88) 2 (dua) bundel Invoice SEI/01/96761033 tanggal 14-02-2022 DAN SEI/01-96761033 tanggal 10-02-2022;
- 89) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SOLARINDO ENERGI TRADISIONAL" tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 01 (SATU) yang dikeluarkan oleh Notaris WAWAN IRAWAN, S.H., M.Kn;
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Nomor : KEMENKES RI AKL 20903122380 tanggal 08 Desember 2022;
- 91) 1 (satu) bundel fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha : 8120107871354 tanggal 15 Agustus 2018;
- 92) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0010440.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ITS SCIENCE INDONESIA tanggal 26 Februari 2019;
- 93) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-05617.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 02 Februari 2010;
- 94) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. ITS SCIENCE INDONESIA" Nomor 25,- tanggal 20 Februari 2019;
- 95) 1 (satu) unit Flashdisk;
- 96) 1 (satu) unit CD-RW;
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumentasi Konsultasi dengan Kepala BPKP Jawa Barat tanggal 21 Juli 2021;
- 98) 1 (satu) rangkap Kajian fotokopi Staf kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dari Kepala Laboratorium dan Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 7 Desember 2022;
- 99) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri

Halaman 268 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Nomor : 4914/M.2.19/Gph.2/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Laporan Perkembangan Pendampingan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

- 100) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Nomor : LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Dokumen KAK dan HPS atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 11 Mei 2021;
- 102) 1 (Satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.239-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 Maret 2021;
- 103) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Mobile RT-PCR yang ditandatangani oleh Sdr. RADIAN MALIK, SKM, M.AP.
- 104) 1 (satu) lembar asli SP2D tanggal 31 Desember 2021 kepada PT. Multi Artha Sehati
- 105) 1 (satu) unit Komputer merk HP
- 106) 1 (satu) unit Papan Ketik
- 107) 2 (dua) bundel Dokumen Pengadaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 TA 2021
- 108) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Entry Meeting dan Pemaparan Terkait Kegiatan Reviu HPS Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021
- 109) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Pembahasan Mengenai Hasil Sementara Koreksi HPS Kegiatan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 Tahun 2021 hari Jumat tanggal 05 November 2021
- 110) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Pembahasan Akhir dan Penyerahan Notisi Hasil Reviu HPS Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 hari Senin tanggal 08 November 2021

Halaman 269 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pendampingan Hukum (Legal Assistance / LA dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Tahun 2021
- 112) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/01/BKPSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 untuk drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp. BM.
- 113) 1 (satu) rangkap Petikan Kaputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.79-BKPSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 untuk drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp. BM.
- 114) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perkembangan Kegiatan Pendampingan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 27 Desember 2021 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung
- 115) 1 (satu) bundel RKAP Tanggal 15 Juli 2021
- 116) 1 (satu) bundel DPPA Jilid 3 28 Juli 2021
- 117) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kontrak Kerja Penyebarluasan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Jabar Ekspres bermeterai tanpa Tanda Tangan tanggal 12 November 2022
- 118) 1 (satu) lembar Print Out Aplikasi ATISISBADA tentang Pengadaan Barang yang Dibeli atau Diperoleh Atas Beban APBD yaitu Caravan Mobile Unit Lab Covid Bio Safety Level dan Instalasi
- 119) 1 (satu) lembar hasil scan Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor : 821.2/kep.275-BKPSDM/2023 tentang Rotasi Mutasi dan Promosi Jabatan Pengawas Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat
- 120) 1 (satu) lembar hasil scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/80/BKPSDM/2023 tanggal 09 Januari 2023 dr. ASRI DINI MUSTARI, Sp.PK
- 121) 1 (satu) rangkap hasil scan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat tanggal 16 Agustus 2023
- 122) 1 (satu) rangkap hasil scan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tanggal 16 Agustus 2023

Halaman 270 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar scan Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.239-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 124) 1 (satu) lembar Hasil Scan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/SPP.03/BKPSDM/2021 atas nama DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 125) 1 (satu) lembar Hasil Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/03/BKPSDM/2021 DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 126) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pengajuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Sekretarian kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kesehatan tanggal Desember 2021 perihal Permohonan Pengajuan Kegiatan TU Biaya DAU / Pembiayaan Kabupaten Bandung Barat Bulan Desember 2021 berikut lampiran Nota Dinas TU (Tambah Uang) 2
- 127) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat SKPD : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan tanggal 31 desember 2021 tanpa tanda tangan
- 128) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Bulan Desember 2021 (TU 2) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- 129) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah
- 130) 1 (satu) lembar Fotocopy Kronologis Unit Mobile Caravan Laboratory Covid-19
- 131) 1 (satu) Bundel Outner DPA Belanja Modal Berupa Alat Laboratorium PCR Covid-19 senilai Rp 4.512.412.500 tanggal 5 Januari 2021
- 132) 1 (satu) Bundel Outner DPPA Belanja Bahan Kimia dan Belanja Peralatan dan Mesin BCUP senilai Rp 5.716.803.500 tanggal 12 Maret 2021
- 133) 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Usulan Pengembangan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten

Halaman 271 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung Barat Tahun 2022;

- 134) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 810/1347/Dinkes tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 05 April 2021 berikut dengan lampiran
- 135) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 900/Kep.26-Dinkes/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021
- 136) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.112-BKPSDM/2021 tentang Rotasi, Mutasi, dan Promosi Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 Januari 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.
- 137) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.92/BKPSDM/2021 tanggal 29 Januari 2021
- 138) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 82.1.2/92/BKPSDM/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.
- 139) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 810/1515/Dinkes tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa Di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 15 april 2021
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep467-BKPSDM/2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bandung Barat atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.75/BKPSDM/2017 atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

Halaman 272 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.2/75/BKPSDM/2017 atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017

143) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep359-BKPSDM/2021 tentang Rotasi, Mutasi, dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama IRVAN INDRAKUSMA, S.T., M.H.KES tanggal 06 Juli 2021

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/ Kep.239 – BKPSDM/ 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nomor : DPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021 tanggal 5 Januari 2021 terdapat anggaran untuk belanja modal berupa alat laboratorium PCR Covid-19 senilai Rp.4.512.412.500,00 (empat milyar lima ratus dua belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 terdapat perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nomor : DPPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021 menjadi belanja bahan-bahan kimia dan belanja modal peralatan dan mesin BLUD senilai Rp.5.716.803.500,00 (lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan menjadi Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :
 - o melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja,

Halaman 273 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan,
 - menetapkan perencanaan pengadaan,
 - menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP),
 - melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa,
 - menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal,
 - menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
 - menetapkan Pejabat Pengadaan,
 - menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP),
 - menetapkan Penyelenggara Swakelola,
 - menetapkan tim teknis,
 - menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes,
 - menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal, dan
 - menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan :
- Saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor 810/ 1515/ Dinkes tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,
 - Saksi Wiryawan, S.Sos.,M.Kes. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 810/ 2581/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
 - Saksi Rita Nurcahyani menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 1347/ Dinkes tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan

Halaman 274 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,

- Saksi Juwarningsih, saksi Waris Kariman, S.Km., dan saksi Endang Wahyudi menjadi Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang Jasa (PPHP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 2614/ Teknis/ PPHP/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tim Teknis/ PPHP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
- Bahwa selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berkomunikasi dengan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA, untuk menawarkan laboratorium *mobile* untuk *covid* untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, atas tawaran yang diajukan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, kemudian terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. menyetujuinya, lalu mengenalkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati, kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes.;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat membutuhkan laboratorium *mobile* untuk *covid*, dan mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN berkoordinasi dengan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa untuk mengadakan laboratorium *mobile* untuk *covid* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, *selanjutnya* pada bulan April 2021 saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menemui saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN di workshop atau bengkel milik saksi CHRISTIAN GUNAWAN di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, lalu pada pertemuan tersebut saksi CHRISTIAN GUNAWAN memperlihatkan

Halaman 275 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caravan mobile unit laboratorium covid-19 yang dibuat PT Multi Artha Sehati kepada saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST.;

- Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk menemui saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. untuk mengadakan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa selanjutnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN menemui saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN dan menyerahkan company profile PT Multi Artha Sehati serta menyerahkan spesifikasi caravan mobile unit laboratorium covid-19 yang dibuat PT Multi Artha Sehati kepada saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa untuk mengadakan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tidak ada di dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, karenanya pada bulan April 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengadakan rapat dengan para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan kepada para Kepala Bidang untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, lalu **para Kepala Bidang tidak menyetujuinya** karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaatnya tidak mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut, tetapi terdakwa tetap memerintahkan untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa *kemudian* pada tanggal 10 Juli 2025 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. untuk datang ke gudang di jalan Gedong Lima

Halaman 276 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



depan Lotte Grosir di Kabupaten Bandung Barat, lalu saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Nurina Widyastutie, saksi Risya Imaniah Kamilah, dan saksi Fildza Sabila Qisthina selaku Pranata Labkes pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., saksi Nurina Widyastutie, saksi Risya Imaniah Kamilah, dan saksi Fildza Sabila Qisthina melihat Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang telah dibuat oleh PT Multi Artha Sehati yang akan diadakan pengadaannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sudah ada;

- Bahwa sebagaimana perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K), M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, maka selanjutnya saksi Nurina Widyastutie selaku Pranata Labkes pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat memasukkan list harga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat dan berasal dari PT. Multi Arta Sehati yang nantinya PT. Multi Arta Sehati akan menjadi pelaksana pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Pagu anggaran dan dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Partial pada bulan Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 masuk ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.000/ 001/ 2021 belanja modal alat laboratorium umum – belanja caravan mobile unit laboratorium covid-19 senilai Rp.6.074.739.000,00, sedangkan terhadap dimasukkannya anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah tidak disetujui para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaat tidak pernah mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut;

Halaman 277 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang/jasa, yaitu perubahan anggaran dalam kegiatan pengadaan di pemerintah daerah harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan, proses ini harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si.
- Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung dengan pelaksanaannya adalah saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengganti saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/ 2953/ Dinkes tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi CHRISTIAN GUNAWAN, dan mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa terdakwa telah mengganti saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. adalah pengganti dari saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar selanjutnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN berkomunikasi dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen baru supaya Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati;
- Bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan company profile dari PT Multi Artha Sehati, spesifikasi Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat oleh PT Multi Artha Sehati dan harga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat oleh PT Multi Artha Sehati, serta legalitas PT Multi Artha Sehati kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM.;

Halaman 278 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan kembali profil PT Multi Artha Sehati kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Reviu Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan dan pada tanggal 11 Oktober 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dengan nomor 440/7760/Dinkes/2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan, selanjutnya untuk memenuhi reviu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 meminta kepada saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19;
- Bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021, yang mana pada masing-masing kajian yang disusun oleh saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. dan kajian yang disusun oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut

Halaman 279 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya pada angka 5 mengenai laboratorium bergerak (*mobile lab*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan PCR Covid – 19 disyaratkan di angka 2 Persyaratan Engineering pada huruf a, yaitu *mobile laboratorium* mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yakni angka 3 Perijinan;
- Bahwa selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021 yang disusun saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk reviu Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19, kemudian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat meminta saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk membahas mengenai Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. perihal permintaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut, selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan membawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan Direktur PT Multi Artha Sehati untuk *mengaku seolah-olah saksi CHRISTIAN GUNAWAN* adalah selaku konsultan untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA

Halaman 280 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. yaitu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. harus mengajak saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk harus *bertindak seolah-olah selaku konsultan* untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan ajakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., maka saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyetujuinya, *sedangkan* terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui sendiri bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, *kemudian* saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN datang ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN datang dengan membawa harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN tersebut untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;

Halaman 281 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN bertindak seolah-olah selaku konsultan pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut dengan tujuan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, *sedangkan* saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu mendapatkan informasi Harga Perkiraan Sendiri dari pelaku usaha merupakan mekanisme yang dapat ditempuh, namun jika Harga Perkiraan Sendiri tersebut dibuatkan/ disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut atau yang akan mengikuti proses tender;
- Bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. membaca company profile PT Multi Artha Sehati, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. melihat kualifikasi PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan yang tidak sesuai untuk menjadi pelaksana atau penyedia Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. melaporkan kualifikasi PT Multi Artha Sehati yang merupakan perusahaan kontruksi bangunan tersebut kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes.;
- Bahwa kemudian atas laporan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. agar saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD

Halaman 282 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. agar mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri yang harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya PT Multi Artha Sehati memenuhi persyaratan kualifikasi dan menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 3 November 2021, kemudian pada Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 3 November 2021 tersebut yaitu pada huruf G Kualifikasi Khusus, yaitu di huruf d saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan kualifikasi khusus untuk penyedia agar dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19, yaitu KBLI : 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri) sebagaimana KBLI yang dimiliki oleh PT Multi Artha Sehati supaya PT Multi Artha Sehati memenuhi persyaratan kualifikasi dan menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selain itu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pada Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021;
 - Bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. bertemu dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menyerahkan kepada saksi CHRISTIAN

Halaman 283 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, yaitu Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang telah ditetapkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN melihat pada Kerangka Acuan Kerja tersebut, yaitu adanya persyaratan penyedia atau pelaksana untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak dapat melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyampaikan hal tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati untuk tetap ikut dalam lelang untuk menjadi penyedia atau pelaksana pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN melampirkan surat dukungan dari CV Halim Oto Mandiri – Body Repair dan Oven Painting untuk memenuhi persyaratan melampirkan dan memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui bahwa CV Halim Oto Mandiri – Body Repair dan Oven Painting adalah bukan perusahaan karoseri kendaraan bermotor, kemudian menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. agar mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri yang harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya

Halaman 284 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut, kemudian dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagaimana perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. agar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri adalah harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut;

- Bahwa lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan, kemudian Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO memasukan kualifikasi usaha PT. Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri tersebut ke LPSE lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun

Halaman 285 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp5.031.292.329,80, dan metode tender yaitu pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur;

- Bahwa selanjutnya dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat 14 (empat belas) peserta yang mendaftar namun hanya 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran, yaitu PT. Multi Artha Sehati;
- Bahwa PT Multi Artha Sehati melakukan penawaran dengan nilai penawaran Rp4.419.909.780,00, kemudian pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati untuk bertemu dengan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati meminta bantuan kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, selanjutnya atas perintah saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, maka saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati bertemu dengan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati meminta bantuan kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat supaya PT Multi Artha Sehati dimenangkan dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang;
- Bahwa selanjutnya saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku kepala Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati bahwa saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku kepala Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat akan

Halaman 286 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, lalu menindaklanjuti untuk memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dalam lelang tersebut, maka saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat mengenalkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN kepada saksi ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut, kemudian pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung yaitu pada bulan Nopember 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengajak saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ke suatu lokasi di daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat, lalu setibanya di lokasi tersebut terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. bertemu dengan saksi ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat serta saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati serta sdr. Baskoro, lalu pada pertemuan tersebut bertujuan untuk memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati sebagai pemenang lelang pada lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelangnya, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu terkait pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender dimungkinkan saja terjadi jika memang bagian dari proses analisis pasar dalam

Halaman 287 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan dan persiapan pengadaan, namun menjadi tidak diperbolehkan jika pertemuan tersebut bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari tender/seleksi, jika pertemuan memuat hal-hal yang negatif tersebut, maka menjadi tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal yang mengatur Prinsip, Etika, dan Tata Cara Pengadaan di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, kemudian berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pengarahan kepada penyedia tertentu untuk proses pengadaan yang seharusnya dilakukan secara kompetitif merupakan hal yang tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, sehingga kemudian Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 menetapkan PT Multi Artha Sehati dengan Direktur saksi CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan perusahaan kontruksi bangunan dengan KBLI : 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri) yang tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan berita acara penetapan pemenang tender nomor 027/ 104/ BAPPT/ Dinkes/ Bag.Peng/ 2021 tanggal 17 November 2021, *sedangkan* sebagaimana Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjadi penyedia atau pelaksana pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk PT Multi Artha Sehati sebagai penyedia pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) nomor 011/ SPPBJ/

Halaman 288 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



caravanmlabcovid/ DID/ XI/ Dinkes tanggal 23 November 2021 *sedangkan* saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen *mengetahui* PT Multi Artha Sehati adalah tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sendiri, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid nomor 440/ 9786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XII/ 2021 tanggal 23 November 2021 dengan nilai dengan pajak sebesar Rp4.414.409.000,00 (empat milyar empat ratus empat belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, yang mana terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku penyedia sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 43 mempunyai tanggungjawab/kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan barang;
- Bahwa setelah lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan, PT Multi Artha Sehati telah dinyatakan sebagai pemenang pada lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 17 November 2021, dan PT Multi Artha Sehati telah ditunjuk sebagai penyedia pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 November 2021;

Halaman 289 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid pada tanggal 23 November 2021;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat nomor LR-1007/ PW10/ 3.1/ 2021 perihal laporan hasil reviu dokumen KAK dan HPS atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yang menyatakan pada pokoknya atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat agar :
 - 1) Melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab,
 - 2) Melakukan pengadaan melalui metode pelelangan sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa karena pengadaan caravan mobile unit lab PCR Covid-19 merupakan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang relevan dengan penanganan covid-19, namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya,
 - 3) Melakukan koreksi atas HPS (termasuk pajak) sebesar Rp984.299.669,87 dari nilai HPS awal sebesar Rp6.015.592.000,00 menjadi sebesar Rp5.031.292.330,13,
- Bahwa laporan hasil reviu dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 November 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut, khususnya :

Halaman 290 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab dan
- 2) Melakukan koreksi atas HPS (termasuk pajak) sebesar Rp984.299.669,87 dari nilai HPS awal sebesar Rp6.015.592.000,00 menjadi sebesar Rp5.031.292.330,13, tidak dilaksanakan, sedangkan laporan hasil revidi dokumen KAK dan HPS tersebut adalah pernah dimohonkan oleh terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagaimana surat nomor: 440/7387/Dinkes/2021 tanggal 8 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan perihal Permohonan Revidi Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan dan sebagaimana surat nomor 440/7760/Dinkes/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan, *sedangkan berdasarkan;*
 - Bahwa ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, menyebutkan apabila terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik yang dalam hal ini melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan. Termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
 - Bahwa pembahasan penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengajak saksi

Halaman 291 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN GUNAWAN agar bertindak seolah-olah selaku konsultan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani surat pernyataan kelengkapan dokumen sehubungan dengan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02.26/ 03.0/ 00509/ LS/ 1.02.0.00.0.00.01/ M/ 10/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak Rp4.414.409.000,00 dari pekerjaan belanja modal alat laboratorium umum – caravan mobile unit lab covid (DID) pada subkeg operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya berdasarkan surat perjanjian no. 440/ 5786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XII/ 2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran, sehingga berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 02.26/ 04.0/ 04561/ LS/ 1.02.0.00.0.00.01/ M/ 10/ 2021 tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak Rp4.414.409.000,00 (termasuk pajak Rp461.506.395) untuk belanja modal alat laboratorium umum – caravan mobile unit lab PCR covid – 19 kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direktur saksi CHRISTIAN GUNAWAN ke BJB Cabang Padalarang rekening nomor 0122037851001;
- Bahwa Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat

Halaman 292 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



perjanjian berdasarkan **pendapat ahli Rifky Waluyajati Rachman, M.Si.** selaku Penanggung Jawab Laboratorium Biologi Molukuler pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan **pendapat ahli dr. Cut Nur Chintia Alamanda, Sp.PK.,M.Kes.** selaku Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat terhadap caravan mobile unit lab PCR Covid-19 yang diadakan oleh PT Multi Artha Sehati, yaitu *masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri dan secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan Mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku, terdapat resiko yang memungkinkan terjadi jika Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tetap difungsikan yaitu:*

-  berbahaya bagi keselamatan petugas Lab dan
-  hasil pengujian Labiratorium yang tidak akurat,

- Bahwa pendapat Ahli Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat, yaitu PT. Multi Artha Sejati tidak pernah mengajukan ijin terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat, sedangkan PT. Multi Artha Sejati adalah bukan pihak Karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 48 s/d Pasal 50, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 6 s/d Pasal 113, Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 tahun 2020 tentang pengujian tipe kendaraan Bermotor Pasal 43 dan Pasal 48, sehingga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang diadakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak layak beroperasi di jalan raya karena tidak memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB), ijin terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 harus diajukan oleh Karoseri dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) harus diajukan oleh Karoseri, setelah itu dilakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah domisili dengan hasil bukti lulus uji (KIR), kemudian setelah menempuh ijin tersebut barulah dapat dioperasikan di jalan, sedangkan PT. Multi Artha Sejati adalah bukan perusahaan karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan dan pada saat PT. Multi Artha Sejati melaksanakan pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak pernah didukung oleh perusahaan karoseri sehingga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut tidak akan pernah memiliki

Halaman 293 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan, dan hasil bukti lulus uji (KIR) untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut dapat dioperasikan di jalan, *sedangkan* berdasarkan Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya untuk dapat melaksanakan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa pendapat ahli Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat yaitu pada Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak ada rangka landasan yang terhubung dari belakang sampai kedepan untuk menopang mobil yang dapat menahan beban getaran atau guncangan, tidak ada sistem pengereman pada roda yang menghubungkan antara caravan mobile dengan kendaraan penariknya hanya ada rem parkir pada caravan mobile yang berfungsi untuk menghentikan caravan mobile pada saat parkir, dan terdapat sistem kelistrikan pada caravan mobile tetapi belum diketahui berfungsi atau tidak dikarenakan tidak terhubung dengan kendaraan penariknya, sedangkan sebagaimana Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.1. Spesifikasi Barang pada huruf A Spesifikasi Caravan Mobile Lab PCR Covid – 19 yaitu mobile Lab BSL – 2 dibangun dengan membuat sasis berukuran 16 feet dan terdapat 4 roda dengan ukuran roda ring 14 dan dilengkapi rem cakram, untuk sistem pengereman terhubung dengan mobil pengangkut atau penderek mobil lab caravan, begitu juga dengan kelistrikan mobil lab caravan seperti lampu rem, lampu darurat, lampu sein itu terhubung langsung ke mobil penderek;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang melakukan pembayaran 100% kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direturnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN, sedangkan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha

Halaman 294 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Sehati *tidak sesuai* dengan spesifikasi dalam surat perjanjian sehingga perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1 yang menetapkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran mempunyai hak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam *Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hal ini menegaskan bahwa dapat diterimanya hasil pekerjaan ketika barang tersebut sudah memenuhi semua yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jika belum memenuhi maka tidak dapat diterima. Lebih lanjut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa dikaitkan dengan ketentuan berkontrak, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak atau pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sesuai jenis kontrak, sehingga Pembayaran pun dapat dilakukan sesuai dengan capaian yang diatur di dalam kontrak, jika tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan pembayaran;*

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati diminta uang oleh saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 295 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA secara tunai yang dipergunakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA, namun saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA membantah keterangan tersebut;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati memberikan uang kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai yang dipergunakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati juga memberikan uang kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen beberapa kali dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai yang dipergunakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pemberian uang oleh pihak penyedia kepada Pelaku Pengadaan atau pihak terkait merupakan hal yang tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip dan Pasal 7 yang mengatur Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025 sebesar Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Halaman 296 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN melalui kuasanya telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah); dengan cara menitipkan uang tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 Juli 2025;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Secara melawan hukum**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 297 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa dalam tindak pidana korupsi “*unsur secara melawan hukum*” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Halaman 298 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/ Kep.239 – BKPSDM/ 2021 tanggal 29 Maret 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nomor : DPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021 tanggal 05 Januari 2021 terdapat anggaran untuk belanja modal berupa alat laboratorium PCR Covid-19 senilai Rp.4.512.412.500,00 (empat milyar lima ratus dua belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 terdapat perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat nomor : DPPA/ A.2/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021 menjadi belanja bahan-bahan kimia dan belanja modal peralatan dan mesin BLUD senilai Rp5.716.803.500,00 (lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah), lalu pada tanggal 29 Maret 2021 Bupati Bandung Barat menunjuk terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, mempunyai tugas sebagai berikut :

- o melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja,
- o mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan,
- o menetapkan perencanaan pengadaan,
- o menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP),
- o melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa,
- o menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal,
- o menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- o menetapkan Pejabat Pengadaan,
- o menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP),

Halaman 299 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o menetapkan Penyelenggara Swakelola,
- o menetapkan tim teknis,
- o menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes,
- o menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal, dan
- o menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :

Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran menetapkan :

- Saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor 810/ 1515/ Dinkes tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,
- Saksi Wiryawan, S.Sos.,M.Kes. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 810/ 2581/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
- Saksi Rita Nurcahyani menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 1347/ Dinkes tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021,
- Saksi Juwarningsih, saksi Waris Kariman, S.Km., dan saksi Endang Wahyudi menjadi Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang Jasa (PPHP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor 810/ 2614/ Teknis/ PPHP/ Dinkes tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Tim Teknis/ PPHP di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 300 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berkomunikasi dengan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA, untuk menawarkan laboratorium *mobile* untuk *covid* untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa atas tawaran yang diajukan oleh saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA kepada terdakwa tersebut, kemudian terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. menyetujuinya, lalu saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA mengenalkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati, kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes.;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat membutuhkan laboratorium *mobile* untuk *covid*, dan mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN berkoordinasi dengan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa untuk mengadakan laboratorium *mobile* untuk *covid* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, pada bulan April 2021 saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menemui saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN di workshop atau bengkel milik saksi CHRISTIAN GUNAWAN di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, lalu pada pertemuan tersebut saksi CHRISTIAN GUNAWAN memperlihatkan caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 yang dibuat PT Multi Artha Sehati kepada saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST.;

Menimbang bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk menemui saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. untuk mengadakan caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN menemui saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan company profile PT Multi Artha Sehati dan menyerahkan spesifikasi caravan *mobile* unit laboratorium covid-19 yang dibuat PT Multi Artha Sehati

Halaman 301 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa untuk mengadakan *caravan mobile* unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tidak ada di dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, karenanya pada bulan April 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengadakan rapat dengan para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan memerintahkan kepada para Kepala Bidang untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, para Kepala Bidang tidak menyetujuinya karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaatnya tidak mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut, tetapi terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tetap memerintahkan untuk memasukkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2025 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. untuk datang ke gudang di jalan Gedong Lima depan Lotte Grosir di Kabupaten Bandung Barat, lalu saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Nurina Widyastutie, saksi Risya Imaniah Kamilah, dan saksi Fildza Sabila Qisthina selaku Pranata Labkes pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST., saksi Nurina Widyastutie, saksi Risya Imaniah Kamilah, dan saksi Fildza Sabila Qisthina melihat Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang telah dibuat oleh PT Multi Artha Sehati yang akan diadakan pengadaannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sudah ada;

Menimbang bahwa sebagaimana perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran

Halaman 302 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan pengadaan *caravan mobile* unit laboratorium covid-19 ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, maka selanjutnya saksi Nurina Widyastutie selaku Pranata Labkes pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat memasukkan list harga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat dan berasal dari PT. Multi Arta Sehati yang nantinya PT. Multi Arta Sehati akan menjadi pelaksana pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Pagu anggaran dan dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Partial pada bulan Juli 2021;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 anggaran pengadaan *caravan mobile* unit laboratorium covid-19 masuk ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran nomor DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.000/001/2021 belanja modal alat laboratorium umum – belanja caravan mobile unit laboratorium covid-19 senilai Rp6.074.739.000,00, sedangkan terhadap dimasukkannya anggaran pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 ke dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah tidak disetujui para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat karena penguatan laboratorium kesehatan daerah lebih dibutuhkan dan UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat selaku penerima manfaat tidak pernah mengusulkan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, menyebutkan “perubahan anggaran dalam kegiatan pengadaan di pemerintah daerah harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan, proses ini harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Prosedur detail bervariasi tergantung pada kebijakan internal setiap pemerintah daerah. Secara garis besar langkah-langkah perlu dilakukan:

Halaman 303 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Identifikasi Kebutuhan Perubahan Anggaran. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti perubahan prioritas program, penyesuaian harga, atau perubahan kebijakan;
- f. Penyusunan Dokumen Usulan Perubahan. Susun dokumen usulan perubahan anggaran yang mencakup: Alasan perubahan, Rincian perubahan anggaran yang diusulkan, Dampak perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek yang sedang berjalan, dan Dokumen pendukung lainnya;
- g. Persetujuan Internal. Usulan perubahan anggaran harus disetujui oleh pihak pihak yang berwenang di dalam pemerintah daerah, seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
- h. Penyampaian ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah mendapatkan persetujuan internal, usulan perubahan anggaran disampaikan ke TAPD. TAPD akan menilai dan mengkaji usulan tersebut apakah sesuai dengan kebijakan dan prioritas daerah”;

Menimbang bahwa apabila terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung dengan pelaksananya adalah saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengganti saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/ 2953/ Dinkes tanggal 06 Agustus 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi CHRISTIAN GUNAWAN, dan mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa terdakwa telah mengganti saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST.

Halaman 304 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. adalah pengganti dari saksi Irvan Indrasukma, AMKL.,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar selanjutnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN berkomunikasi dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen baru supaya Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati;

Menimbang bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan company profile dari PT Multi Artha Sehati, spesifikasi Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat oleh PT Multi Artha Sehati dan harga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dibuat oleh PT Multi Artha Sehati, serta legalitas PT Multi Artha Sehati kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM.;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dengan metode penunjukan langsung, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan kembali profil PT Multi Artha Sehati kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa pada tanggal 08 September 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. bersurat dengan nomor: 440/7387/Dinkes/2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Reviu Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan dan pada tanggal 11 Oktober 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. bersurat dengan nomor

Halaman 305 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/7760/Dinkes/2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan, selanjutnya untuk memenuhi reviu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 meminta kepada saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19;

Menimbang bahwa atas permintaan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, maka saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. menyusun kajian yang diminta saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut tertanggal September 2021, *tetapi* pada kajian tersebut saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. selaku Kepala UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tidak ada mengusulkan secara khusus mengenai bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penanggulangan Covid-19 adalah berupa mobil caravan;

Menimbang bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021, yang mana pada masing-masing kajian yang disusun oleh saksi dr. Asri Dini Mustari, Sp.PK. dan kajian yang disusun oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut diantaranya pada angka 5 mengenai laboratorium bergerak (*mobile lab*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan PCR Covid – 19 disyaratkan di angka 2 Persyaratan Engineering pada huruf a, yaitu *mobile laboratorium* mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yakni angka 3 Perijinan;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan kajian kebutuhan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan covid – 19 tertanggal Oktober 2021 yang disusun saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk reviu Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19,

Halaman 306 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat meminta saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. datang ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk membahas mengenai Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19, lalu menyampaikan kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. perihal permintaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut, selanjutnya terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan membawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan Direktur PT Multi Artha Sehati untuk mengaku seolah-olah saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah selaku konsultan untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa sesuai perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN bahwa atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. yaitu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. harus mengajak saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk harus *bertindak seolah-olah selaku konsultan* untuk membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan ajakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., maka saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyetujuinya, sedangkan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui sendiri bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi

Halaman 307 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN datang ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN dengan membawa harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyerahkan harga satuan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., selanjutnya saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN tersebut untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN bertindak seolah-olah selaku konsultan pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tersebut dengan tujuan supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun tersebut dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN adalah bukan konsultan, melainkan Direktur PT Multi Artha Sehati yang akan menjadi pelaksana pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu mendapatkan informasi Harga Perkiraan Sendiri dari pelaku usaha merupakan mekanisme yang dapat ditempuh, namun jika Harga Perkiraan Sendiri tersebut dibuatkan/ disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut atau yang akan mengikuti proses tender;

Menimbang bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. membaca company profile PT Multi Artha Sehati, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. melihat kualifikasi PT Multi Artha Sehati adalah

Halaman 308 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kontruksi bangunan yang tidak sesuai untuk menjadi pelaksana atau penyedia Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. melaporkan kualifikasi PT Multi Artha Sehati yang merupakan perusahaan kontruksi bangunan tersebut kepada terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes.;

Menimbang bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. agar saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. memerintahkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. agar mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri yang harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya PT Multi Artha Sehati memenuhi persyaratan kualifikasi dan menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tersebut, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 3 November 2021, kemudian pada Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 3 November 2021 tersebut yaitu pada huruf G Kualifikasi Khusus, yaitu di huruf d saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan kualifikasi khusus untuk penyedia agar dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19, yaitu KBLI : 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi / pemasangan mesin dan

Halaman 309 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan industri) sebagaimana KBLI yang dimiliki oleh PT Multi Artha Sehati supaya PT Multi Artha Sehati memenuhi persyaratan kualifikasi dan menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, selain itu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pada Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 tersebut;

Menimbang bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menyerahkan Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tanggal 03 November 2021 kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN, yang telah ditetapkan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. tersebut, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN melihat pada Kerangka Acuan Kerja tersebut, yaitu adanya persyaratan penyedia atau pelaksana untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak dapat melampirkan atau memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor untuk dapat melaksanakan pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN menyampaikan hal tersebut kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati untuk tetap ikut dalam lelang untuk menjadi penyedia atau pelaksana pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN melampirkan surat dukungan dari CV Halim Oto Mandiri – Body Repair dan Oven Painting untuk memenuhi persyaratan melampirkan dan memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sedangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN mengetahui bahwa CV Halim Oto Mandiri – Body Repair dan Oven Painting adalah bukan perusahaan karoseri kendaraan bermotor, kemudian menindaklanjuti perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. agar mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Halaman 310 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021 supaya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri yang harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang memenangkan dalam lelang tersebut, kemudian dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengetahui PT Multi Artha Sehati adalah perusahaan kontruksi bangunan dan PT Multi Artha Sehati adalah tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor, maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO, lalu saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagaimana perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K), M.Kes. agar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) PT Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri adalah harus digunakan untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang memenangkan dalam lelang tersebut;

Menimbang bahwa lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan, kemudian Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu saksi ANANG IRAWAN, SE., sdr. MUHAMMAD YUSUF ANIS, dan sdr. HARI DARMAYANTO memasukkan kualifikasi usaha PT. Multi Artha Sehati yaitu KBLI 28193 untuk industri mesin pendingin dan KBLI 33200 untuk instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri tersebut ke LPSE lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit

Halaman 311 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut untuk persyaratan kualifikasi dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp5.031.292.329,80, dan metode tender yaitu pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 terdapat 14 (empat belas) peserta yang mendaftar dan 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran, yaitu PT. Multi Artha Sehati

Menimbang bahwa Peserta yang melakukan penawaran sebanyak 1 (satu) peserta yaitu PT Multi Artha Sehati dengan nilai penawaran Rp4.419.909.780,00, kemudian pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati untuk bertemu dengan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat agar saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati meminta bantuan kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang memenangkan dalam lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, selanjutnya atas perintah saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, maka saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati bertemu dengan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat, kemudian saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati meminta bantuan kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat supaya PT Multi Artha Sehati memenangkan dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku kepala Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat mengatakan kepada saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati bahwa saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku kepala Kepala

Halaman 312 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat akan memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelang, lalu menindaklanjuti untuk memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati dalam lelang tersebut, maka saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat mengenalkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN kepada saksi ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati yang dimenangkan dalam lelang tersebut, kemudian pada saat lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sedang berlangsung yaitu pada bulan Nopember 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran mengajak saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ke suatu lokasi di daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat, lalu setibanya di lokasi tersebut terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. dan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. bertemu dengan saksi ANANG IRAWAN, SE. selaku Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat serta saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati serta sdr. Baskoro, lalu pada pertemuan tersebut bertujuan untuk memenangkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati sebagai pemenang lelang pada lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 yang sedang dilaksanakan lelangnya, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu terkait pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender dimungkinkan saja terjadi jika memang bagian dari proses analisis pasar dalam perencanaan dan persiapan pengadaan, namun menjadi tidak diperbolehkan jika pertemuan tersebut bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan

Halaman 313 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari tender/seleksi, jika pertemuan memuat hal-hal yang negatif tersebut, maka menjadi tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal yang mengatur Prinsip, Etika, dan Tata Cara Pengadaan di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, kemudian berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pengarahan kepada penyedia tertentu untuk proses pengadaan yang seharusnya dilakukan secara kompetitif merupakan hal yang tidak diperbolehkan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip, Pasal 7 yang mengatur Etika, dan bab yang mengatur Tata Cara Pemilihan Penyedia yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya, sehingga kemudian Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 menetapkan PT Multi Artha Sehati dengan Direktur saksi CHRISTIAN GUNAWAN yang merupakan perusahaan kontruksi bangunan dengan KBLI : 28193 (industri mesin pendingin) dan 33200 (instalasi / pemasangan mesin dan peralatan industri) yang tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor menjadi pemenang dalam lelang pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan berita acara penetapan pemenang tender nomor 027/ 104/ BAPPT/ Dinkes/ Bag.Peng/ 2021 tanggal 17 November 2021, *sedangkan* sebagaimana Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjadi penyedia atau pelaksana pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk PT Multi Artha Sehati sebagai penyedia pada pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) nomor 011/ SPPBJ/ caravanmlabccovid/ DID/ XI/ Dinkes tanggal 23 November 2021 *sedangkan* saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen *mengetahui* PT Multi Artha Sehati adalah tidak melampirkan dan tidak memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri kendaraan bermotor sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan

Halaman 314 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sendiri, lalu terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum (DID) tender belanja caravan mobile unit lab covid nomor 440/ 9786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XI/ 2021 tanggal 23 November 2021 dengan nilai dengan pajak sebesar Rp4.414.409.000,00 (empat milyar empat ratus empat belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, yang mana terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1 , Pengguna Anggaran mempunyai hak :

- **mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,**
- meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia,
- **menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi** dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
- mengenakan sanksi kepada penyedia,
- memberikan intruksi,
- mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada),
- menyetujui addendum/ perubahan kontrak,
- menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada) dan/ atau
- menilai kinerja penyedia;

Menimbang bahwa saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku penyedia sebagaimana syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 43 mempunyai tanggungjawab/kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan barang;

Halaman 315 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Menimbang bahwa setelah lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan, PT Multi Artha Sehati telah dinyatakan sebagai pemenang pada lelang Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 17 November 2021, dan PT Multi Artha Sehati telah ditunjuk sebagai penyedia pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menandatangani surat perjanjian penyedia badan usaha untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja modal alat laboratorium umum tender belanja *caravan mobile unit lab covid-19* pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 November 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat nomor LR-1007/ PW10/ 3.1/ 2021 perihal laporan hasil reviu dokumen KAK dan HPS atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, yang menyatakan pada pokoknya atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat agar :

- 1) Melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab,
- 2) Melakukan pengadaan melalui metode pelelangan sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa karena pengadaan caravan mobile unit lab PCR Covid-19 merupakan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang relevan dengan penanganan covid-19, namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya,
- 3) Melakukan koreksi atas HPS (termasuk pajak) sebesar Rp984.299.669,87 dari nilai HPS awal sebesar Rp6.015.592.000,00 menjadi sebesar Rp5.031.292.330,13,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa laporan hasil revidu dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas pelaksanaan pengadaan paket caravan mobile unit laboratorium PCR Covid-19 tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 November 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut, khususnya :

- 1) Melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab dan
- 2) Melakukan koreksi atas HPS (termasuk pajak) sebesar Rp984.299.669,87 dari nilai HPS awal sebesar Rp6.015.592.000,00 menjadi sebesar Rp5.031.292.330,13,

tidak dilaksanakan, sedangkan laporan hasil revidu dokumen KAK dan HPS tersebut adalah pernah dimohonkan oleh terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagaimana surat nomor: 440/7387/Dinkes/2021 tanggal 8 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan perihal Permohonan Revidu Pengadaan Paket Mobile Lab PCR Caravan dan sebagaimana surat nomor 440/7760/Dinkes/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prop. Jawa Barat dengan perihal Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Paket Mobile Lab PCR Caravan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu apabila terdapat proses pengadaan yang tidak terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kebutuhan agar hasil barang/jasa dapat dipergunakan dengan baik yang dalam hal ini melengkapi KAK (Kerangka Acuan Kerja) dengan keterangan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tentang alasan pentingnya dilaksanakan pengadaan caravan mobile unit lab, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perencanaan pengadaan. Termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa pembahasan penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan Caravan Mobile Unit Lab PCR

Halaman 317 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid 19 di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, atas perintah terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. maka saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. mengajak saksi CHRISTIAN GUNAWAN agar *bertindak seolah-olah selaku konsultan* supaya Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang disusun dapat mengarahkan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. menggunakan harga satuan untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang berasal dari PT Multi Artha Sehati yang dibawa saksi CHRISTIAN GUNAWAN untuk menjadi PAGU anggaran untuk Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat supaya saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani surat pernyataan kelengkapan dokumen sehubungan dengan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02.26/ 03.0/ 00509/ LS/ 1.02.0.00.0.00.01/ M/ 10/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 untuk pembayaran 100% dari nilai kontrak Rp4.414.409.000,00 dari pekerjaan belanja modal alat laboratorium umum – caravan mobile unit lab covid (DID) pada subkeg operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya berdasarkan surat perjanjian no. 440/ 5786/ kontrakcaravanmlab/ DID/ Dinkes/ XI/ 2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran, sehingga berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 02.26/ 04.0/ 04561/ LS/ 1.02.0.00.0.00.01/ M/ 10/ 2021 tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak Rp4.414.409.000,00 (termasuk pajak Rp461.506.395) untuk belanja modal alat laboratorium umum – caravan mobile unit lab PCR covid – 19 kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direktur saksi CHRISTIAN GUNAWAN ke BJB Cabang Padalarang rekening nomor 0122037851001;

Menimbang bahwa Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha Sehati *tidak sesuai* dengan spesifikasi dalam surat perjanjian berdasarkan **pendapat ahli Rifky Waluyajati Rachman, M.Si.**

Halaman 318 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



selaku Penanggung Jawab Laboratorium Biologi Molekuler pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan pendapat ahli dr. Cut Nur Chintia Alamanda, Sp.PK.,M.Kes. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Mikrobiologi pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat terhadap caravan mobile unit lab PCR Covid-19 yang diadakan oleh PT Multi Artha Sehati, yaitu : *masing-masing alat dapat berfungsi sendiri-sendiri dan secara keseluruhan sistem BSL 2 Caravan Mobile ini belum dapat dioperasikan sesuai persyaratan yang berlaku, terdapat resiko yang memungkinkan terjadi jika Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tetap difungsikan yaitu:*

- berbahaya bagi keselamatan petugas Lab dan
- hasil pengujian Labiratorium yang tidak akurat,

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat, menyebutkan "PT. Multi Artha Sehati tidak pernah mengajukan ijin terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat, sedangkan PT. Multi Artha Sehati adalah bukan pihak Karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 48 s/d Pasal 50, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 6 s/d Pasal 113, Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 tahun 2020 tentang pengujian tipe kendaraan Bermotor Pasal 43 dan Pasal 48, sehingga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang diadakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak layak beroperasi di jalan raya karena tidak memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB), ijin terhadap Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 harus diajukan oleh Karoseri dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) harus diajukan oleh Karoseri, setelah itu dilakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah domisili dengan hasil bukti lulus uji (KIR), kemudian setelah menempuh ijin tersebut barulah dapat dioperasikan di jalan, sedangkan PT. Multi Artha Sehati adalah bukan perusahaan karoseri yang terdaftar di Kementerian Perhubungan dan pada saat PT. Multi Artha Sehati melaksanakan pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak pernah didukung oleh perusahaan karoseri sehingga Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut tidak akan pernah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, dan hasil bukti lulus uji (KIR) untuk Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tersebut dapat dioperasikan di jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Muhamad Galih Satria Prayuda, A.Md. selaku penguji pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Jawa Barat yaitu pada Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 tidak ada rangka landasan yang terhubung dari belakang sampai kedepan untuk menopang mobil yang dapat menahan beban getaran atau guncangan, tidak ada sistem pengereman pada roda yang menghubungkan antara caravan mobile dengan kendaraan penariknya hanya ada rem parkir pada caravan mobile yang berfungsi untuk menghentikan caravan mobile pada saat parkir, dan terdapat sistem kelistrikan pada caravan mobile tetapi belum diketahui berfungsi atau tidak dikarenakan tidak terhubung dengan kendaraan penariknya, sedangkan sebagaimana Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan caravan mobile unit laboratorium covid-19 tertanggal 03 November 2021 yang ditetapkan oleh saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada huruf F Jadwal Kegiatan pada angka 4 Spesifikasi di angka 4.1. Spesifikasi Barang pada huruf A Spesifikasi Caravan Mobile Lab PCR Covid – 19 yaitu mobile Lab BSL – 2 dibangun dengan membuat sasis berukuran 16 feet dan terdapat 4 roda dengan ukuran roda ring 14 dan dilengkapi rem cakram, untuk sistem pengereman terhubung dengan mobil pengangkut atau penderek mobil lab caravan, begitu juga dengan kelistrikan mobil lab caravan seperti lampu rem, lampu darurat, lampu sein itu terhubung langsung ke mobil penderek;

Menimbang bahwa terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran mempunyai hak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hal ini menegaskan bahwa **dapat diterimanya hasil pekerjaan ketika barang tersebut sudah memenuhi semua yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jika belum memenuhi maka tidak dapat diterima;**

Halaman 320 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikaitkan dengan ketentuan berkontrak, **pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak atau pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sesuai jenis kontrak**, sehingga Pembayaran pun dapat dilakukan sesuai dengan capaian yang diatur di dalam kontrak, jika tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan pembayaran;

Menimbang bahwa sekitar bulan Januari tahun 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati diminta uang oleh saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 sehingga saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA secara tunai yang dipergunakan saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA, namun saksi HERYAWAN SURYA KUSMAJAYA membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati memberikan uang kepada saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai yang dipergunakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan saksi YOPPIE INDRAWAN, SE. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, lalu saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati juga memberikan uang kepada saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen beberapa kali dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai yang dipergunakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikarenakan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. telah menjadikan PT Multi Artha Sehati menjadi pemenang lelang dan pelaksana pada Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, sedangkan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi,

Halaman 321 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pemberian uang oleh pihak penyedia kepada Pelaku Pengadaan atau pihak terkait merupakan hal yang tidak diperbolehkan, *maka hal ini bertentangan dengan Pasal 6 yang mengatur Prinsip dan Pasal 7 yang mengatur Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta peraturan perubahannya;*

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025, kerugian keuangan negara sebesar Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang melakukan pembayaran 100% kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direturnya saksi CHRISTIAN GUNAWAN, sedangkan Pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha Sehati *tidak sesuai* dengan spesifikasi dalam surat perjanjian sehingga perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1;

Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai kuasa dan kehendak berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bisa mengatur penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan dapat menggunakan anggaran yang ada pada Dinas Kesehatan tersebut untuk Pengadaan *Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19*, namun cara penggunaan anggaran yang dikelola Terdakwa jelas-jelas menunjukan Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. merupakan subjek delik pada Pasal 3 yang memenuhi kualitas sebagai Pejabat Kepala Dinas Kesehatan dan Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa dan sebagaimana tersebut di atas sekalipun perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun lebih mengarah kepada salah

Halaman 322 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



satu unsur *bestandeed delict* yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidaklah mungkin perbuatan tersebut mampu dilakukan jika *bestandeed delict* tidak dimiliki oleh Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. sebagai Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan;**

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi”, menunjukkan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang melakukan pembayaran 100% kepada PT Multi Artha Sehati dengan Direktornya saksi CHRISTIAN GUNAWAN, sedangkan Pengadaan *Caravan Mobile Unit Lab Covid-19* yang dilaksanakan oleh PT Multi Artha Sehati tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian sehingga perbuatan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Pengguna Anggaran dan pejabat penandatanganan kontrak tidak sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) surat perjanjian jenis pengadaan barang pada angka 41.1;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pejabat penandatanganan kontrak bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran mempunyai hak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK

Halaman 324 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Hal ini menegaskan bahwa dapat diterimanya hasil pekerjaan ketika barang tersebut sudah memenuhi semua yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jika belum memenuhi maka tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan ketentuan berkontrak, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak atau pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, sesuai jenis kontrak, maka Pembayaran pun dapat dilakukan sesuai dengan capaian yang diatur di dalam kontrak, jika tidak terpenuhi, maka tidak dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penandatangan Kontrak dan Pengguna Anggaran, hanya mendengar dari PPK hasil pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 tersebut dan tidak ikut memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak, dengan demikian Terdakwa selaku penandatangan kontrak dan Pengguna Anggaran telah abai atas pekerjaan tanggungjawabnya selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Pengguna Anggaran serta Penandatangan kontrak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang berdasarkan pendapat ahli Dr. Fahrurrazi, M.Si. selaku ahli pengadaan barang/jasa, menyebutkan “bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima, hal ini menegaskan bahwa dapat diterimanya hasil pekerjaan ketika barang tersebut sudah memenuhi semua yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jika belum memenuhi maka tidak dapat diterima, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penggunaan dana Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025, kerugian keuangan negara sebesar Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat

Halaman 325 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



dikategorikan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa maupun orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud dan niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa, untuk melakukan pembayaran pada saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur Utama PT Multi Artha Sehati dan selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dan sesuai Laporan Hasil Audit dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Nomor: PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal : 04 Juli 2025, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, ditemukan Penyalahgunaan Penggunaan Anggaran Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 sebesar Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah),

Menimbang, bahwa dari total Penerimaan Anggaran Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 Tahun Anggaran 2021 yang diterima oleh Terdakwa lalu dikurangkan dengan realisasi kegiatan sesuai dana yang diterima PT Multi Artha Sehati setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat atas penggunaan Anggaran Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 tersebut, maka sesuai hasil perhitungan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat, telah terjadi penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, hal ini terjadi karena Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku Kepala Dinas dan Penanda tangan Kontrak serta Pengguna Anggaran, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat atas penggunaan Anggaran Pengadaan Caravan

Halaman 327 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Mobile Unit Laboratorium Covid-19 Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat dan Pengguna Anggaran serta Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. selaku pejabat penandatanganan kontrak dan Pengguna Anggaran telah terbukti, mempergunakan kewenangannya menggunakan Anggaran Pengadaan *Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19* Tahun Anggaran 2021, untuk menguntungkan diri sendiri maupun oranglain;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan kewenangannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, padahal Anggaran Pengadaan *Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19* yang digunakan Terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan untuk kegiatan Pengadaan *Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19* sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Pengguna Anggaran, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 329 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Pengadaan *Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.00.03/ SR-244/ PW10/ 5.1/ 2025 tanggal 04 Juli 2025, jumlah kerugian keuangan negara Rp.3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), namun kerugian keuangan negara tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi CHRISTIAN GNAWAN pada tanggal 30 Juli 2025 melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian Daerah Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., sebagaimana disebutkan dalam fakta persidangan, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Pengguna Anggaran melakukan pembayaran pada PT Multi Artha Sehati atas pekerjaan Pengadaan *Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan yang sebenarnya / tidak sesuai dengan hasil pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam kontrak yang ditandatangani Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan Anggaran Pengadaan *Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19*, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah nyata dan pasti mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :



1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan selaku Pengguna Anggaran pada Pengadaan *Caravan Mobile Unit Lab Covid-19* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 bersama-sama dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN selaku Direktur PT Multi Artha Sehati;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., bersama-sama dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa, yaitu sebagai pelaku atau yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN dan oleh karena kerugian keuangan negara tersebut tidak ada dinikmati oleh Terdakwa dan telah dikembalikan seluruhnya oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN, maka Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. akan dibebaskan dari pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa karena kerugian negara tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, maka uang pengganti yang dititipkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat sejumlah Rp.3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) haruslah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan dengan dikembalikannya uang pengganti tersebut, maka kerugian keuangan negara / keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan salah seorang pelakunya adalah Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat "bahwa Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan dituntut, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya

Halaman 332 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*onslag van recht vervolging*)”;

Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pleedooi*), menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes., bersama-sama dengan saksi drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM., dan saksi CHRISTIAN GUNAWAN, yaitu sejumlah Rp.3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), namun kerugian negara tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN melalui kuasanya dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp.3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Julii 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi CHRISTIAN GUNAWAN dan saksi dr. RIDWAN DAOMARA, Sp.BM., sebagai pelaku tindak pidana korupsi, telah mengembalikan seluruhnya dari kerugian negara, maka jumlah kerugian negara tersebut dengan sendirinya telah dipulihkan, namun penting untuk dicatat bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan proses pidana terhadap pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa pengembalian kerugian negara dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman bagi Terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan, namun hal ini tidak berarti bahwa pelaku korupsi akan bebas dari jerat hukum hanya karena telah mengembalikan kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran uang pengganti kerugian negara tersebut, maka secara nominal kerugian negara telah dipulihkan, dengan demikian kerugian negara hingga saat ini telah dilunasi oleh saksi CHRISTIAN GUNAWAN seluruhnya yaitu sejumlah Rp.3.077.881.200,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2c) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Halaman 333 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 , kerugian negara atas perbuatan terdakwa termasuk kategori sedang;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan Terdakwa, terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sebagai penganjur dan menyuruh melakukan serta turut serta melakukan kesalahan yang ia perbuat, mengakibatkan kegiatan pengadaan *Caravan mobile Unit Lab Covid-19* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan Aparat Sipil Negara dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- Perbuatan Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Pengguna Anggaran yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp.OG (K)., M.Kes. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 335 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. dr. EISEN HOWER SITANGGANG, Sp. OG (K)., M.Kes. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (unit) Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19.
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Notulensi pertemuan koordinasi Caravan Mobile PCR-SAR Cov-2 pada tanggal 24 Agustus 2022;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Notulensi rapat pertemuan perijinan KBB via zoom pada tanggal 7 September 2022;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan pertemuan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021.
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor : 800/271-MPK/2021 tanggal 16 Juli 2021 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (plt.) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
 - 6) 1 (satu) bundel kajian kebutuhan Laboratorium Bergerak (Mobile Laboratorium) Biosafety Tingkat 2 untuk Pemeriksaan Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.
 - 7) Penunjukan SUDARSONO, ST. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 disamping jabatan sebagai Sanitarian Muda juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala TU UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
 - 8) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.275-BPKSDM/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rotasi Mutasi dan Promosi Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama SUDARSO, ST;
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Kesehatan perihal permohonan Bantuan Mobilisasi Nomor : 440/512/Dinkes-KBB/XI/2022 tanggal 8 November 2022;

Halaman 336 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 440/513/Dinkes/2022 tanpa tanggal untuk melakukan mobilisasi dan penanganan sarana prasarana BSL 2 dan pendukungnya untuk pelayanan kesehatan hari santri;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 440/217/Dinkes tanggal 7 Nopember 2022 perihal permohonan Rapid Antigen/PCR;
- 12) Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/271-MPK/2021 tanggal 16 Juli 2021 Untuk Melaksanakan Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- 13) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor : HK. 02.02/I/4988/2020 tentang Penetapan Standar Laoboratorium bergerak.
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lelang LPSE Kabupaten Bandung Barat;
- 15) Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/7104/Pbj/Bag.Peng tanggal 31 Agustus 2021 Untuk Menjadi Kelompok Kerja Pemilihan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk Paket Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid.
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2021 Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 (DID) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 17) 2 (dua) Lembar Surat fotokopi Surat Permohonan Reviu Pengadaan Caravan Mobile Caravan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 440//7387Dinkes/2021 tanggal 08 September 2021 kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
- 18) 2 (dua) Lembar Asli Surat Permohonan Penayangan Tender Pengadaan Barang dan Jasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 440/7190/Dinkes/2021 tanggal 30 Agustus;
- 19) 8 (delapan) lembar Surat fotokopi Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/

Halaman 337 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BARDP/DINKES/BAG.PENG/2021 tanggal 01 September 2021
kode tender 7520703 paket pekerjaan Caravan Mobile Unit Lab
PCR Covid-19;

- 20) 2 (dua) Lembar Surat fotokopi Permohonan Kajian Pengadaan dan Kajian HPS paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Caravan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 440/7760/Dinkes/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
- 21) 1 (satu) Bundel Surat fotokopi Laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Hasil Reviu Dokmen KAK dan HPS Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor: LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- 22) 1 (satu) bundel Surat fotokopi Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Bupati Bandung Barat tentang hasil Reviu atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor: S-2017/PW10/3/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- 23) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Penyedia Badan Usaha untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium (DID) Tender Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid Nomor: 440/9786/kontrakcaravanmlab/DID/Dinkes/XI/2021 tanggal 23 November 2021;
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/9785/SPMKcaravanmlab/DID/Dinkes/X1/2021 tanggal 24 November 2021 Pekerjaan Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid (DID) Tender;
- 25) (satu) Bundel Dokumen fotokopi Dokumen Pengadaan pada Pekerjaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.414.409.000,- (empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dengan nama penyedia PT. MULTI ARTHA SEHATI;
- 26) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Reviu Dokumen KAK dan HPS Atas Pelaksanaan

Halaman 338 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 29 November 2021;

- 27) 1 (satu) Bundel Dokumen fotokopi Kajian Kebutuhan Laboratorium Bergerak (Mobile Laboratorium) Biosafety Tingkat 2 untuk Pemeriksaan Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 28) 1 (satu) Bundel Dokumen fotokopi Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 Tahun 2021 di Pemkab Bandung Barat antara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 29) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/BARDP/DINKES/BAG.PENG/2021 tanggal 3 November 2021;
- 30) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar dengan nama Folder "@PRA TENDER" tanggal 17 Januari 2023;
- 31) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar dari LPSE Kabupaten Bandung Barat;
- 32) 1 (satu) bundel Tangkapan Layar bukti Pesan Whatsapp dari dokter Ridwan dengan Bu Nunu Lab tanggal 25 Agustus 2021 sampai 04 Oktober 2021;
- 33) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Pekerjaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR COVID-19 (DID) Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.4.414.409.000,- (empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan Penyedia PT. MULTI ARTHA SEHATI;
- 34) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli yang berisikan :
 - a. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR COVID-19;
 - b. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR COVID-19;
 - c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan;
 - d. 1 (satu) Spesifikasi Teknis;

Halaman 339 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- e. 1 (satu) Dokumen Jangka Waktu Penyerahan;
 - f. 1 (satu) bundel Asli Brosur atau Gambar;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Dukungan;
 - h. 1 (satu) bundel Design dan Built;
 - i. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat WHO.
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.359- BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama IRVAN INDRASUKMA, ST., M.H.Kes;
- 35) 1 (satu) bundel hasil unduhan RKA persil I Tahun 2021 dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 36) 1 (satu) bundel hasil unduhan RKA murni Tahun 2021 dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 37) 1 (satu) bundel hasil unduhan parsial I DPA sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya tahun anggaran 2021;
- 38) 1 (satu) bundel foto Unit Caravan dari Grup WA tanggal 29 Juni 2021;
- 39) 1 (satu) lembar foto PAGU dari Group WA tanggal 29 Juni 2021;
- 40) 1 (satu) bundel Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP Rujukan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana DPA APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 41) 1 (satu) bundel Kajian analisa Situasi Laboratorium PCR Covid-19 dari UPT Laboratorium dan Penunjang Medik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial I tanggal 12 Maret 2021 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas

Halaman 340 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 tanggal 28 Juli 2021 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi formulir RKAP-Rincian belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 bulan tanggal 15 Juli 2022 kegiatan penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 45) 1 (satu) bundel fotokopi Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep. 467- BKPSDM/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.127/BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPA-Rincian Belanja SKPD untuk kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 5 Januari 2021;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan;
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi laporan Kegiatan Konsultasi Tindak Lanjut Visitasi Laboratorium BSL2 + Pemeriksaan Covid-19;
- 51) 1 (satu) bundel foto Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dan gambar spesifikasi;
- 52) 1 (satu) bundel fotokopi tabel pekerjaan Mobile Unit Laboratorium Covid-19;
- 53) 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/3019/dinkes/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Audiensi pengadaan Mobile Lab PCR Caravan.
- 54) 1 (satu) bundel dokumen fotokopi pencairan dalam kegiatan

Halaman 341 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi surat Perintah Pencairan Dana dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 dengan Nomor SPM : 02.26 / 03.0 / 00509 / L5 / 1.02.0.00.0.00.61/M/10/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 56) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.335-BKPSDM/2020 tanggal 6 Juli 2020 atas nama TINI ROSYITA, SKM., MM.
- 57) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 08 Februari 2019 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bandung Barat Nomor : 900/783-BKAD tanggal 24 maret 2021 perihal pemberitahuan perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor : 53 tahun 2020 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Bandung Barat Nomor : 900/534/BKAD tanggal 02 maret 2021 perihal input perubahan RKA SKPD tahun anggaran 2021;
- 61) 1 (satu) bundel asli Dokumen Kualifikasi Instalasi Operasional Mobile Laboratory Caravan Biosafety Level 2+ (BSL – 2+) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 62) 2 (dua) bundel asli Company Profile PT. Multi Artha Sehati;
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pekerjaan sertifikasi Mobile Laboratory Caravan Biomolekuler Kualifikasi Biosafety Level 2+ (BSL-2+) untuk penanganan darurat Covid-19 yang dibuat oleh PT. Asia Pacific Consultants;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat WHO;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Paket (Caravan Mobile Lab Unit Lab PCR

Halaman 342 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19);

- 66) 2 (dua) lembar fotokopi spesifikasi teknis;
- 67) 1 (satu) bundel surat pernyataan;
- 68) 1 (satu) bundel surat dukungan;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan paket caravan mobile Lab Unit Lab PCR Covid-19;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi jangka waktu penyerahan;
- 71) 1 (satu) bundel fotokopi design and built;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi brosur atau gambar.
- 73) 1 (satu) bundel Resume Penawaran Harga PT. Multi Artha Sehati;
- 74) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/104/BAHP/Dinkes/Bag.Peng/2021 tanggal 18 Nopember 2021;
- 75) 1 (satu) bundel analisa harga.
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPA-Rincian Belanja SKPD untuk Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 5 Januari 2021;
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.359-BKPSDM/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama IRVAN INDRASUKMA, S.T., M.H.Kes.;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian Belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 Parsial 1 tanggal 12 Maret 2021 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan IKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi formulir DPPA-Rincian Belanja SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 parsial 2 bulan tanggal 28 Juli 2022 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan IKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Penyerahan Benda tersebut berkaitan dengan perkara penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0296760 tanggal 11 Juli 2019;

Halaman 343 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. SOLARINDO ENERGI INTERNASIONAL Nomor : 38 tanggal 30-09-2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Depok CUT DARA PUSPITA, S.H., M.Kn.;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120006851755 yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2019;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan kepada Pokja Pemilihan B21 Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR COVID-19 tanggal 08 November 2021;
- 84) 1 (satu) bundel Penawaran Harga Lab Caravan dari Direktur PT. SOLARINDO ENERGI INTERNASIONAL Nomor : 94/APW-SEI/XI/2021 tanggal 03 November 2021;
- 85) 1 (satu) lembar Izin Edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20304120815;
- 86) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Mesin Healforce;
- 87) 2 (dua) bundel Invoice SEI/01/96761033 tanggal 14-02-2022 DAN SEI/01-96761033 tanggal 10-02-2022;
- 88) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SOLARINDO ENERGI TRADISIONAL" tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 01 (SATU) yang dikeluarkan oleh Notaris WAWAN IRAWAN, S.H., M.Kn;
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Nomor : KEMENKES RI AKL 20903122380 tanggal 08 Desember 2022;
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha : 8120107871354 tanggal 15 Agustus 2018;
- 91) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0010440.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ITS SCIENCE INDONESIA tanggal 26 Februari 2019;
- 92) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-05617.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 02 Februari 2010;
- 93) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. ITS SCIENCE INDONESIA" Nomor 25,- tanggal 20 Februari 2019;
- 94) 1 (satu) unit Flashdisk;

Halaman 344 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95) 1 (satu) unit CD-RW;
- 96) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumentasi Konsultasi dengan Kepala BPKP Jawa Barat tanggal 21 Juli 2021;
- 97) 1 (satu) rangkap Kajian fotokopi Staf kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dari Kepala Laboratorium dan Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 7 Desember 2022;
- 98) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor : 4914/M.2.19/Gph.2/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Laporan Perkembangan Pendampingan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 99) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Nomor : LR-1007/PW10/3.1/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Dokumen KAK dan HPS atas Pelaksanaan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 11 Mei 2021;
- 101) 1 (Satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.239-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 Maret 2021;
- 102) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Mobile RT-PCR yang ditandatangani oleh Sdr. RADIAN MALIK, SKM, M.AP.
- 103) 1 (satu) lembar asli SP2D tanggal 31 Desember 2021 kepada PT. Multi Artha Sehati
- 104) 1 (satu) unit Komputer merk HP
- 105) 1 (satu) unit Papan Ketik
- 106) 2 (dua) bundel Dokumen Pengadaan Belanja Modal Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 TA 2021
- 107) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Entry Meeting dan Pemaparan

Halaman 345 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Kegiatan Reviu HPS Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021

- 108) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Pembahasan Mengenai Hasil Sementara Koreksi HPS Kegiatan Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 Tahun 2021 hari Jumat tanggal 05 November 2021
- 109) 1 (satu) rangkap Notulen Kegiatan Pembahasan Akhir dan Penyerahan Notisi Hasil Reviu HPS Pengadaan Paket Caravan Mobile Unit Lab PCR Covid-19 hari Senin tanggal 08 November 2021
- 110) 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Untuk Melaksanakan Pendampingan Hukum (Legal Asistance / LA dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Tahun 2021
- 111) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/01/BKPSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 untuk drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp. BM.
- 112) 1 (satu) rangkap Petikan Kaputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.79-BKPSDM/2021 tanggal 29 Oktober 2021 untuk drg. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp. BM.
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perkembangan Kegiatan Pendampingan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 27 Desember 2021 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung
- 114) 1 (satu) bundel RKAP Tanggal 15 Juli 2021
- 115) 1 (satu) bundel DPPA Jilid 3 28 Juli 2021
- 116) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kontrak Kerja Penyebarluasan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Jabar Ekspres bermeterai tanpa Tanda Tangan tanggal 12 November 2022
- 117) 1 (satu) lembar Print Out Aplikasi ATISISBADA tentang Pengadaan Barang yang Dibeli atau Diperoleh Atas Beban APBD yaitu Caravan Mobile Unit Lab Covid Bio Safety Level dan Instalasi
- 118) 1 (satu) lembar hasil scan Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor : 821.2/kep.275-BKPSDM/2023 tentang Rotasi Mutasi dan Promosi Jabatan Pengawas Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat

Halaman 346 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- 119) 1 (satu) lembar hasil scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/80/BKPSDM/2023 tanggal 09 Januari 2023 dr. ASRI DINI MUSTARI, Sp.PK
- 120) 1 (satu) rangkap hasil scan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat tanggal 16 Agustus 2023
- 121) 1 (satu) rangkap hasil scan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tanggal 16 Agustus 2023
- 122) 1 (satu) lembar scan Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.239-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 123) 1 (satu) lembar Hasil Scan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/SPP.03/BKPSDM/2021 atas nama DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 124) 1 (satu) lembar Hasil Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/03/BKPSDM/2021 DR. Dr. EISENHOWER SITANGGANG, S.POG, M.Kes tanggal 29 Maret 2021
- 125) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Pengajuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Sekretarian kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kesehatan tanggal Desember 2021 perihal Permohonan Pengajuan Kegiatan TU Biaya DAU / Pembiayaan Kabupaten Bandung Barat Bulan Desember 2021 berikut lampiran Nota Dinas TU (Tambah Uang) 2
- 126) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat SKPD : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan tanggal 31 desember 2021 tanpa tanda tangan
- 127) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Bulan Desember 2021 (TU 2) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- 128) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas

Halaman 347 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah

- 129) 1 (satu) lembar Fotocopy Kronologis Unit Mobile Caravan Laboratory Covid-19
- 130) 1 (satu) Bundel Outner DPA Belanja Modal Berupa Alat Laboratorium PCR Covid-19 senilai Rp 4.512.412.500 tanggal 5 Januari 2021
- 131) 1 (satu) Bundel Outner DPPA Belanja Bahan Kimia dan Belanja Peralatan dan Mesin BCUP senilai Rp 5.716.803.500 tanggal 12 Maret 2021
- 132) 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Usulan Pengembangan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022;
- 133) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 810/1347/Dinkes tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 05 April 2021 berikut dengan lampiran
- 134) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 900/Kep.26-Dinkes/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021
- 135) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep.112-BKPSDM/2021 tentang Rotasi, Mutasi, dan Promosi Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 Januari 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.
- 136) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.92/BKPSDM/2021 tanggal 29 Januari 2021
- 137) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 82.1.2/92/BKPSDM/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama KUSMIA RATNAWATI, SKM.

Halaman 348 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



- 138) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 810/1515/Dinkes tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa Di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tanggal 15 april 2021
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep467-BKPSDM/2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bandung Barat atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/SPP.75/BKPSDM/2017 atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/75/BKPSDM/2017 atas nama Dr. MAISARA SRIWEDARI RAHAYU HANIF, MARS tanggal 28 Juli 2017
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.2/Kep359-BKPSDM/2021 tentang Rotasi, Mutasi, dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas nama IRVAN INDRAKUSMA, S.T., M.H.KES tanggal 06 Juli 2021

Dipergunakan dalam perkara lain a/n. RIDWAN DAOMARA SILITONGA, Sp.BM

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (*Lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 oleh PANJI SURONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. RACHMAWATY, S.H., M.H., dan Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVYANTI MAULANI A.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung serta

Halaman 349 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh HERU YUNIATMOKO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. RACHMAWATY, S.H., M.H.

PANJI SURONO, S.H., M.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NOVYANTI MAULANI A., SH., MH.

Halaman 350 dari 350 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.